المجلس القومي للمرأة
THE NATIONAL COUNCIL FOR WOMEN

دليل عمل العاملين بمكتب شكاوى المرأة

الكتاب السادس: الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية

في ضوء قانون الأحوال المدنية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤

ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ١١٢١ لسنة ١٩٩٥

الإصدار الأول: طبعة يونيو ٢٠٢١
نسخة تجريبية

مكتب شكاوى المرأة

احنا معاكي

15115
الخط المختصر
مكتب شكاوى المرأة

اتكلمي
احمي نفسك .. وغيرك
لا للجرائم الالكترونية

#سر_قوّتك

المجلس القومي للمرأة
THE NATIONAL COUNCIL FOR WOMEN

دليل عمل العاملين بمكتب شكاوى المرأة
الكتاب السادس:الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية

فى ضوء قانون الأحوال المدنية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤

ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ١١٢١ لسنة ١٩٩٥

إعداد المحتوى العلمي

أ. عبد الله منصور
مسئول ملف الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية
محامي مكتب شكاوى المرأة

أ. مريم قنديل
مسئولة ملف الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية
محامية مكتب شكاوى المرأة

المساعدين

أ. اية احمد
محامية مكتب شكاوى المرأة
منسق ملف الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية

أ. دينا عبد الشافي
محامية مكتب شكاوى المرأة
منسق ملف الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية

المراجعة الفنية:

العميد/هاني مصطفى
مدير إدارة الشئون القانونية
بقطاع الأحوال المدنية

المراجعة القانونية

أ. ولاء سليم
باحثة قانونية خبيرة التخطيط الاستراتيجي
وإدارة المشروعات

الإشراف العام

أ. أمل عبد المنعم
المديرة العامة
للإدارة العامة لشئون مكتب شكاوى المرأة

الإصدار الأول: يونيو ٢٠٢١
نسخة تجريبية

المجلس القومي للمرأة
THE NATIONAL COUNCIL FOR WOMEN

قطعة 11 شارع عبد الرزاق السنهوري من شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

تليفون: 61 900 234 - 62 900 234 (202+)

فاكس: 66 900 234 (202+)

الموقع الإلكتروني: www.ncw.gov.eg

عنوان الكتاب:

دليل عمل العاملين بمكتب شكاوى المرأة

الكتاب السادس: الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية

في ضوء قانون الأحوال المدنية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤
ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ١١٢١ لسنة ١٩٩٥

الإصدار الأول

طبعة: يونيو 2021

نسخة تجريبية

بطاقات تحقيق الشخصية

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

ما هو الرقم القومي	
– الرقم القومي هو رقم يصدر لكل مواطن ويرتبط به منذ ميلاده حتى وفاته ولا يتكرر حتي بعد وفاته	**المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الاحوال المدنية** تنشئ مصلحة الاحوال المدنية رقما قوميا لكل مواطن يرتبط به منذ ميلاده ولا يتكرر بعد وفاته
كيف يتم تحديد الرقم القومي للمواطن	
– تبدأ اولي مراحل اعطاء رقم للمواطن باصدار شهادة ميلاد بإسمه عند ولادته – حيث يتوجه ذوى الشأن لمكتب الصحة لقيد واقعة ميلاد مولود جديد يتم اعطاؤه ايصال لاستلام شهادة ميلاد المولود التي تصدر من السجل المدني – يقوم مكتب الصحة بارسال التبليغ للسجل المدني بقيده بالسجلات وارساله لمركز المعلومات – يقوم مركز المعلومات بتسجيل المواليد بقاعدة البيانات واصدار رقم قومي للمولود واصدار شهادة الميلاد بها الرقم القومي للمولود – يتوجه ذوى الشأن الي السجل المدني بالايصال المستلم من مكتب الصحة لاستلام شهادة الميلاد	**المادة 12 من اللائحة التنفيذية** يتم التبليغ عن واقعات الميلاد بمعرفة المكلفين بذلك وفقا لنص المادة 20 من القانون وتتخذ الاجراءت الاتيه بمعرفة الجهات الموضحة بعد:– **اولا : بمعرفة الجهة الصحية:–** – تسليم صاحب الشأن شهادة تحصين ضد الامراض مع ايصال لاستلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدني **ثالثا : بمعرفة مركز المعلومات:–** – تسجيل البيانات علي الحاسب الالي واصدار رقم قومي للمولود – اصدار شهادات الميلاد **ثانيا : بمعرفة السجل المدني:–** – تسليم شهادات الميلاد
ما هي دلالات ارقام الرقم القومى	
– الرقم الاول من اليسار : قرن الميلاد – الستة ارقام التالية هي تاريخ ميلاده – رقمين يعبران عن محافظة الميلاد – اربعة ميلاد لرقم مسلسل – رقم اخير اختياري لتأكيد صحة الرقم القومي	**المادة 3 من اللائحة التنفيذية** .. ، ويتكون الرقم القومي من 14 رقم بيانهم كالتالي الرقم الاول من اليسار قرن الميلاد، الستة ارقام التالية: تاريخ الميلاد، ورقمين لمحافظة الميلاد، واربعة ارقام لرقم

	مسلسل، ورقم اخير رقم اختياري للتأكيد علي صحة الرقم القومي
ما هي البيانات الرئيسية التي يجب ان تشتمل عليها البطاقة	
أبعاد بطاقة تحقيق الشخصية هي ابعاد قياسية دولية تكون حوالي بعرض 5 سم وارتفاع 9 سم وسمك اقل من اسم وتحتوي علي المعلومات الاساسية التالية - مكتب الاصدار - الرقم القومي المشار اليه بعاليه - الاسم الرباعي - محل الاقامة - النوع - الديانة - المهنة - اسم الزوج (للاناث المتزوجات) - تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة	**المادة 49 من قانون الخدمة المدنية** تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات واجراءات استخراجها **المادة 33 من اللائحة التنفيذية (الفقرة الاخيرة مضافة بقرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 2009- الوقائع المصرية العدد 87 في 2009/4/14)** وتحتوي البطاقة علي المعلومات التالية مكتب الاصدار، الرقم القومي، الاسم الرباعي، محل الاقامة، النوع، الديانة، المهنة، اسم الزوج (للاناث المتزوجات)، تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة
ما هي مدة سريان البطاقة	
البطاقة صلاحيتها 7 سنوات من تاريخ صدورها او حسب المدون بها	**المادة 52 من قانون الأحوال المدنية** يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها. ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد. **المادة 33 من اللائحة التنفيذية (الفقرة الاخيرة مضافة بقرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 2009- الوقائع المصرية العدد 87 في 2009/4/14)** تصدر مصلحة الاحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشرة عاما، وتسري للمدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه

	المادة الاولي من قرار وزير الداخلية رقم 1723 لسنة 2008 تكون مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية سبع سنوات من تاريخ استخراجها على أن يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة.
تجديد البطاقة بعد مدة السبعة سنوات	
- يجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها (7 سنوات) - تكون العقوبة حال عدم التجديد خلال 3 اشهر من انتهاء مدة سريان البطاقة هي غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد مائتي جنيه.	**المادة 52 من قانون الأحوال المدنية** يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها. ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد. **المادة 33 من اللائحة التنفيذية (الفقرة الاخيرة مضافة بقرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 2009- الوقائع المصرية العدد 87 في 2009/4/14)** تصدر مصلحة الاحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشرة عاما، وتسري للمدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه **المادة الاولي من قرار وزير الداخلية رقم 1723 لسنة 2008** تكون مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية سبع سنوات من تاريخ استخراجها على أن يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة. **المادة 66 من قانون الاحوال المدنية** يعاقب علي مخالفة احكام المواد 52 فقرة اولي، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد مائتي جنيه.

الابعاد القياسية للبطاقة	
أبعاد بطاقة تحقيق الشخصية هي ابعاد قياسية دولية تكون حوالي بعرض 5 سم وارتفاع 9 سم وسمك اقل من اسم	**المادة 49 من قانون الخدمة المدنية** تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات واجراءات استخراجها **المادة 33 من اللائحة التنفيذية (الفقرة الاخيرة مضافة بقرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 2009– الوقائع المصرية العدد 87 في 2009/4/14)** تصدر مصلحة الاحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشرة عاما، وتسري للمدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، وتحدد ابعاد البطاقة طبقا للمواصفات القياسية الدولية كما يلي – العرض 47 و 85 الي 72 و 85 ملليميتر – الطول 92 و 53 الي 30 و 54 ملليميتر – السمك 68 و 00 الي 84 و 00 ملليميتر
ماهو السن القانونى لاصدار بطاقة تحقيق الشخصية ؟	
– السن القانوني لاصدار بطاقة تحقيق شخصة هو سن ال 16 سنة – ويجب علي المواطن ان يتوجه لطلب اصدار البطاقة خلال 6 اشهر من بلوغه ذلك سن ال 16 – ويعد مرتكبا لمخالفة من خالف ذلك، وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز 6 اشهر او غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه – ويكون التوجه الي قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته.	**المادة 48 من قانون الاحوال المدنية** يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن. **المادة 68 من قانون الاحوال المدنية** يعاقب علي مخالفة احكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة اشهر او بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
الجهة المعنية باصدار بطاقات تحقيق الشخصية	
مصلحة الاحوال المدنية هي المختصة باصدار البطاقات وتضم – قسم السجل المدني الذي يتوجه اليه الطالب لتقديم الطلب وللاستلام لاحقا	**المادة 6 من قانون الاحوال المدنية** تختص مصلحة الاحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الاحوال المدنية المشار اليها في المادتين السابقتين في سجلات الوقائع المقابلة، كما تختص باصدار شهادات

– مركز اصدار البطاقات	الميلاد وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الاسرة وصور من جميع قيود الاحوال المدنية المسجلة لديها علي النحو المبين بالقانون ولائحته التنفيذية
اجراءات اصدار بطاقة تحقيق الشخصية	
دور الطالب 1. يتوجة الطالب الي قسم السجل المدني المقيم بدائرته في خلال 6 شهور من اكماله سن ال16 2. يقوم باستيفاء نموذج طلب استخراج بطاقة تحقيق شخصية مرفقا به المستندات المثبتة لصحة البيانات مع البطاقة السابقة ان وجدت. **دور قسم السجل المدني ومركز الاصدار :** 1. في التعامل مع المواطن: استيفاء الاوراق، اخذ بصمة الطالب وصورته وتسجيلها فورا علي الحاسب 2. في الدورة المستندية : قيد الطلب بالسجل المعد لذلك، اعداد بيان يومي بالطلبات، اعداد حافظة بالطلبات المقدمة وارسالها الي مركز الاصدار. 3. يقوم مركز الاصدار باستلام الحوافظ بالطلبات ومراجعاتها واستكمال تسجيل البيانات واتخاذ اجراءات اصدار البطاقة ثم ارسال البطاقة المصدرة الي قسم السجل المدني 4. يقوم قسم السجل المدني بتسليم البطاقات **ويجوز استخراج البطاقة اونلاين من المواقع التالية** – موقع وزارة الداخلية moi.gov.eg – موقع دليل الخدمات العامة psm.gov.eg – موقع بوابة الحكومه **مستندات اصدار البطاقة :** – **لضمان شخصية طالب البطاقة** يذهب معه احد اقاربه الي قسم السجل المدنى لضمانه	**المادة 33 من اللائحة التنفيذية (الفقرة الاخيرة مضافة بقرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 2009– الوقائع المصرية العدد 87 في 2009/4/14)** **اولا : بمعرفة المواطن :–** – يتقدم المواطن خلال ستة اشهر من تاريخ اكماله السادسة عشرة من عمره الي قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته بطلب الحصول علي بطاقة تحقيق الشخصية مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة البيانات مع البطاقة السابقة ان وجدت. **ثانيا : بمعرفة السجل المدني :–** – اخذ بصمة الطالب – اخذ صورة الطالب في الحال وتسجيلها علي الحاسب – قيد الطالب بالسجل المعد لذلك – اعداد بيان يومي عما قدم من طلبات استبدال او استخراج بطاقات تحقيق الشخصية – اعداد حافظة بالطلبات المقدمة موضحا بها الاسم ورقم القيد وارسالها الي مركز الاصدار – استلام البطاقة من محطة الاصدار بمركز المعلومات وتسليمها لاصحاب الشأن **ثالثا : بمعرفة مركز المعلومات :–** – استلام الحافظة بالطلبات من اقسام السجل المدني – يتم مراجعة البيانات ومطابقتها علي البيانات الموجودة علي الحاسب الالي واستكمال تسجيل

- **اثبات محل الاقامة:** ايصال مرافق تاريخه خلال السنة الحالية او عقد ملكية معتمد من جهة حكومية او معتمد بحكم محكمة او موثق في الشهر العقاري او عليه اثبات تاريخ - اثبات المهنة : تثبت المهنة بقواعدها بحسب الجهة التي يعمل بها فمن الممكن اثباتها ببرنت تأمينات ، كارنية نقابة ، بيان قيد بالجامعة، شهادة من جهة العمل معتمده. - الحالة الاجتماعية : يقدم بها بيان مثل وثيقة الزواج او الطلاق	جميع البيانات الموجودة بالطلب ثم اتخاذ اجراءات اصدار البطاقة - ارسال البطاقة المصدرة بحافظة لقسم السجل المدني اتسليمها لصاحب الشأن - اعداد بيان التعبئة - اعداد بيان التجنيد
رسوم اصدار بطاقات تحقيق الشخصية	
استخراج صورة رسمية من اي قيد من قيود الاحوال المدنية يكون بمقابل رسم يحدد بقرار، تتغير هذه الرسوم علي اوقات متقاربة ويمكن التعرف علي الرسوم المحددة للخدمات بزيارة ايا من المواقع ذات الصلة ومنها - موقع بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg - موقع وزارة الداخلية – مصلحة الاحوال المدنية www. cso.moi.gov.eg - موقع الخدمات العامة www. psm.gov.eg **ومن موقع مصلحة الاحوال المدنية في تاريخ الزيارة 7يونيو 2021 يتبين ان هناك 3 انواع من البطاقات** - عادية برسم 45 جنية تصدر بعد 15 يوم - مستعجلة برسم 120 جنية تصدر بعد 3 ايام - مميزة برسم 45 جنية تصدر في اليوم التالي	**المادة 55 من قانون الاحوال المدنية** يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل اصدار البطاقة الشخصية او تغيير بياناتها او اصدار بدل فاقد او تالف بما لا يجاوز عشرين جنيها **المادة 16 من قانون الاحوال المدنية** مع عدم الاخلال بالتزام مصلحة الاحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الاحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم اي من هذه الخدمات بصورة عاجلة بمقابل لمن يرغب من الافراد والهيئات، وذلك مقابل تكاليف اصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل خدمة
حجية بطاقة تحقيق الشخصية وهل يجوز عدم الاحتجاج بها ؟	
يجب علي كافة الجهات الاحتجاج بما ورد بالبطاقة من بيانات حيث تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية	**المادة 50 من قانون الأحوال المدنية الفقرة الاولي** تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز

المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.	للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
وجوب حمل بطاقة تحقيق الشخصية دائما	
- يتعين علي كل من بلغ سن ال16 دائما حمل بطاقته وتقديمها لمندوبي السلطات العامة متي طلبت منه للاطلاع عليها - ويعد مرتكبا لمخالفة من لا يحمل بطاقته او من يرفض تقديمها للسلطات العامة فور طلبها منه ويترتب علي ذلك توقيع عقوبة الغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه. - ويحدث عملا ان يتم عمل جنحه عدم حمل بطاقة في القسم - وعدم حمل البطاقة في المصالح العامة او في الجهات الخاصة اوجب القانون علي تلك الجهات عدم تنفيذ المعاملة ومن ذلك التسكين في الفنادق او التشغيل كما سيلي بيانه	**المادة 50 من قانون الأحوال المدنية الفقرة الثانية** ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها. **المادة 68 من قانون الاحوال المدنية** ويعاقب علي مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتي جنيه.
ما هي حدود صلاحيات السلطات العامة في بطاقة المواطن ؟	
- يجوز لمندوبي السلطات العامة طلب البطاقة للاطلاع عليها فقط - ولا يجوز لهم سحبها او الاحتفاظ بها - واذا خالف مندوبي السلطات العامة نص المادة 50 بأن قام بسحب البطاقة أو الاحتفاظ بها ينطبق عليه نص المادة 68 من قانون الاحوال المدنية وهي الغرامة التي لاتقل عن مائة ولا تزيد عن مائتي جنيه	**المادة 50 من قانون الأحوال المدنية** ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها. **المادة 68 من قانون الاحوال المدنية** ويعاقب علي مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتي جنيه.

تعطل تنفيذ الخدمات الحكومية بالحصول علي بطاقة الرقم القومي	
-	**المادة 2 من قانون الاحوال المدنية** تلتزم الجهات القائمة علي تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول علي بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها، وعلي المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات ان يبادورا باثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات **وتحدد الخدمات المشار اليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.** ويترتب علي عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها في الفقرة الاولي خلال سنة من تاريخ العمل بهذه المادة ايقاف تقديم الخدمة
التشغيل دون بطاقة تحقيق الشخصية او ببطاقة غير سارية	
- لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية او غير الحكومية تشغيل احدا او اعتباره طالبا دون حمله بطاقة تحقيق شخصية سارية المفعول - ويعاقب المختص حال مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تجاوز 3 اشهر او بالغرامة من 200 الي 500 جنيه.	**المادة 56 من قانون الأحوال المدنية** لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول **المادة 70 من قانون الاحوال المدنية** يعاقب علي مخالفة احكام المادة 56 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة التى لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائه جنيه.
التسكين بالفنادق	
- يجب علي مديرو الفنادق وما يماثلها ان يثبتوا بسجللاتهم البيانات الموضحة ببطاقة كل نزيل - ومخالفة ذلك يوجب العقوبة علي مجير الفندق بالحبس مدة قد تصل الي 6 اشهر و بالغرامة من 1000 الي 3000 الاف جنيه او باحدي العقوبتين	**المادة 57 من قانون الاحوال المدنية** على مديري الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن. **المادة 71 من قانون الاحوال المدنية**

	يعاقب علي مخالفة احكام المادة 57 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز مدته سته اشهر و بالغرامة التى لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه، او بإحدى هاتين العقوبتين.
تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية	
- اذا طرأ تغيير علي اي بيان من بيانات البطاقة يتعين علي المواطن التوجه بطلب تغيير بيانات البطاقة الي القسم الذي يقيم بدائرتع - يتعين تقديم الطلب خلال 3 أشهر من حدوث التغيير - مخالفة ذلك يوجب توقيع عقوبة الغرامة من 100 الي 200 جنيه	**المادة 53 من قانون الأحوال المدنية** إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته. **المادة 66 من قانون الاحوال المدنية** يعاقب علي مخالفة احكام المواد 53 ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد مائتي جنيه.
فقدان او تلف بطاقة بطاقة تحقيق الشخصية	
في حال فقد او تلف البطاقة يتعين علي صاحبها طلب اصدار بطاقة بديلة خلال 15 يوم من تاريخ الفقد او التلف ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لاحكام القانون - ومخالفة ذلك يوجب توقيع عقوبة الغرامة من 100 الي 200 جنيه	**المادة 54 من قانون الأحوال المدنية** على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لاحكام القانون **المادة 66 من قانون الاحوال المدنية** يعاقب علي مخالفة احكام المواد 54 فقرة اولي ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد مائتي جنيه.
حمل المواطن لبطاقتين	
- لا يجوز ان يكون المواطن حاملا لاكثر من بطاقة باحتفاظه بالبطاقة القديمة طالما صدرت له بطاقة بديلة وعليه تسليمها او الاقرار بفقدها.	**المادة 54 من قانون الأحوال المدنية** على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها التقدم بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.

– ومخالفة ذلك يوجب توقيع عقوبة الحبس مدة قد تصل الي سنة اوغرامة لا تقل عن 200 جنيه وتصل الي 500 جنيه – واذا ترتب علي تلك المخالفة ضررا يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر + الغرامة من 500 الي 1000 جنيه او احدى العقوبتين	ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون **المادة 34 من اللائحة التنفيذية** وفي جميع الاحوال يجب علي المواطن تسليم البطاقة السابقة عند استلامه للبطاقة البديلة مالم يقر بفقدها **المادة 69 من قانون الاحوال المدنية** يعاقب علي مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون بالحبس الذى لا تزيد مدته على سنة او بالغرامة التى لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. فاذا ترتب علي الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن علي الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.
اجراءات اصدار بطاقة بديلة في حالة فاقد ها او تالفها	
– التوجه خلال 15 يوم من تاريخ الفقد الي قسم السجل المدنى الذي يقيم بدائرته – الحصول علي الاستمارة المناسبة واستيفاء بياناتها – تسليم البطاقة القديمة	**المادة 54 من قانون الأحوال المدنية** على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لاحكام القانون
تزوير بيانات البطاقة	
– تعتبر بطاقة تحقيق الشخصية محرر رسمي سواء كانت مطبوعة او ما ورد بها من بيانات بالسجلات الورقية او الالكترونية – فاذا وقع بها تزوير تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقته او السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات	**المادة 72 من قانون الاحوال المدنية** في تطبيق احكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الالية وملحقاتها بمراكز معلومات الاحوال المدنية ومحطات الاصدار الخاصة بها المستخدمة في اصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة في محررات رسمية. فاذا وقع تزوير في المحررات السابقة او غيرها من المحررات الرسمية، تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

استعمال بطاقة الغير	
– استعمال بطاقة الغير يعد جنحة توجب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه او بإحدى العقوبتين – كذلك يعد مرتكبا لذات الجريمة من مكن غيره من استعمال بطاقته	**المادة 73 من قانون الاحوال المدنية ة**مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائه جنيه ولا تزيد على الف جنيه بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير او مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
ما هي بدائل بطاقة تحقيق الشخصية ؟	
– المجندين في وقت الحرب لهم بطاقة خاصة تصدرها وزارة الدفاع تقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية فقط – وفيما عدا ذلك فلا يوجد اي مستند يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية	**المادة 51 من قانون الخدمة المدنية** يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه
ما هي اجراءات الحصول علي بطاقة اذا كان المواطن بالخارج او اصدار بدل فاقد او تالف او اجراء تغيير فيها	
– يتم تقديم الطلب الي قنصلية مصر بالبلد التي يقيم فيها او الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج حال عدم وجود قنصلية بالبريد المسجل – تقوم القنصلية بارسال الطلب الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج – تتخذ الاجراءات العادية فيما بعد ذلك – تتسلم القنصلية القيد المطلوب وتسلمه لصاحب الشأن	**المادة 62 من قانون الاحوال المدنية** تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أي تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج في حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون. وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال **المادة 41 من اللائحة التنفيذية** تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بإرسال طلبات الحصول على بطاقة تحقيق شخصية لمواطن مقيم بالخارج على حافظة إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج حيث تتخذ الإجراءات العادية في شأن إصدار البطاقات أو تحديث بياناتها ثم ترسل البطاقات للقنصليات لتسليمها لاصحاب الشأن

الميلاد

للمواطنين والمقيمين بجمهورية مصر العربية

الابلاغ – القيد – التسجيل – استخراج صور رسمية من قيد الميلاد

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

اولا : التبليغ بواقعة الميلاد من قبل صاحب الشأن	
ما هي الجهة التي يتوجه المواطن اليها للابلاغ عن واقعة ميلاد ؟	
يتعين اولا بيان ان هناك فارقا بين الاخطار بواقعة الميلاد وبين قيدها – فالقيد هو الذي يتم علي اساسه لاحقا استخراج شهادة الميلاد – اما الاخطار يقصد به ان يقوم المكلف بالتبيلغ عن واقعة الميلاد للجهة المعنية بتلقي الاخطارات بوقائع الميلاد ومن ثم يقوم مكتب الصحة بارسال التبليغات للسجل المدني للقيد . **والجهة المعنية بتلقي التبليغات** هي مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته الواقعة وفي المناطق التي لا يوجد بها مكاتب صحة فانه يتم الاخطار في – الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل – العمدة او الشيخ او غيرها من الجهات	**المادة 4 من قانون الاحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994** تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين... ولوزير الصحة ان يحدد الجهة والشخص الذي يتلقي تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة. **الماده 22 من قانون الاحوال المدنيه** يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ
هل تختص مكاتب الصحة بتلقي اخطارات ميلاد المصريين فقط ؟	
تختص مكاتب الصحة بتلقي اخطارات الميلاد التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية – سواء بميلاد المواطنين – او الاجانب المقيمين **فماذا اذا حدثت واقعة ميلاد المصري خارج مصر او خلال رحلة عودته لمصر (سوال لاحق)**	**المادة 4 من قانون الاحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994** تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين

ما المستند الذي تحصل عليه بعد اخطار مكتب الصحة بواقعة الميلاد ؟	
1. شهادة التحصين من الامراض 2. ايصال لاستلام شهادة الميلاد من السجل المدني	**المادة 4 من قانون الاحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994** تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين، كما تختص باصدار شهادة للتحصين ضد الامراض تسمح بمتابعة المولود صحيا. **المادة 12 من القرار رقم 1121 لسنه 1995 اللائحة التنفيذية لقانون الاحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994** تتخذ الاجراءات الاتية بمعرفة الجهة الصحية 1. تسليم صاحب الشأن شهادة تحصين من الامراض مع ايصال لاستلام شهادة الميلاد من السجل المدني
متي واين يجب علي المكلف التبليغ بواقعة الميلاد ؟ وما جزاء عدم الابلاغ ؟	
- يجب التبليغ خلال 15 يوم من تاريخ حدوث واقعة الميلاد - يكون التبيلغ من قبل المكلفين به الي مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته الواقعة - وفي حال عدم قيام المكلف بالابلاغ فانه يعد مرتكبا لمخالفة تستوجب توقيع عقوبة الغرامة من 100 الي 200 جنيه - ومع ذلك يجوز التصالح مع المخالف مقابل دفع مبلغ 50 جنيه باذن خاص من مدير المصلحة او من ينيبه ولعذر يقبله.	**المادة 19 من قانون الاحوال المدنية** يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة **المادة 66 من قانون الاحوال المدنية** يعاقب علي مخالفة احكام المواد 19، ... بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي 200 جنيه. **المادة 77 من قانون الاحوال المدنية** لمدير مصلحة الاحوال المدنية بإذن خاص منه او من ينيبه ولاعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم احكام المادة 66 من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسن جنيها

من هم المكلفون بالابلاغ عن واقعة الميلاد ؟	
– والد الطفل ان كان حاضرا فإن لم يكن حاضرا تكون والدته بشرط اثبات العلاقه الزوجيه وتثبت بموجب عقد الزواج ان كانت الزوجية لا زالت قائمة او بحكم محكمة – يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الاقارب والاصهار البالغين حتي الدرجة الثانية للمولود – مديرى المستشفيات، ومديرو المؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي التى تقع فيها الولاده.	**المادة 20 من قانون الاحوال المدنية** الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم 1. والد الطفل إذا كان حاضرا. 2. والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. 3. مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات. 4. كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. 5. ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم
كيف تثبت والدة الطفل العلاقة الزوجية ؟	
– وثيقة الزواج او بحكم محكمة وفي حال امتناع الجهة عن قبول التبيلغ يتعين التوجه الي ادارة السجلات بالمحافظة التي توجد بعاصمة كل محافظة	**المادة 20 من قانون الاحوال المدنية** الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم 2– والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الاقارب والاصهار البالغين حتى الدرجة الثانية	
يقصد بذلك الاقارب والاصهار للوالدين حيث انه يقصد بالصهر هو اقارب الزوج او الزوج وعلي ذلك يجوز قبول التبليغ من – جدى المولود (درجة اولي للوالدين) – اعمام وعمات، اخوال وخالات المولود (درجة ثانية لوالدي المولود)	**المادة 20 من قانون الاحوال المدنية** الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم 4– كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ما هي المستندات المؤيدة لصحة واقعة الميلاد التي يتعين تقديمها عند الاخطار؟	
اخطار الولادة " شهادة الاطباء بما اجرونه من ولادة تؤكد صحة الواقعه ويجب ان تشتمل علي – تاريخ واقعة الولادة – اسم ام المولود – نوع المولود واعطاء الشهادة هو امر وجوبي علي الاطباء، والمرخص لهم بالتوليد، مفتشي الصحة بعد توقيع الكشف الصحي في حالات التوليد الاخري.	**المادة 20 من قانون الاحوال المدنية** (.... ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى
ما هو اثر عدم التبليغ او فوات مواعيده (ساقط قيد) ؟	
يعتبر المولود ساقط قيد وتتبع اجراءات اخري لقيده **(انظر فصل ساقطوا القيد)**	**المادة 43 من قانون الاحوال المدنية** في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد او الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد او وفاة.
علي من تقع المسئولية حال عدم التبليغ عن واقعة الميلاد ؟	
– تقع المسئوليه عن عدم التبليغ علي المكلفون بالترتيب المشار اليه سابقا وهم والد الطفل، والدة الطفل، مديرو المستشفيات بحسب الاحوال.	**المادة 20 من قانون الاحوال المدنية** (..... ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق)
وفاة الطفل قبل التبليغ به	
يتعين التفرقة بين حالتين – ميلاد الطفل حيا ثم وفاته قبل الابلاغ – ميلاد الطفل ميتا بعد الشهر السادس **اولا :** ميلاد الطفل حيا ثم وفاته قبل الابلاغ – الابلاغ بميلاده ثم وفاته – يتعين اتباع اجراءات القيد والوفاة المعتادة لقيد الواقعتين **ثانيا :** ميلاد الطفل ميتا بعد الشهر السادس – يصدر له تصريح دفن ولا يصدر له شهادة وفاة – يثبت في نموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفي عبارة طفل ميت بعد الشهر السادس	**المادة 28 من قانون الاحوال المدنية** اذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ. **المادة 18 من اللائحة التنفيذية** عند التبيلغ عن واقعة ولادة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصرح دفن ولا يصدر للطفل شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبيلغ في خانة بيانات المتوفي عبارة طفل ميت بعد الشهر السادس **المادة 19 من اللائحة التنفيذية**

	عند التبيلغ عن واقعة وفاة قبل التبليغ عن واقعة الميلاد تتخذ نفس اجراءات قيد واقعتي الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للطفل شهادة ميلاد وشهادة وفاة
تسمية المولود	
- لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية - وتكون العقوبة هي الغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه حال كونه كذلك. - ومع ذلك يجوز التصالح مع المخالف مقابل دفع مبلغ 50 جنيه باذن خاص من مدير المصلحة او من ينيبه ولعذر يقبله.	**المادة 21 من قانون الاحوال المدنية** لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية. **المادة 66 من قانون الاحوال المدنية** يعاقب علي مخالفة احكام المواد 21، ... بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي 200 جنيه. **المادة 77 من قانون الاحوال المدنية** لمدير مصلحة الاحوال المدنية بإذن خاص منه او من ينيبه ولاعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم احكام المادة 66 من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسن جنيها.
جزاء الابلاغ عن واقعة ميلاد سبق الابلاغ عنها	
- القائم بالابلاغ عن واقعة ميلاد تم الابلاغ عنها من قبل احد المكلفين يعتبر مرتكبا لمخالفه تستوجب توقيع عقوبة الحبس من شهر الي 6 اشهر او غرامة من 200 الي 500 جنيه. - ويشترط لتحقق اركان هذه الجريمة ان يقوم بالابلاغ مع سبق علمه بذلك واتجاه ارادته لارتكاب ذلك الفعل. - ومع ذلك يجوز التصالح مع المخالف مقابل دفع مبلغ 100 جنيه باذن خاص من مدير المصلحة او من ينيبه ولعذر يقبله.	**المادة 67 من قانون الاحوال المدنية** كل من يبلغ عن واقعة ميلاد او وفاة سبق الابلاغ عنها من احد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. **المادة 77 من قانون الاحوال المدنية** لمدير مصلحة الاحوال المدنية بإذن خاص منه او من ينيبه ولاعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم احكام المادة 66 من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسن جنيها. وله بإذن خاص منه او من ينيبه ولاعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم احكام

	المواد 67، 68، 69 من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ 100 جنيه
ثانيا : دور الجهة التي تتلقي البلاغ (الجهة الصحية)	
دور الجهة الصحية في تلقي التبليغ	
دور الجهة الصحية في التعامل مع المبلغين 1. يتلقي مكتب الصحة (او ما يقوم مقامه حال عدم وجوده) تبليغات وقائع الميلاد من المكلفين واستقبال المستندات التي تؤكد صحة الواقعة. 2. يتم تلقي الابلاغ علي نموذج معد خصيصا لذلك ويكون هذا النموذج من نسختين. 3. تقوم الجهة الصحية بمراجعة ما يلي: ▪ بمراجعة بيانات التبليغ ▪ اثبات الرقم القومي للوالدين ▪ اعتماد البيانات من الطبيب المختص ▪ ارفاق المستندات المؤيدة لصحة الواقعة 4. تقوم الجهة الصحية بقيد الواقعة بسجل المواليد الصحي (يختلف عن سجل مواليد الاحوال المدنية) برقم مسلسل بكل جهة صحية. 5. تقوم الجهة الصحية بتسليم صاحب الشأن شهادة تحصين ضد الامراض مع ايصال لاستلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدني	**المادة 19 من قانون الاحوال المدنية** .. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة **المادة 12 اللائحة التنفيذية** يتم التبليغ عن واقعات الميلاد بمعرفة المكلفين بذلك ... وتختص الجهة الصحية 1. مراجعة بيانات التبليغ واثبات الرقم القومي لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب المختص وارفاق المستندات المؤيدة لصحة الواقعة 2. قيد الواقعة بسجل المواليد الصحي برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية لكل سنة ميلادية 3. تسليم صاحب الشأن شهادة تحصين ضد الامراض مع ايصال لاستلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدني 4. مراجعة التبليغات واعداد الحافظة الاسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص 5. ارسال نسخة من التبيلغات والمستندات مرفقة بالحافظة الي قسم السجل المدني خلال 3 ايام من نهاية الاسبوع الصحي **6.** حفظ النسخة الاخرى من التبليغ
الاختصاص الاداري للجهة الصحية (تمهيدا للقيد)	
1. تقوم الجهة الصحية بمراجعة كافة التبليغات واعداد الحافظة الاسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص	**المادة 19 من قانون الاحوال المدنية** .. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة

2. ترسل نسخة من التبليغات والمستندات مرفقة بالحافظة الي قسم السجل المدني المقابل لها خلال 3 ايام من نهاية الاسبوع الصحي. 3. تحتفظ بالنسخة الثانية من الابلاغ لديها	**المادة 12 اللائحة التنفيذية** يتم التبليغ عن واقعات الميلاد بمعرفة المكلفين بذلك ... وتختص الجهة الصحية 1. مراجعة بيانات التبليغ واثبات الرقم القومي لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب المختص وارفاق المستندات المؤيدة لصحة الواقعة 2. قيد الواقعة بسجل المواليد الصحي برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية لكل سنة ميلادية 3. تسليم صاحب الشأن شهادة تحصين ضد الامراض مع ايصال لاستلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدني 4. مراجعة التبليغات واعداد الحافظة الاسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص 5. ارسال نسخة من التبيلغات والمستندات مرفقة بالحافظة الي قسم السجل المدني خلال 3 ايام من نهاية الاسبوع الصحي **6.** حفظ النسخة الاخرى من التبليغ **المادة 7 من قانون الاحوال المدنية** علي الجهات الصحية .... ارسال اخطارات اسبوعية عن وقائع الاحوال المدنية التي ابلغت بها او قامت بقيدها الي اقسام السجل المدني المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التي تؤكد الواقعة وبياناتها وذلك خلال ثلاثة ايام من انتهاء الاسبوع الذي سلم فيه التبليغ او الوثيقة. ويجب علي قسم السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع التي وردت عنها اخطارات في سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود الاخطار
التزامات الموظف المختص بالتسجيل بمكتب الصحة	
– يجب عليه تسجيل الواقعة طالما كانت مستوفاه لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة – يجب عليه التسجيل بدفتر المواليد الصحي	**مادة 23 من قانون الاحوال المدنية** يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة

- يجب عليه ذلك فورا فور تلقي التبيلغ - تسليم المبلغ شهادة تحصين من الامراض وايصال استلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدني	وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. **المادة 29 من قانون الاحوال المدنية** يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد.
هل يجوز رفض تسجيل واقعة ؟	
- لا يجوز رفض تسجيل وقائع الاحوال المدنية، وفي حال رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل الواقعة يحق لصاحب الشأن التظلم الي مدير ادارة الاحوال المدنية المختص خلال 7 ايام عمل - ويكون علي مدير ادارة الاحوال المدنية ابداء رأي مسبب يعلن به صاحب الشان كتابة خلال 30 يوم من رفع التظلم اليه. - وفي حال رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة يحق لصاحب الشأن أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة. - وفي حالة رفض القيد بعد رفعه لمدير مصلحة الاحوال المدنية يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني. ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه	**المادة 15 من قانون الاحوال المدنية** اذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة. وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني. ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه.

ثالثا : القيد (دور قسم السجل المدني)	
ثانيا دور قسم السجل المدني	
1. استلام التبليغات والحافظة الاسبوعية من مكتب الصحة. 2. مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة بالحافظة الاسبوعية واعتمادها وتتم مراجعتها علي الحوافظ الواردة بها والتأكد من استيفاء جميع بياناتها واتساقها واحكام القانون. 3. قيد الواقعة بسجل واقعات الميلاد خلال 3 ايام من تاريخ ورود الاخطار 4. ارسالها التبليغات بالحوافظ الخاصة الي مركز المعلومات لتسجيل البيانات وتدقيقها واعادتها لاقسام السجل المدني مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها 5. يقوم السجل المدني باستلام حافظة اصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الاصلية مع بيان تفصيلي للبيانات التي تم تسجيلها من مركز المعلومات 6. يقوم بمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الاسبوع الصحي للتأكد من صحتها 7. تسليم شهادة الميلاد لصاحب الشأن	**المادة 2 من اللائحة التنفيذية** تنشأ بمصلحة الاحوال المدنية السجلات التالية 1- سجل واقعات الميلاد وتسجل فيه واقعات الولاد **المادة 5 من اللائحة التنفيذية** تتلقي اقسام السجل المدني كافة التبليغات والاخطارات من مكاتب الصحة خلال المواعيد المقررة قانونا حيث يتم مراجعتها علي الحوافظ الواردة بها والتأكد من استيفاء جميع بياناتها واتساقها واحكام القانون ثم ارسالها بالحوافظ الخاصة الي مركز المعلومات لتسجيل بياناتها وتدقيقها واعادتها لاقسام السجل المدني مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها لمراجعتها والتأكد من صحة ادخال البيانات علي الحاسب الالي مرفقا بها شهادات الميلاد لتسليمها لصاحب الشأن. **المادة 12 من اللائحة التنفيذية** .. وتتخذ الاجراءات التالية بمعرفة قسم السجل المدني المختص 1. استلام التبليغات والحافظة الاسبوعية من مكتب الصحة. 2. مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة بالحافظة الاسبوعية واعتمادها وارسالها الي مركز المعلومات. 3. استلام حافظة اصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الاصلية مع بيان تفصيلي للبيانات التي تم تسجيلها من مركز المعلزمات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الاسبوع الصحي للتأكد من صحتها 4. تسليم شهادة الميلاد لصاحب الشأن

	المادة 29 من قانون الاحوال المدنية يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد. **المادة 7 من قانون الاحوال المدنية** ... ويجب علي قسم السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع التي وردت عنها اخطارات في سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود الاخطار
رابعا : التسجيل مركز المعلومات	
دور مركز المعلومات	
1. استلام حوافظ التبليغات من قسم السجل المدني المختص 2. تسجيل البيانات علي الحاسب الالي واصدار رقم قومي للمولود 3. طباعة البيانات ومراجعتها علي التبليغات 4. تصحيح اخطاء الادخال 5. اصدار شهادة ميلاد وارسالها مع حافظ اصدارات شهادات الميلاد مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيله الي قسم السجل المدني	**المادة 12 من اللائحة التنفيذية** .. وتتخذ الاجراءات التالية بمعرفة مركز المعلومات 1. استلام حوافظ التبليغات من قسم السجل المدني المختص 2. تسجيل البيانات علي الحاسب الالي واصدار رقم قومي للمولود 3. طباعة البيانات ومراجعتها علي التبليغات 4. تصحيح اخطاءالادخال 5. اصدار شهادة ميلاد وارسالها مع حافظ اصدارات شهادات الميلاد مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها الي قسم السجل المدني
كيف يتم اصدار الرقم القومي للمولود وشهادة الميلاد ؟	
يتم ذلك من خلال مركز المعلومات حيت يقوم بتسجيل بيانات المولود علي الحاسب الالي واصدار رقم قومي له يتم اصدار شهادة الميلاد وارسالها الي قسم السجل المدني لتسليمها لذوى	**المادة 12 من اللائحة التنفيذية** .. وتتخذ الاجراءات التالية بمعرفة مركز المعلومات – تسجيل البيانات علي الحاسب الالي واصدار رقم قومي للمولود

الشأن بعد تسليمه للايصال الذي حصل عليه من مكتب الصحة عند الابلاغ بواقعة الميلاد .	– اصدار شهادة ميلاد وارسالها مع حافظة اصدارات شهادات الميلاد مع بيان مع تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها الي قسم السجل المدني
خامسا : استخراج شهادة الميلاد	
من له الحق في طلب استخراج صورة من شهادة الميلاد ؟	
– القاعدة العامة لأي شخص اي يستخرج من مصلحة الاحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع (كلمة قيد تعني انها مسجلة) اذا كانت o المتعلقة به شخصيا o او بأصوله (الاب او الام او الاجداد) o او بفروعه (الابن او الابنة او الحفيد) o او بأزواجه. – ويجوز لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم طلب استخراج صورة من شهادة الميلاد المقيدة بشرط موافقة مدير المصلحة او من ينيبه، مما يعني انه يجوز للاخت استخراج صورة من شهادة ميلاد اخوها او للمطلقة استخراج صورة شهادة ميلاد طليقها – ويحق للجهات القضائية طلب صورة رسمية من اي قيد	**المادة 8 من قانون الاحوال المدنية** لأي شخص اي يستخرج من مصلحة الاحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او بأزواجه. وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من اي قيد من هذه القيود. ويجوز لمدير مصلحة الاحوال المدنية او من ينيبه اعطاء الصور المشار اليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم. وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات. وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان
اجراءات اصدار شهادة الميلاد	
يختلف الامر بحسب ما اذا كان اصدار لاول مرة ام صورة رسمية من شهادة صدرت من قبل: – لاول مرة تصدر بموجب الايصال الذي يتسلمه المبلغ عن واقعة الميلاد من مكتب الصحة ويتوجه به لقسم السجل المدني لاستلام شهادة الميلاد. – اما استخراج صورة رسمية من شهادة الميلاد المصدرة مسبقا يتبع ما يلي	**المادة 8 من اللائحة التنفيذية** يقدم طلب الحصول علي صور قيود وقائع الاحوال المدنية المسجلة بمصلحة الاحوال المدنية وفروعها علي النموذج المعد لذلك الي رئيس قسم السجل المدني بعد قيدها في الدفاتر المعدة لذلك واذا كان مقدم الطلب من المنصوص عليهم في الفقرة الاولي او الثانية من المادة 8 من القانون يؤشر رئيس قسم السجل المدني بالقبول لاستخراج صورة القيد المطلوب ويتم تسليم طالب

1- تقديم طلب الحصول علي صورة من قيد الميلاد بالنموذج المعد لذلك 2- يتم تقديم الطلب في قسم السجل المدني المختص 3- يقيد القسم الطلب في القيد المعد لذلك وتسليم الطالب صورة من الايصال 4- ترسل الطلبات علي صور القيود الي مركز المعلومات لاستخراج الصور وارسالها الي قسم السجل المدني 5- يتسلم قسم السجل المدني صور الوثائق لتسليمها للمواطنين بموجب الايصال وفي الواقع العملي اصبحت تتم كل تلك الاجراءات في نفس اليوم فيما يخص اصدار شهادات الميلاد.	صورة القيد ايصالا علي النموذج المعد لذلك. وترسل طلبات الحصول علي صور القيود الي مركز المعلومات بحافظة لاستخراج صور القيود المطلوبة واعادتها لاقسام السجل المدني التي تتولي تسليمها لاصحاب الشأن. وتعرض علي مدير مصلحة الاحوال المدنية اومن ينيبه الطلبات التي تقدم اعمالا لنص المادة 8 من القانون وذلك للتحقق من مدى توافر وجود مصلحة جادة لدى الطالب واصدار القرار اللازم بهذا لشأن. **المادة 4 من اللائحة التنفيذية** يتم اصدار الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وفقا للنماذج والسجلات المرفقة 15- شهادة ميلاد
رسوم اصدار شهادة الميلاد	
استخراج صورة رسمية من اي قيد من قيود الاحوال المدنية يكون بمقابل رسم يحدد بقرار، تتغير هذه الرسوم علي اوقات متقاربة ويمكن التعرف علي الرسوم المحددة للخدمات بزيارة ايا من المواقع ذات الصلة ومنها 1. موقع بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg 2. موقع وزارة الداخلية – مصلحة الاحوال المدنية www. cso.moi.gov.eg 3. موقع الخدمات العامة www. psm.gov.eg **ومن موقع مصلحة الاحوال المدنية في تاريخ الزيارة 7يونيو 2021** يتبين ان - شهادة ميلاد لاول مرة : 75 جنيه - شهادة ميلاد: 58 جنيه	**المادة 8 من قانون الاحوال المدنية** لأي شخص اي يستخرج ... وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات. وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان **المادة 11 من اللائحة التنفيذية** يحصل مبلغ خمسة جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تكاليف اصدار كافة الوثائق وكذا مقابل اداء الخدمات التي تقدمها مصلحة الاحوال المدنية وبما لا يجتوز الحد الاقصي للمبالغ المنصوص عليها في القانون. ويجوز لوزير الداخلية اعفاء من يثبت عدم قدرته علي اداء الرسوم المقررة لخدمات الاحوال مدنية وكذا في حالات الضرورة والكوارث الطبيعية

ميلاد المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية

ميلاد المصريين اثناء رحلة سفر الي الخارج او العودة لمصر

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

تمهيد

خدمات المصريين بالخارج يختص بها القنصليات قاعدة عامة وفي حال عدم وجود قنصلية في البلد المطلوب فيها الخدمة يتم التواصل مع سجل مدني المواطنين بالخارج من خلال البريد المسجل

المادة 10 من قانون الاحوال المدنية

تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الاحوال المدنية وطلبات الحصول علي البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج، وتنظم اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تتبع في هذه الاحوال.

اولا : التبيلغ

تثير مسألة التبيلغ ميلاد مولود علي غير الاراضي المصرية ثلاثة فرضيات

- **اولا:** المولود اثناء رحلة عودة من الخارج الي مصر
- **ثانيا:** ميلاد المولود اثناء السفر للخارج او كانت الوالدة مصرية ومقيمة فعليا بالخارج
- **ثالثا:** التبليغ بمولود ولد بالخارج وكان المكلف بالتبليغ بموجود بمصر

اولا: التبيلغ بميلاد مولود خلال رحلة عودة الي مصر

يتبع في شأن المولود اثناء رحلة عودة فيما القيد والتسجيل واستخراج صورة من شهادة الميلاد كافة الاجراءات العادية فيما عدا التبليغ

- **موعد التبليغ:** يكون التبليغ خلال 30 من تاريخ الوصول بدلا من 15 يوم من تاريخ الواقعة
- **مكان التبليغ:** يكون التبليغ في مكتب الصحة او الجهة الصحية في محل الاقامة بديلا عن الجهة الصحية التي حدثت بدائرتها الواقعة.
- **الاجراءات:** تتبع الاجراءات العادية

المادة 24 من قانون الاحوال المدنية

اذا حدثت واقعة ميلاد احد المواطنين خلال رحلة عودة من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة الي مكتب الصحة او الجهة الصحية في محل الاقائمة خلال 30 يوم من الوصول.

المادة 35 من اللائحة التنفيذية

اولا بمعرفة صاحب الشأن :-

اذا حدثت واقعة الميلاد اثناء العودة من الخارج فيجب التبليغ عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول الي مكتب الصحة او الجهة الصحية في محل الاقامة ويتم التبليغ عنها وفقا لاجراءات التبليغ عن واقعة الميلاد في الظروف العادية

ثانيا: **التبليغ بميلاد مولود خلال رحلة سفر الي الخارج او اذا كان الاهل مقيمين فعليا بالخارج**	
- **موعد التبيلغ :** يتم التبليغ خلال 3 اشهر من تاريخ حصول الواقعة - **مكان التبليغ:** يقدم التبليغ الي ▪ قنصلية مصر بالدولة محل الواقعة او محل الوصول ▪ او الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج الفرع الرئيسي بالبريد المسجل الموصى عليه - **الاجراءات: يتبع ما يلي بمعرفة صاحب الشأن** ▪ اذا حدثت واقعة الميلاد اثناء السفر للخارج وكان صاحب الشأن مقيم بالبلد الذى وصل اليه في حدود المدة التي حددها القانون (ثلاثة اشهر) فعليه ▪ تحرير اخطار بالواقعة مصحوبا بالمستندات الرسمية التي تؤيد صحة الواقعة والتقدم بها الي قنصلية جمهورية مصر العربية او ارسال المستندات بالبريد المسجل الموصى عليه الي قسم سجل مدنى المواطنين الخارج بالمركز الرئيسي	**المادة 58 من قانون الاحوال المدنية** يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي **تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج او اثناء السفر للخارج** خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الواقعة او الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به. ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة او الوصول او لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الاحوال المدنية وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات التبيلغ والقيد حتي اصدار شهادة الميلاد اوالوفاة وتسليمها لصاحب الشأن. **المادة 35 من اللائحة التنفيذية** واقعات الميلاد التي تحدث بالخارج يتم التبيلغ عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية جمهورية مصر العربية او الي الجهة الصحية المختصة في محل الاقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها الاجراءات التالية **اولا بمعرفة صاحب الشأن :-** اذا حدثت واقعة الميلاد اثناء السفر للخارج وكان صاحب الشأن مقيم بالبلد الذى وصل اليه في حدود المدة التي حددها القانون (ثلاثة اشهر) فعليه تحرير اخطار بالواقعة مصحوبا بالمستندات الرسمية التي تؤيد صحة الواقعة والتقدم بها الي قنصلية جمهورية مصر العربية او ارسال المستندات بالبريد المسجل الموصى عليه الي قسم سجل مدنى المواطنين الخارج بالمركز الرئيسي
ثالثا: **التبيلغ بميلاد مولود بالخارج وكان المكلف بالتبليغ موجودا بمصر**	
- **اذا كان يحمل المستندات** تتبع الاجراءات المعتادة مع مراعاة تقديم الاوراق الاجنبية المءيدة لصحة الواقعة مصدقا عليها من وزارة الخارجية - **اذا كان لا يحمل المستندات**	**المادة 58 من قانون الاحوال المدنية** يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج او اثناء السفر للخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الواقعة او الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به. ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة

– يتوجه صاحب الشأن الي سجل مدني المواطنين للخارج المركز الرئيسي خلال 3 اشهر من تاريخ حدوث الواقعة – تتبع اجراءات قيد ساقط القيد – يتم تقدير سن الطفل بالجهة الصحية بمحل اقامته	محل الواقعة او الوصول او لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الاحوال المدنية وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات التبليغ والقيد حتي اصدار شهادة الميلاد او الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.
اثر عدم التبيلغ	
يعتبر المولود ساقط قيد وتتبع اجراءات ساقطوا القيد لقيده .	**المادة 59 من قانون الاحوال المدنية** في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد او الوفاة خلال المدة المحددة بالقانونو اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد او وفاة وتنظم اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تتبع لقيد الواقعة
ثانيا : دور الجهة التي تتلقي التبليغ (القنصلية، الجهة الصحية، السجل المدني)	
دور الجهة التي تلقت التبليغ اذا كانت القنصلية او الجهة الصحية	
اولا: دور القنصلية المصرية – تقوم القنصلية باستلام الاخطارات والمستندات الصادرة من الجهات الرسمية المقدمة من المواطن – تقوم القنصلية بمراجعة البيانات والتأكد من تمتع صاحب الشان بالجنسية المصرية – تقوم القنصلية بتحرير التبليع من واقع بيانات الاخطار والمستندات واعتماد نموذج التبيلغ وختمه بخاتم القنصلية. – تقوم القنصلية بقيد الاخطار بالدفتر الخاص بالواقعة – تقوم القنصلية بارسال الاخطارات والمستندات الي قسم سجل مدني المواطنين – استلام شهادات الميلاد المرسلة من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وقيدها بالدفتر وتسليمها لصاحب الشان.	**المادة 35 من اللائحة التنفيذية** واقعات الميلاد التي تحدث بالخارج يتم التبيلغ عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية جمهورية مصر العربية او الي الجهة الصحية المختصة في محل الاقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها الاجراءات التالية **ثانيا** : بمعرفة قنصلية جمهورية مصر العربية او الجهة الصحية المختصة :– – استلام الاخطار والمستندات الصادرة من الجهات الرسمية المقدمة من المواطن – مراجعة كافة البيانات والتأكد من تمتع صاحب الشأن بالجنسية المصرية – تحرير نماذج التبيلغ من واقع بيانات الاخطار والمستندات – اعتماد النماذج وختمها بخاتم القنصلية – قيد الواقعة بالدفتر الخاص بها – ارسال الاخطارات المقدمة من المواطنين ونماذج التبليغ المحررة الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج

	– استلام شهادة الميلاد المرسلة عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج – استيفاء قيود الواقعة بالدفتر – تسليم شهادة الميلاد الي صاحب الشان فيها
ثالثا : القيد والتسجيل واصدار شهادة الميلاد (السجل المدني)	
دور الجهة التي تلقت التبليغ اذا كانت هي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج	
– استلام المستندات ونماذج التبيلغ المرسلة عن طريق القنصلية او بالبريد المسجل الموصى عليه – مراجعة المستندات والنماذج وارسالها الي مركز المعلومات لاتخاذ اجراءات القيد واصدار شهادة الميلاد – ارسال شهادة الميلاد الي القنصلية عن طريق وزارة الخارجية او لصاحب الشأن بعد سداد تكاليف الاصدار والارسال لمصلحة الاحوال المدنية – حفظ مستندات الواقعة وشهادة الميلاد الاجنبية	**المادة 35 من اللائحة التنفيذية** واقعات الميلاد التي تحدث بالخارج يتم التبيلغ عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية جمهورية مصر العربية او الي الجهة الصحية المختصة في محل الاقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها الاجراءات التالية **ثالثا : بمعرفة قسم سجل مدني المواطنين بالخارج:-** – استلام المستندات ونماذج التبيلغ المرسلة عن طريق القنصلية او بالبريد المسجل الموصى عليه – مراجعة المستندات والنماذج وارسالها الي مركز المعلومات لاتخاذ اجراءات القيد واصدار شهادة الميلاد – ارسال شهادة الميلاد الي القنصلية عن طريق وزارة الخارجية او لصاحب الشأن بعد سداد تكاليف الاصدار والارسال لمصلحة الاحوال المدنية – حفظ مستندات الواقعة وشهادة الميلاد الاجنبية
التسجيل بطرق اخري غير الواردة بالقانون المصري	
– يعتبر التسجيل صحيحا اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.	**المادة 9 من قانون الاحوال المدنية** كل تسجيل لواقعة احوال مدنية حدثت في دولة اجنبية لاحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.
رابعا : استخراج صورة رسمية من شهادة الميلاد اذا كان صاحب الشأن بالخارج	
تقديم الطلب بواسطة صاحب الشأن الي القنصلية	
– تقديم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد لذلك الى القنصلية التي يقيم في دائرتها .	**المادة 40 من اللائحة التنفيذية**

– استلام ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية . – استلام صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم في دائرتها او من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة .	يتبع في شان اصدار قيود واقعات الاحوال المدنية للمواطنين بالخارج الاجراءات التالية **اولا :** بمعرفة صاحب الشأن :- – تقديم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد لذلك الي القنصلية التي يقيم في دائرتها – استلام ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية – استلام صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم في دائرتها او من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة
دور القنصلية	
– استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك – تحرير ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه الي صاحب الشأن – ارسال الطلب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج – استلام صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني المواطنين بالخاج – تسليم صورة القيد المطلوبة الي صاحب الشأن – تحصيل الرسوم المقررة و تكاليف الاصدار لحساب مصلحة الاحوال المدنية	**المادة 40 من اللائحة التنفيذية :** **ثانيا :** بمعرفة القنصلية :- – استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك – تحرير ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه الي صاحب الشأن – ارسال الطلب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج – استلام صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني المواطنين بالخاج – تسليم صورة القيد المطلوبة الي صاحب الشأن – تحصيل الرسوم المقررة و تكاليف الاصدار لحساب مصلحة الاحوال المدنية
دور السجل المدني	
– استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد من القنصلية او من صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية وقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك . – احالة الطلب الي مركز المعلومات لاعداد صورة القيد .	**المادة 40 من اللائحة التنفيذية :** **ثالثا :** بمعرفة قسم السجل المدني بسجل مدني المواطنين بالخارج :- – استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد من القنصلية او من صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية وقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك – احالة الطلب الي مركز المعلومات لاعداد صورة القيد

– استلام صورة القيد المطلوبة وارسالها الي القنصلية او الي صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية بعد سداد الرسوم المقر.	– استلام صورة القيد المطلوبة وارسالها الي القنصلية او الي صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية بعد سداد الرسوم المقررة
خامسا : سقوط قيد ميلاد للمصريين بالخارج	
متى تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد ؟	
هي واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة (3 اشهر)	**المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج
تقديم طلب قيد ساقط القيد	
– يتعين علي صاحب الشأن تقديم طلب مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة الواقعة – يقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك بالسجل او بالقنصلية **المستندات الواجب تقديمها** – شهادة الميلاد الصادرة من الدولة التي حدثت الولادة علي ارضها **الجهة التي يتوجه اليها الطالب لتقديم الطلب والاجراءات (سؤال لاحق)**	**المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من الجهة التي حدثت الولادة علي ارضها طبقا لنص المادة 9 من القانون **المادة 9 من قانون الخدمة المدنية** كل تسجيل لواقعة احوال مدنية حدثت في دولة اجنبية لاحد مواطنى جمهورية مصرالعربية يعتبر صحيحا اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين جمهورية مصرالعربية
اذا كان الطالب مقيما بالخارج	
– يقدم الطلب الي القنصلية المقيم بدائرتها مرفقا به المستندات – تقوم القنصلية بقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك – تقوم القنصلية بارسال الطلب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج – يقوم السجل باتباع اجراءات القيد المقررة – يراعي بالنسبة لتقدير سن ساقط القيد الاعتداد ببيانات شهادة الميلاد المقدمة مع الطلب	**المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من الجهة التي حدثت الولادة علي ارضها طبقا لنص المادة 9 من القانون – واذا كان الطالب مقيما بالخارج يقدم الطلب الي القنصلية المصرية المقيم بدائرتها وعليها قيده بالدفتر الخاص وارساله الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتباع الاجراءات المقررة لذلك علي ان يراعي بالنسبة لتقدير سن ساقط القيد الاعتداد ببيانات شهادة الميلاد المقدمة مع الطلب

اذا كان الطالب موجودا بمصر	
اذا كان الطالب يحمل المستندات - يتوجه الطالب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج - تتبع اجراءات قيد عادية ويتسلم شهادة الميلاد **اذا كان لا يحمل مستندات** - يتوجه للجهة الصحية التي يقيم بدائرتها - تقوم الجهة الصحية بارسال التبليغ والاوراق الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج - يعرض السجل المدني المدنى الاوراق علي اللجنة المختصة - تصدر اللجنة قرارها بالقيد - تكون التحريات بالرجوع الي الجهات الحكومية صاحبة الشأن	**المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من الجهة التي حدثت الولادة علي ارضها طبقا لنص المادة 9 من القانون - اذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية ويحمل المستندات فعليه التقدم الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج الذى عليه اتمام اجراءات ساقط قيد ميلاد عادية وتسليم شهادة الميلاد لصاحب الشأن - واذا كان المواطن موجودا بأرض جمهورية مصر العربية ولا يحمل المستندات المؤيدة لصحة الواقعة فعليه التقدم الي الجهة الصحية التي يقيم بدائرتها لتقدير سنه وارسال الاوراق الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتباع اجراءات العرض علي اللجنة المختصة واصدار قرارها بالقيد وتكون التحريات عن الواقعة بالرجوع الي الجهات الحكومية صاحبة الشأن.

اجراءات تسجيل طفل حديث الولادة مجهول النسب

دور من عثر علي الطفل، تسليم الطفل للجهات المختصة، قيده وتسجيله واصدار شهادة ميلاد

الاقرار بالابوة او الامومة للطفل المعثور عليه

العثور علي طفل ميت او وفاة الطفل بعد قيده

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

اولا : الاجراءات الواجب اتباعها عند عثور شخص علي طفل حديث الولادة مجهول النسب	
المقصود بالطفل المعثور عليه في احكام هذا القانون	
هو الطفل المعثور عليه مجهول الوالدين ويسمي مجهول النسب بإسم (كريم النسب) بموجب قرار رئيس مجلس 1143 لسنة 2020 بتعديل احكام قانون الطفل.	**المادة 25 من قانون الاحوال المدنية** إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية :- – إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة. – جهة الشرطة (مركز – قسم – نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها. – العمدة أو الشيخ في القرى. وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه. وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية
لمن يسلم الطفل المعثور عليه ؟	
1. إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة. 2. جهة الشرطة (مركز – قسم – نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها. 3. العمدة أو الشيخ في القرى.	**المادة 25 من قانون الاحوال المدنية** إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية :- – إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة. – جهة الشرطة (مركز – قسم – نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها. – العمدة أو الشيخ في القرى.

اين يودع الطفل المعثور عليه في النهاية ؟	
يتم ايداع الاطفال المعثور عليهم اذا كانو مجهولين النسب في احدي المؤسسات المعدة لاستقبال الاطفال حديثي الولادة (تابعة لوزارة التضامن)	**المادة 25 من قانون الاحوال المدنية** إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية: .... وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا
ما هي الاجراءت الواجب اتباعها ضمانا لقيد الطفل وحصوله علي شهادة ميلاد ؟	
– يتعين اخطار جهة الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وندب طبيب – يتعين توقيع الكشف الطبي عليه وقيده في سجل المواليد الصحي تمهيدا لاجراءات قيده – يتعين علي الجهة الصحية اخطار السجل المدنى المختص تمهيدا لقيده وتسجيلة واستخراج شهادة الميلاد كما سيلي بيانه	
ثانيا : دور الجهة التي تسلمت الطفل **ذكرنا ان الطفل يسلم الي العمدة او الشيخ، جهة الشرطة، او يسلم مباشرة لاحدى الدور المعدة لاستقبال الاطفال حديثي الولادة**	
اولا: العمدة او الشيخ اذا تسلم الطفل	
– استلام الطفل ممن عثر عليه – تسليمه فورا بالحالة التي يكون عليها للمؤسسة المختصة (احدي الدور المعدة لاستقبال حديثي الولادة) المختصه او جهة الشرطة	**المادة 13 من اللائحة التنفيذية** يقصد بالطفل المعثور عليه.... ويتبع في شأن قيده الاجراءات التالية **رابعا:** واجبات العمدة او الشيخ في القري :- يقوم العمدة او الشيخ باستلام الطفل المعثور عليه وتسليمه فور بالحالة التي يكون عليها للمؤسسة المختصة او جهة الشرطة ايهما اقرب
ثانيا: مؤسسات رعاية الاطفال حديثي الولادة اذا تسلمت الطفل	
– استلام الطفل المعثور عليه مباشرة او عن طريق جهة الشرطة – اخطار جهة الشرطة بالواقعة في حال تسلم الطفل مباشرة – استلام الطفل ممن عثر عليه او من الجهة الصحية او الشرطة	**المادة 13 من اللائحة التنفيذية** ... ويتبع في شأن قيده الاجراءات الاتيه للجهات الموضحة **ثالثا :** بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الاطفال المعثور عليهم :- – استلام الطفل المعثور عليه مباشرة او عن طريق جهة الشرطة

	– اخطار جهة الشرطة بالواقعة في حال تسلم الطفل مباشرة – استلام الطفل ممن عثر عليه او من الجهة الصحية او الشرطة – استلام شهادة ميلاد الطفل من قسم السجل المدنى المختص
ثالثا: **جهة الشرطة**	
– استلام الطفل وتحرير محضر – ندب طبيب الجهة الصحية لتوقيع الكشف الطبي علي الطفل وتقدير سنه وتسميته تسمية رباعية واتخاذ ما يلزم لرهاية الطفل صحيا حتي يتم تسليمه لاحدى مؤسسات الرعاية – تسليم الطفل لاحدى مؤسسات الرعاية – ابلاغ النيابة	**المادة 13 من اللائحة التنفيذية** **اولا :** بمعرفة الشرطة :– تلقي بلاغ العثور علي الطفل المعثور عليه في محضر ... – ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي علي الطفل وتقدير سنه وتسميته تسمية رباعية واتخاذ ما يلزم لرعاية الطفل صحيا حتي يتم تسليمه لاحدي المؤسسات المختصة
ثالثا : اجراءات قيد الطفل	
جهة الشرطة	
1–تلقي بلاغ العثور وتحرير محضر من اصل وصورتين يتضمن البيانات التالية – تاريخ وساعة وجهة العثور عليالطفل – اسم ولقب وصناعة من عثر عليه – الحالة التي عثر بها علي الطفل واوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة – وصف الملابس والاشياء التي وجدت معه وصفا دقيقا – نوع الطفل (ذكر او انثي) – التوقيع علي المحضر ممن عثر علي الطفل مالم يكن قد رفض ذكر بياناته 2– قيد المحضر الذي تم تحرير 3– ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي وتقدير سن الطفل وتسمة الطفل	**المادة 13 من اللائحة التنفيذية** ... ويتبع في شأن قيده الاجراءات الاتيه للجهات الموضحة **اولا :** بمعرفة الشرطة :– تلقي بلاغ العثور علي الطفل المعثور عليه في محضر يحرر من اصل وصورتين يتضمن البيانات الاتيه – تاريخ وساعة وجهة العثور عليالطفل – اسم ولقب وصناعة من عثر عليه – الحالة التي عثر بها علي الطفل واوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة – وصف الملابس والاشياء التي وجدت معه وصفا دقيقا – نوع الطفل (ذكر او انثي)

واتخاذ اجراءات رعاية الطفل حتي تسليمه لدار الرعاية 4- اثبات اسم الطفل والاب والام والسن بكل من نسختي النموذج المرفق بالمحضر 5- ارسال اصل المحضر الي النيابة المختصة 6- ارسال صورتي المحضر ونموذج التبيلغ الي الجهة الصحية التي يتبعها محل العثور علي الطفل وذلك لاتخاذ الاجراءات المعتادة لقيد الطفل وتسجيله واصدار شهادة ميلاد له	– التوقيع علي المحضر ممن عثر علي الطفل مالم يكن قد رفض ذكر بياناته – استيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة لذلك – قيد المحضر الذي تم تحريره – ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي علي الطفل وتقدير سنه وتسميته تسمية رباعية واتخاذ ما يلزم لرعاية الطفل صحيا حتي يتم تسليمه لاحدي المؤسسات المختصة – اثبات اسم الطفل والاب والام والسن والنوع بكل من نسختي النموذج المرفق بالمحضر – ارسال اصل المحضر الي النيابة المختصة وصورتيه مع نموذجي التبيلغ الي الجهة الصحية التي يتبعها محل العثور علي الطفل
دور الجهة الصحية المختصة	
اتخاذ الاجراءات الصحية بعد استلام الطفل 1. تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا بمعرفة طبيب الصحة المختص – ذكر اسم رباعي للاب – ذكر اسم – رباعي للام 2. اتخاذ اجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل **اتخاذ الاجراءات القانونية** 1. استلام الطفل المعثور عليه مباشرة او عن طريق جهة لشرطة 2. اخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة 3. استلام صورتي المحضر ونسختي التبليغ من شرطة محل العثور 4. تسليم الطفل لاحدى المؤسسات المعدة لذلك **اتخاذ الاجراءات اللازمة لقيد الطفل واصدار شهادة الميلاد**	**المادة 13 من اللائحة التنفيذية** ... ويتبع في شأن قيده الاجراءات الاتيه للجهات الموضحة **ثانيا** : بمعرفة الجهات الصحية :- – استلام الطفل المعثور عليه مباشرة او عن طريق جهة لشرطة – اخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة – استلام صورتي المحضر ونسختي التبليغ من شرطة محل العثور – تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا بمعرفة طبيب الصحة المختص – ذكر اسم رباعي للاب – ذكر اسم رباعي للام – اتخاذ اجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل – تسليم الطفل لاحدى المؤسسات المعدة لذلك

1. استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك باثبات رقم المحضر وتاريخع في الخانة المخصصة ببيانات المبلغ 2. قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحي برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختي التبيليغ 3. اثبات بخانة المبلغ الملاحظات بدفتر المواليد الصحي ورقم وتاريخ محضر العثور 4. الاحتفاظ باحدي نسختي المحضر ونماذج التبليغ 5. ارسال النسخة الاخرى من كل من المحضر ونموذج التبيلغ ضمن الحافظة الاسبوعية لقسم السجل المدني المختص	– استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك باثبات رقم المحضر وتاريخع في الخانة المخصصة ببيانات المبلغ – قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحي برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختي التبيليغ – اثبات بخانة المبلغ الملاحظات بدفتر المواليد الصحي ورقم وتاريخ محضر العثور – الاحتفاظ باحدي نسختي المحضر ونماذج التبليغ – ارسال النسخة الاخرى من كل من المحضر ونموذج التبيلغ ضمن الحافظة الاسبوعية لقسم السجل المدني المختص
دور قسم السجل المدني	
اتخاذ اجراءات قيد الطفل وتسجيله واصدار شهادة ميلاد – استلام نسخة التبيلغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الاسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها – ارسال نسخة المحضر والتبيلغ مرفقة بالحافظة الاسبوعية الي مركز المعلومات – استلام شهادة ميلاد الطفل المعثور عليه وارسالها الي الجهة المودع بها الطفل	**المادة 13 من اللائحة التنفيذية** ... ويتبع في شأن قيده الاجراءات الاتيه للجهات الموضحة **خامسا** : بمعرفة قسم السجل المدني :- – استلام نسخة التبيلغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الاسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها – ارسال نسخة المحضر والتبيلغ مرفقة بالحافظة الاسبوعية الي مركز المعلومات – استلام شهادة ميلاد الطفل المعثور عليه وارسالها الي الجهة المودع بها الطفل
رابعا : استلام الطفل المعثور عليه (الاقرار بالابوة او الامومة)	
الاجراءات الواجب اتباعها من قبل الام او الاب لاستلام الطفل المعثور عليه	
– التوجه الي جهة الشرطة التي عثر علي الطفل بدائرتها – تقديم طلب استلام الطفل – تقديم اقرار بالابوة او الامومة	**المادة 14 من اللائحة التنفيذية** اذا تقدم مواطن او مواطنة لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثور عليه بعد الاقرار بالابوة او الامومة تتخذ الاجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد

دور جهة الشرطة	
1- استلام الطلب مرفقا به اقرار الامومة او الابوة 2- اخطار الجهة الصحية بمحل العثور لوقف اجراءات القيد 3- تحرير محضر من صورتين يثبت فيه - يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل - نوع الطفل - اسم صاحب الاقرار ولقبه وجنسيته ومحل اقامته ومهنته ورقمه القومي. - البيانات الكافية لمطابقة الاقرار بما اثبت في محضر العثور علي الطفل 4- ارسال اصل المحضر الي النيابة المختصة للتصرف والبت في امر تسليم الطفل 5- اثبات تصرف النيابة علي صورتي المحضر	**المادة 14 من اللائحة التنفيذية** اذا تقدم مواطن او مواطنة لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثور عليه بعد الاقرار بالابوة او الامومة تتخذ الاجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد **أولا :** بمعرفة شرطة محل العثور :- - استلام اقرار الابوة او الامومة من المقر بالابوة او الامومة - اخطار الجهة الصحية لمحل العثور علي الطفل لايقاف اجراءات القيد - تحرير محضر بالواقعة من اصل وصورتين يثبت فيه ما يلي o يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل o نوع الطفل o اسم صاحب الاقرار ولقبه وجنسيته ومحل اقامته ومهنته ورقمه القومي. o البيانات الكافية لمطابقة الاقرار بما اثبت في محضر العثور علي الطفل - ارسال اصل المحضر الي النيابة المختصة للتصرف والبت في امر تسليم الطفل - اثبات تصرف النيابة علي صورتي المحضر
اذا تقدم اي من الوالدين هل تثبت بيانات الوالد الاخر	
عدم اثبات بيانات الوالد الاخر ما لم يتقدم باقرار بصحتها وتظل البيانات التي اثبتها الطبيب المختص قائمة الي ان يتم اقراره ويتعين حضور الوالدين المقرين	**المادة 14 من اللائحة التنفيذية** اذا تقدم مواطن او مواطنة لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثور عليه بعد الاقرار بالابوة او الامومة تتخذ الاجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد **أولا:** بمعرفة شرطة محل العثور :- عدم اثبات بيانات الوالد الاخر ما لم يتقدم باقرار بصحتها وتظل البيانات التي اثبتها الطبيب المختص قائمة الي ان يتم اقراره

تضرف النيابة	
للنيابة اما ان تأمر بتسليم الطفل الي المقر او لا **اذا امرت بتسليم الطفل** – فترسل صورتا المحضر الي الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لاتخاذ التبليغ عن الواقعة وفقا للاجراءات المعتادة تمهيدا للقيد والتسجيل بالاجرارات العادية **اذا امرت بعدم تسليم الطفل** – يتم اخطار الجهة الصحية بمحل العثور للاستمرار في اجراءات القيد وفقا للبيانات التي اثبتها الطبيب مع ارسال صورتي المحضر للجهة الصحية لحفظ احدهما مع اوراق الواقعة وارسال الاخرى لقسم السجل المدني.	**المادة 14 من اللائحة التنفيذية** اذا تقدم مواطن او مواطنة لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثور عليه بعد الاقرار بالابوة او الامومة تتخذ الاجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد **أولا :** بمعرفة شرطة محل العثور :- – اذا امرت النيابة بتسليم الطفل الي المقر به فترسل صورتا المحضر الي الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لاتخاذ التبليغ عن الواقعة وفقا للاجراءات المعتادة. واذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل الي المقر به فيتم اخطار الجهة الصحية بمحل العثور للاستمرار في اجراءات القيد وفقا للبيانات التي اثبتها الطبيب مع ارسال صورتي المحضر للجهة الصحية لحفظ احدهما مع اوراق الواقعة وارسال الاخرى لقسم السجل المدني.
طلب احد الوالدين استلام الطفل بعد انتهاء اجراءات قيده	
يتبع في شأنه اجراءات تصحيح القيد (راجع فصل تصحيح قيد الميلاد)	**المادة 14 من اللائحة التنفيذية** اذا تقدم مواطن او مواطنة لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثور عليه بعد الاقرار بالابوة او الامومة تتخذ الاجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد **أولا :** بمعرفة شرطة محل العثور :- واذا تقدم احد الوالدين باقرار بعد قيد الواقعة فيتبع في شأنها ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 47. **المادة 47 من قانون الخدمة المدنية** لا يجوز اجراء اي تغيير او تصحيح في قيود الاحوال الشخصية المسجلة الا بناء علي ... ويكون اجراءات التغيير او التصحيح في ... او .. او اثبات النسب بناء علي احكام او وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون الحتجه الي استصدار قرار من اللجنة المشار اليها

دور الجهة المختصة بمحل الميلاد في تسليم الطفل	
– استلام صورتي المحضر من شرطة محل العثور – حفظ احدى صورتي المحضر مع اوراق الواقعة . – اتباع الاجراءات العادية المتبعة في حالة التبليغ عن واقعة ميلاد طبقا للظروف العادية .	**المادة 14 من اللائحة التنفيذية :** **ثانيا :** بمعرفة الجهة المختصة بمحل الميلاد :- – استلام صورتي المحضر من شرطة محل العثور . – حفظ احدى صورتي المحضر مع اوراق الواقعة – اتباع الاجراءات العادية المتبعة في حالة التبليغ عن واقعة ميلاد طبقا للظروف العادية
دور المؤسسات المعدة لاستقبال الاطفال حديثى الولادة في تسليم الطفل	
تسليم الطفل الى المقر بالأبوة او الأمومة وتقوم بتنفيذ قرار النيابة .	**المادة 14 من اللائحة التنفيذية :** **ثالثا :** بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الاطفال حديثى الولادة :- – تسليم الطفل الى المقر بالأبوة او الأمومة بتنفيذ قرار النيابة في هذا الشأن .
وفاة الطفل بعد اتخاذ اجراءات قيده	
– في حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الاجراءات المقررة بجهة الشرطة او بالجهة الصحية او قسم السجل المدني فيستمر السير في باقي الاجراءات حتى يتم قيده وإصدار شهادة الميلاد ، وتقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاه بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه .	**المادة 14 من اللائحة التنفيذية :** **ثالثا :** بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الاطفال حديثى الولادة :- – في حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الاجراءات المقررة بجهة الشرطة او بالجهة الصحية او قسم السجل المدني فيتعين السير في باقي الاجراءات حتى يتم قيده وإصدار شهادة الميلاد ، وتقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاه بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه
العثورعلي الطفل ميت	
وفي حالة العثور على الطفل ميتا فيكتفى بقيد وفاته ويتم اتباع الاجراءات المقررة وتقوم الشرطة بإخطار الجهة الصحية بذلك .	**المادة 14 من اللائحة التنفيذية :** **ثالثا :** بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الاطفال حديثى الولادة :-

	وفي حالة العثور على طفل ميتا فيكتفى بقيد وفاته ويتم اتباع الاجراءات المقررة وتقوم الشرطة بإخطار الجهة الصحية بذلك .

الطفل غير الشرعي

التبيلغ ، القيد ، التسجيل، استخراج شهادة الميلاد

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

القاعدة

- انه يتعين علي المكلفين بالابلاغ التوجه للجهة الصحية للتبيلغ بميلاد الطفل
- وتثور الاشكالية اذا ما تبين من بيانات التبيلغ ان الطفل غير شرعي

المقصود بالطفل غير الشرعي في احكام هذا القانون

المولود غير الشرعي هو المولود الذي ولد من دون رابطة زوجية بين الوالدين واشترط القانون عدم تسميته باللقيط	**المادة 15 من اللائحة التنفيذية** اذا ثبت من بيانات التبيلغ ان المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة بين الوالدين وجب علي الجهة الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الواردة بالتبيلغ

اولا : التبليغ

التبليغ وثبوت حالة ان الطفل غير شرعي

- القاعدة هي ان صاحب الشان يتعين عليه التوجه للجهة الصحية المختصة من اجل التبليغ بواقعة ميلاد المولود - وتقوم الجهة الصحية بمراجعة بيانات التبليغ واثبات الرقم القومي لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب المختص وارفاق المستندات المؤيدة لصحة الواقعة - فاذا ثبت من البيانات انه طفل غير شرعي تتبع الاجراءات التالية	**المادة 12 من اللائحة التنفيذية** يتم التبليغ عن واقعات الميلاد بمعرفة المكلفين بذلك ... وتختص الجهة الصحية - مراجعة بيانات التبليغ واثبات الرقم القومي لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب المختص وارفاق المستندات المؤيدة لصحة الواقعة **المادة 15 من اللائحة التنفيذية** - اذا ثبت من بيانات التبيلغ ان المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة بين الوالدين وجب علي الجهة الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الواردة بالتبيلغ

دور الجهة الصحية التي تلقت التبليغ	
اذا ثبت من بيانات التبيلغ ان المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة بين الوالدين وجب علي الجهة الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الوالدة بالتبيلغ ويتم ما يلي – يقوم الطبيب المختص باختيار اسم لمن لم يتقدم باقرار البنوة	**المادة 12 من اللائحة التنفيذية** يتم التبليغ عن واقعات الميلاد بمعرفة المكلفين بذلك ... وتختص الجهة الصحية – مراجعة بيانات التبليغ واثبات الرقم القومي لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب المختص وارفاق المستندات المؤيدة لصحة الواقعة **المادة 15 من اللائحة التنفيذية** اذا ثبت من بيانات التبيلغ ان المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة بين الوالدين وجب علي الجهة الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الواردة بالتبيلغ ويقوم الطبيب المختص باختيار اسم لمن لم يتقدم من الوالدين باقرار البنوة
كيف يتم الاقرار بالبنوة ؟	
اذا رغب احد الوالدين او كلاهما في الاقرار بأبوة المولود او امومته – يكون ذلك بطلب كتابي – يحرر الطلب الكتابي من نسختين يقدما الي الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد اثبات تاريخ تقديم الطلب وختمها بخاتم الجهة الصحية – ترفق نسخة بكل صورة من صورتي التبيلغ	**المادة 15 من اللائحة التنفيذية** .. واذا رغب احد الوالدين او كلاهما في الاقرار بأبوة المولود او امومته يكون ذلك بطلب كتابي يحرر من نسختين يقدما الي الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد اثبات تاريخ تقديم الطلب وختمها بخاتم الجهة الصحية وترفق نسخة بكل صورة من صورتي التبيلغ.
كيف يتم اختيار اسم للمولود غير الشرعي ؟	
تسمية المولود غير الشرعي يكون – اما ان يتقدم الوالدين باقرار بنوة المولود حينها يسمي الطفل باسم والديه – او يتقدم احدهما فقط باقرار البنوة فيسمي المولود باسمه ويختار الطبيب اسما للطرف الاخر الذي لم يتقدم باقرار البنوة	**المادة 15 من اللائحة التنفيذية** اذا ثبت من بيانات التبيلغ ان المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة بين الوالدين وجب علي الجهة الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الواردة بالتبيلغ ويقوم الطبيب المختص باختيار اسم لمن لم يتقدم من الوالدين باقرار البنوة

– او لا يتقدم ايهما بطلب اقرار بنوة فيقوم الطبيب باختيار اسم رباعي للطفل وللوالدين	... واذا لم يقدم طلب من اي من الوالدين يقوم الطبيب باختيار اسم رباعي للطفل وللوالدين وفي جميع هذه الحالات التي يتم فيها اختيار الاسماء بمعرفة الطبيب يتم التأشير بذلك في دفتر المواليد الصحي والتبيلغ وتستكمل باقي الاجراءات
ماهى الحالات التى لا يجوز اثبات اسم الوالد او الوالده في التبليغ؟ وكيف تتم تسميته ؟	
1. اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما. 2. إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها. 3. بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه 4. إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه ويقوم الطبيب باختيار اسم الوالد او الوالدة او كليهما حسب الاحوال	**المادة 15 من اللائحة التنفيذية** ... ولا تقبل طلبات الاقرار بالابوة او الامومة بالنسبة للحالات الواردة بالمادة 27 من القانون ويقوم الطبيب باختيار اسم الوالد او الوالدة او كليهما حسب الاحوال **المادة 27 من قانون الاحوال المدنية** استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية: 1– اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما. 2– إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها. 3– بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، 4– إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.
كيف يتم قيد الطفل الغير شرعي في عدم وجود من يقر بالابوة او الامومة ؟	
تتبع اجراءات قيد الطفل حديث الولادة مجهول النسب (كريم النسب)	
القيد ، التسجيل، استخراج شهادة الميلاد	
تتبع القواعد العامة في المواليد بصفة العامة بالتنسيق بين الجهات الصحية، السجل المدني، مركز المعلومات (راجع فصل الميلاد)	

قيد ساقط قيد الميلاد

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

ما المقصود بساقط قيد ؟	
ساقط قيد الميلاد : هو من ولد ولم يتم التبليغ بميلاده خلال 15 يوم من تاريخ ميلاده، واذا اعتبر المولود ساقط قيد بفوات مدة ال 15 يوم تتبع اجراءات مختلفه لقيده ولكن تتبع الاجراءات العادية لتسجيله واستخراج شهادة الميلاد	**المادة 43 قانون الاحوال المدنية** في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد الميلاد أو الوفاة. **المادة 25 من اللائحة التنفيذية** تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد اذا حدثت ولم يبلغ عنها خلال خمسة عشر يوما من حدوثها

ما هي اجراءات قيد ساقط القيد ؟

1. يقوم صاحب الشأن بتقديم طلب قيد ساقط قيد الي الجهة الصحية المختصة (ماهي الجهة الصحية المختصة) مرفقا بها المستندات المؤيدة لصحة الواقعة (ما هي المستندات).
2. تختص الجهة الصحية بتقدير سن ساقط القيد (كيف يتم تقدير السن)، تسليم صاحب الشأن ايصال به رقم القيد بدفتر ساقطى القيد ارسال الاوراق للسجل المدنى واستلام اخطار بقيد الواقعة
3. يقوم قسم السجل المدنى بالتنسيق من اجل اجراء البحث بواسطة مركز المعلومات (ماهو البحث) والتحريات الادارية بواسطة قسم الشرطة (ماهى التحريات الادارية) ، اخطار قسم الشرطة لاتخذ الاجراءات القانونية نحو المسئول عن عدم التبليغ (المسئولية عن عدم التبليغ)،
4. تقوم شرطة الاحوال المدنية اصدار قرار بقيد الواقعة (اقل من سنة) او عرضها علي اللجنة المشار اليها في القانون (اكبر من سنة)، ثم اخطار مركز المعلومات بالقرارات الصادة لاتخاذ اجراءات التسجيل وابلاغ قسم السجل المدنى مرفقا صور القيود
5. يقوم قسم الشرطة بالتحريات الادارية واتخاذ الاجراءات القانونية نحو المسئول عن عدم التبليغ

اولا : تقديم طلب قيد ساقط القيد

دور صاحب الشأن – اجراءات تقديم الطلب

– التوجه الي الجهة الصحية المختصة – تقديم بطلب قيد ساقط قيد الميلاد – يجب ان يكون علي الطلب صورة صاحب القيد – يقدم الطلب مصحوبا بالمستندات المؤيدة لصحة الواقعة (سبق الاشارة عنها)	**المادة 25 من اللائحة التنفيذية البند اولا بمعرفة صاحب الشأن** – التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميلاد وعليه صورة صاحب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة لصحة

– استلام ايصال تقديم الطلب – استلام صورة قيد الميلاد من قسم السجل المدنى	الواقعة .. وذلك الي الجهة الصحية التي حدثت الولادة بدائرتها او جهة محل الاقامة) – استلام ايصال تقديم الطلب – استلام صورة قيد الميلاد من قسم السجل المدنى
المستندات الواجب تقديمها لقيد ساقط القيد	
المستندات المؤيدة لصحة الواقعة – مستندات تؤيد صحة محل الميلاد – مستندات تؤيد صحة اسماء الوالدين وقيام العلاقة الزوجية بينهم. – فاذا لم يوجد مستند يؤيد صحة العلاقة الزوجية بين الوالدين يقدم ▪ اقرارهما بالبنوة او ▪ اقرار من اخ او اخت بصلة الاخوة او ▪ اقرار من احد عصبات الاب ان وجد او الام	**المادة 25 من اللائحة التنفيذية** التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميلاد وعليه صورة صاحب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة لصحة الواقعة (مستندات تؤيد صحة محل الميلاد، صحة اسماء الوالدين وقيام العلاقة الزوجية بينهم او اقرارهما بالبنوة او اقرار من اخ او اخت بصلة الاخوة او اقرار من احد عصبات الاب ان وجد وذلك في الجهة الصحية التي حدثت الولادة في دائرتها او جهة محل الاقامة
الجهة الصحية المختصة التي يتعين علي صاحب الشأن التوجه اليها	
يتوجه صاحب الشأن الي الجهة الصحية – اما التي حدثت بدائرتها الولادة (يثبتها من شهادة المستشفي) – او جهة محل الاقامة	**المادة 25 من اللائحة التنفيذية البند اولا بمعرفة صاحب الشأن** التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميلاد وعليه صورة صاحب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة لصحة الواقعة .. وذلك الي الجهة الصحية التي حدثت الولادة بدائرتها او جهة محل الاقامة
ثانيا : تلقي الطلب من الجهة المختصة	
دور الجهة الصحية (تلقي الطلبات، تقدير السن، تسليم ايصال القيد لصاحب الشأن، ارسال الطلبات للسجل المدنى)	
الاجراءات للقيد :- – استلام الطلب ومراجعته للتأكد من كونها مختصه (تكون مختصة اذا كانت واقعة الولادة حدثت بدائرتها اوكانت الجهة الصحية تقع في نطاق محل اقامة) – مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفائها	**المادة 25 من اللائحة التنفيذية البند ثانيا بمعرفة الجهة الصحية** – مراجعة بيانات الطلب والتاكد من استيفائه واختصاص الجهة الصحية. – قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك طبقا لتاريخ وروده

– قيد الطلب في الدفتر المعد لذلك طبقا لتاريخ ورود الطلب – تحديد ميعاد لتقدير سن الطفل وتحديد نوعه ثم تقدير سنه واخذ البصمة علي الطلب – اثبات السكن – ارسال الطلب ضمن الحافظة الاسبوعية لقسم السجل المدني – تسليم صاحب الشأن ايصالا به رقم قيده بدفتر قيد ساقطي القيد اجرات اضافية اذا كان ساقط القيد سنه اقل من عام – تسجيل الواقعة بدفتر المواليد الصحي لمن سنهم عام او اقل – تحرير شهادة تحصين ضد الامراض وتسليمها لصاحب الشأن لمن سنهم عام او اقل – استلام اخطار بقيد الواقعة من قسم السجل المدنى بالنسبة لمن لا يزيد عمرهم علي عام.	– تحديد ميعاد لتقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه – تقدير سن ساقط القيد واخذ البصمة علي الطلب.....) – اثبات السكن بالطلب وبدفتر قيد الطلبات – ارسال الطلب ضمن الحافظة الاسبوعية لقسم السجل المدني – تسليم صاحب الشأن ايصالا به رقم قيده بدفتر قيد ساقطي القيد – تسجيل الواقعة بدفتر المواليد الصحي لمن سنهم عام او اقل – تحرير شهادة تحصين ضد الامراض وتسليمها الي صاحب الشأن لمن سنهم عام او اقل – استلام اخطار بقيد الواقعة من قسم السجل المدنى بالنسبة لمن لا يزيد عمرهم علي عام.
تقدير سن ساقط القيد	
– **اذا كان عمره سنة فأقل:** يتم تقديره باليوم والشهر والسنة – **اذا كان عمره يزيد عن سنة:** فيكون تاريخ ميلاده هو اليوم والشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبي عليه	**المادة 25 من اللائحة التنفيذية البند ثانيا بمعرفة الجهة الصحية** – تقدير سن ساقط القيد واخذ البصمة علي الطلب ويتم تحديد سن ساقط القيد باليوم والشهر والسنة لمن هم سنهم عام او اقل وما زاد عن ذلك فيكون اليوم والشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبي عليه هما يوم وشهر ولادته
ثالثا : فحص الطلب والقيد	
دور قسم السجل المدني، فحص الطلبات وارسالها لشرطة الاحوال المدنية لاتخاذ قرار	
تقوم الجهة الصحية بارسال الطلبات الي قسم السجل المدني المقابل لها، ويختص مدير ادارة الاحوال مدنية بفحص الطلبات واتخاذ قرار قيدها من عدمه باتباع الاجراءات التالية – عمل البحث (صحة البيانات وعدم سبق قيدها)	**المادة 43 قانون الاحوال المدنية** يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج

– طلب التحريات الادارية الاجراءات :– – استلام الاوراق من مكتب الصحة وقيدها بالدفتر – طلب التحريات الادارية باخطار قسم الشرطة واثبات نتائجها علي الطلب – عمل البحث بمراجعة مركز المعلومات وارفاق نتيجته بالطلب والبحث هو الاستدلال علي الحاسب اللي بتسجيل ساقط القيد من عدمه – القرار يتم من خلال:– ▪ **اذا كان سن ساقط القيد عام فأقل:** ارسال الطلبات الي ادارة شرطة الاحوال المدنية لاتخاذ قرار في شأنها بمعرفة مدير ادارة الاحوال المدنية بالمجافظة ▪ **اما اذا كان سن ساقط القيد اكبر من عام:** عرض الطلبات علي اللجنة المختصة المشار اليها بالقانون – التأكد من اسم ساقط القيد او التنسيق بشأن اختيار اسم له وتحديد محل اقامة. – استلام قيد الواقعة مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب الآلي مرفقا به صورة القيود – <u>تسليم صور القيود لصاحب الشأن</u> اجراءات اخرى :– – اخطار مركز او قسم الشرطة المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسئول عن عدم التبيلغ – اخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر للمواليد ساقطى القيد لمن سنهم عام فأقل	الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بمالا يجاوز خمسون جنية. **المادة 25 من اللائحة التنفيذية البند ثالثا بمعرفة قسم السجل المدني المختص** – استلام الأوراق من مكتب الصحة وقيده بالدفتر المعد لذلك. – اخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لإجراء التحريات الإدارية واثبات نتائجها على الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية. – التأكد من صحة البيانات الواردة بطلبات ساقطي قيد الميلاد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة مركز المعلومات وإرفاق نتيجة البحث بالطلب. – ارسال الطلبات إلى إدارة شرطة الأحوال المدنيه لاتخاذ قرار في شأنها أو العرض على اللجنة المختصه لمن يزيد سنهم عن عام. – اخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن عدم التبليغ. – التأكد من أن اسم ساقط قيد الميلاد واسمى والديه وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة فإذا خلا .... – يعتبر محل إقامه ساقط قيد الميلاد هو محل ولادته إذا كان غير معلوم أو تعذر الاهتداء إليه. – استلام قرارات قيد الواقعة مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب الآلي مرفقا به صورة القيود وتسليمها لأصحاب الشأن. – إخطار الجهه الصحية بالقرار الصادر للمواليد ساقطي القيد لمن سنهم عام فأقل.

دور جهة الشرطة	
– اذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن لا يزيد سنهم على عام يتم اصدار قرار بقيد الواقعة بعد المراجعة . – اذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن تزيد اعمارهم على عام يتم مراجعة الطلبات وقيدها وعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) واستكمال الاجراءات المنصوص عليها بالمادة (23) من اللائحة	**المادة 25 من اللائحة التنفيذية :** **رابعا : بمعرفة ادارة شرطة الاحوال المدنية :-** – اذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن لا يزيد سنهم على عام يتم اصدار قرار بقيد الواقعة بعد المراجعة . – اذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن تزيد اعمارهم على عام يتم مراجعة الطلبات وقيدها وعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) واستكمال الاجراءات المنصوص عليها بالمادة (23) من اللائحة.
تحديد محل اقامة ساقط القيد	
يعتبر محل اقامة ساقط قيد الميلاد هو محل ولادته اذا كان غير معلوم او تعذر الاهتداء اليه .	**المادة 25 من اللائحة التنفيذية البند ثالثا بمعرفة قسم السجل المدني المختص** – يعتبر محل اقامة ساقط قيد الميلاد هو محل ولادته اذا كان غير معلوم او تعذر الاهتداء اليه
تسمية ساقط القيد	
يكون اسم ساقط القيد وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة له وبعد التأكد منه بالتحريات، فاذا خلا من اسم الابوين او احدهما او تعذر من خلال التحريات الادارية التعرف عليه يكون – **<u>اذا عمره اقل من سنة:</u>** فيتم اختيار اسم بدلا منه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب – **<u>اما اذا كان عمره اكثر من سنة</u>**: كان اختيار الاسماء بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 46. ويثبت في خانة الملاحظات ما يفيد ان اختيار اسم الاب او الام تم بمعرفة رئيس اللجنة الطبية او اللجنة	**المادة 25 من اللائحة التنفيذية البند ثالثا بمعرفة قسم السجل المدني المختص** – التأكد من ان اسم ساقط قيد الميلاد واسمى والديه وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة فاذا خلا من بيان اسم اي منهما وتعذر من التحريات الادارية التعرف عليه وكان سن ساقط القيد سنة فأقل فيتم اختيار اسم بدلا منه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب – اما اذا كان عمره اكثر من سنة كان اختيار الاسماء بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 46 علي ان يثبت في خانة الملاحظات ما يفيد ان اختيار اسم الاب اوالام تم بمعرفة رئيس

	اللجنة الطبية او اللجنة المنصوص عليها في المادة 46 **المادة 25 من اللائحة التنفيذية البند رابعا بمعرفة ادارة شرطة الاحوال المدنية** – اذا خلا الطلب من بيان اسم ساقط القيد واسم اي من ابويه وتعذر من التحريات التعرف عليه يتم اختيار اسم له ويذكر في خانة الملاحظات ثم اختيار اسم الاب والام بمعرفة اللجنة
ما هي التحريات الادارية ؟	
تتم من خلال مركز او قسم الشرطة بموجب اخطار يرسل لها من قسم االسجل المدني ل **اولا :** التأكد من ان اسم ساقط قيد الميلاد واسمى والديه وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة فاذا خلا من بيان اسم اي منهما وتعذر من التحريات الادارية التعرف عليه . **ثانيا :** اخطار مركز او قسم الشرطة المختص لاجراء التحريات الادارية واثبات نتائجها علي الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الاحوال المدنية.	**المادة 25 من اللائحة التنفيذية البند ثالثا بمعرفة قسم السجل المدني المختص** – التأكد من ان اسم ساقط قيد الميلاد واسمى والديه وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة فاذا خلا من بيان اسم اي منهما وتعذر من التحريات الادارية التعرف عليه – اخطار مركز او قسم الشرطة المختص لاجراء التحريات الادارية واثبات نتائجها علي الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الاحوال المدنية
من يقوم بفحص طلبات قيد ساقطي الميلاد وما هو البحث ؟	
– يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة . – والبحث هو التأكد من صحة البيانات الواردة بطلبات ساقطي القيد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة مركز المعلومات (والبحث هو الاستدلال علي الحاسب اللي بتسجيل ساقط القيد من عدمه)	**المادة 44 قانون الاحوال المدنية** يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بمالا يجاوز خمسون جنية. **المادة 25 من اللائحة التنفيذية البند ثالثا بمعرفة قسم السجل المدني المختص**

	– التأكد من صحة البيانات الواردة بطلبات ساقطى قيد الميلاد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة مركز المعلومات وارفاق نتيجة البحث بالطلب
ما هي اللجنة التي تفصل في طلبات ساقطي القيد ممن جاوز عمرهم العام ؟	
هي لجنة تكون مشكلة من :- – المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا. – مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه. – مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه – عضوين.	**المادة 46 من قانون الأحوال المدنية** تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من: – المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا. – مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه. – مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه – عضوين. وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز خمسون جنيه.
كيف تفصل اللجنة في الطلبات المقدمة لها ؟	
تجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها للفصل في الطلبات ويجوز لها:- – لها ان تستدعى صاحب الشأن او مقدم الطلب او من ترى استدعاؤه	**المادة 29 من اللائحة التنفيذية** تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير او تصحيح قيود الاحوال المدنية المدونة في بسجلات المواليد والوفيات وقيد الاسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون

– يجوز لها ان تجري تحقيق تكميلي في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها ان تندب لذلك احد اعضائها او تكلف الجهة الادارية باجراءه. – ثم تصدر قرارها بقبول الطلب وقيد ساقط القيد، ثم تعلن القرار، فاذا لم يعارض احدا في القرار يعتبر قرارها واجب التنفيذ **بعد اصدار قرارها بالقيد** يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير ادارة شرطة الاحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الامن او المركز او القسم او نقطة الشرطة ويجوز اعلان هذا البيان عن طريق نشره بالصحف او اذاعته بالاذاعة الداخلية.	ومضى اكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميلاد او الوفاة. للجنة ان تستدعى صاحب الشأن او مقدم الطلب او من ترى استدعاؤه كما يجوز لها ان تجرى تحقيقا تكميليا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها ان تندب لذلك احد اعضائها او تكلف الجهة الادارية باجراءه. اذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير ادارة شرطة الاحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الامن او المركز او القسم او نقطة الشرطة ويجوز اعلان هذا البيان عن طريق نشره بالصحف او اذاعته بالاذاعة الداخلية. اذا لم تقدم معارضة خلال سبعة ايام من تاريخ الاعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ، اما اذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص اسباب الاعتراض واصدار قرارها في هذا الشأن ويكون القرار مسببا ونهائيا. ويجوز لمدير مصلحة الاحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب اعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار علي ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن علي القرارات الادارية لاعادة النظر في هذه الطلبات واصدار قرار مسبب بشأنها
في حالة وجود طفل اصبح ساقط قيد بسبب عدم التبليغ هل يعد ذلك جريمة؟ وما هي العقوبة	
– بالاضافة الي ان عدم التبيلغ ينتج عنه ان يصبح الشخص ساقط قيد ولا يستطيع استخراج اية اوراق ثبوتيه له او لابناؤه كما يظهر اسمه بالقيد العائلي – فان عدم التبليغ يعتبر مخالفة ويعاقب من يرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.	**المادة 25 من اللائحة التنفيذية البند الخامس بمعرفة جهة الشرطة :** – اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ بالواقعة في الميعاد القانوني بموجب الاخطار المرسل له عن طريق السجل المدني **المادة 20 من اللائحة التنفيذية**

- ويكون علي السجل المدني بابلاغ الشرطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ بالواقعة في الميعاد القانوني . - يمكن التصالح بإذن خاص من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه ولأعذار يقبلها مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها.	الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم..... ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.. **مادة 19 قانون الاحوال المدنية :** يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة. **مادة 66 قانون الاحوال المدنية :** يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٩، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٣١، (فقرة أولى) ٣٥، ٤١، ٥٢ (فقرة أولى) ٥٣، ٥٤ (فقرة أولى) ٥٨، ٦٠ بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
ما هي العقوبة وهل يجوز فيها التصالح ؟	
- ويعاقب من يرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه. - قيام السجل المدني بابلاغ الشرطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ بالواقعة في الميعاد القانوني . - يمكن التصالح بإذن خاص من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه ولأعذار يقبلها مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها.	**مادة 66 قانون الاحوال المدنية :** يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٩، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٣١، (فقرة أولى) ٣٥، ٤١، ٥٢ (فقرة أولى) ٥٣، ٥٤ (فقرة أولى) ٥٨، ٦٠ بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه. **مادة ٧٧ قانون الاحوال المدنية :** لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (٦٦) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها. **مادة 9 من اللائحة التنفيذية :** يجوز لمدير مصلحة الاحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها.

	عدم التبليغ عن المواليد في المواعيد المقررة
المكلفون بالتبليغ	
المكلفون بالتبليغ بواقعه الميلاد هم : 1- الأب 2- الأم 3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية 4- ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية .	**المادة 20 الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم** 1. والد الطفل إذا كان حاضرا. 2. والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. 3. مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات. كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم. ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
هل يجوز رفض قيد ساقط القيد ؟	
يجوز رفض تسجيل الواقعة لاسباب تقدرها الجهة المختصة وفي هذه الحالة يتبع ما يلي :- - في حالة رفض الموظف قيد ساقط القيد يتظلم صاحب الشأن الى مدير ادارة الاحوال المدنية المختص خلال سبعة ايام ويقوم مدير ادارة الاحوال المدنية بابداء رأيه كتابة ويعلن به صاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تقديم التظلم .	**المادة 15 من قانون الاحوال المدنية :** اذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد

– في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة يتظلم صاحب الشأن لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة . – في حالة رفض القيد من مدير مصلحة الاحوال المدنية يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني.	السابقة. وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني.
رابعا : سقوط قيد ميلاد للمصريين بالخارج	
متى تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد ؟	
هي واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة (3 اشهر)	**المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج
تقديم طلب قيد ساقط القيد	
– يتعين علي صاحب الشأن تقديم طلب مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة الواقعة – يقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك بالسجل او بالقنصلية المستندات الواجب تقديمها :- – شهادة الميلاد الصادرة من الدولة التي حدثت الولادة علي ارضها **الجهة التي يتوجه اليها الطالب لتقديم الطلب والاجراءات (سؤال لاحق)**	**المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من الجهة التي حدثت الولادة علي ارضها طبقا لنص المادة 9 من القانون. **المادة 9 من قانون الخدمة المدنية** كل تسجيل لواقعة احوال مدنية حدثت في دولة اجنبية لاحد مواطنى جمهورية مصرالعربية يعتبر صحيحا اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية
اذا كان الطالب مقيما بالخارج	
– يقدم الطلب الي القنصلية المقيم بدائرتها مرفقا به المستندات – تقوم القنصلية بقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك – تقوم القنصلية بارسال الطلب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج	**المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من الجهة التي حدثت الولادة علي ارضها طبقا لنص المادة 9 من القانون

– يقوم السجل باتباع اجراءات القيد المقررة – يراعي بالنسبة لتقدير سن ساقط القيد الاعتداد ببيانات شهادة الميلاد المقدمة مع الطلب	واذا كان الطالب مقيما بالخارج يقدم الطلب الي القنصلية المصرية المقيم بدائرتها وعليها قيده بالدفتر الخاص وارساله الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتباع الاجراءات المقررة لذلك علي ان يراعي بالنسبة لتقدير سن ساقط القيد الاعتداد ببيانات شهادة الميلاد المقدمة مع الطلب
اذا كان الطالب موجودا بمصر	
اذا كان الطالب يحمل المستندات :- – يتوجه الطالب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج – تتبع اجراءات قيد عادية ويتسلم شهادة الميلاد **اذا كان لا يحمل مستندات :-** – يتوجه للجهة الصحية التي يقيم بدائرتها – تقوم الجهة الصحية بارسال التبليغ والاوراق الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج – يعرض السجل المدني المدنى الاوراق علي اللجنة المختصة – تصدر اللجنة قرارها بالقيد – تكون التحريات بالرجوع الي الجهات الحكومية صاحبة الشأن	**المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من الجهة التي حدثت الولادة علي ارضها طبقا لنص المادة 9 من القانون – اذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية ويحمل المستندات فعليه التقدم الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج الذى عليه اتمام اجراءات ساقط قيد ميلاد عادية وتسليم شهادة الميلاد لصاحب الشأن – واذا كان المواطن موجودا بأرض جمهورية مصر العربية ولا يحمل المستندات المؤيدة لصحة الواقعة فعليه التقدم الي الجهة الصحية التي يقيم بدائرتها لتقدير سنه وارسال الاوراق الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتباع اجراءات العرض علي اللجنة المختصة واصدار قرارها بالقيد وتكون التحريات عن الواقعة بالرجوع الي الجهات الحكومية صاحبة الشأن.

التصحيح او التغيير في قيد الميلاد

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

تمهيد

1- يتناول الفصل تغيير او تصحصح البيانات المسجلة المتعلقة بوقائع الميلاد مثل اسم المولود، سنه، تاريخ الميلاد او الوفاة بقرار من اللجنة.

2- تغيير او تصحيح بيانات متعلقة بالجنسية او الدين او المهنة (بناء علي وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون الحاجة لاستصدار قرار من اللجنة .

ما هي البيانات التي يجوز تصحيحها او تغييرها في قيود الاحوال المدنية ؟	
- تغيير او تصحيح بيانات مسجلة متعلقة بوقائع الميلاد او الوفاة (مثل اسم المولود، سنه، تاريخ الميلاد او الوفاة بقرار من اللجنة. - تغيير او تصحيح بيانات متعلقة بالجنسية او الدين او المهنة (بناء علي وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون الحاجة لاستصدار قرار من اللجنة . - تغيير او تصحيح بيانات متعلقة بالزواج او الطلاق او اثبات النسب (بناء علي أحكام صادرة من جهة الاختصاص)	**المادة 47 من قانون الأحوال المدنية** لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة الي استصدار قرار من اللجنة المشار اليها.
اجراءات تغيير او تصحيح بيانات الميلاد (اللجنة) عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة	
اولا : تقديم طلب التغيير او التصحيح	
دور صاحب الشأن	
- تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات المؤيدة . - استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص .	**المادة 28 من اللائحة التفيذية** تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الأحوال المدنية وفي حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال

	المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات التالية) : **أولا :** بمعرفة صاحب الشأن :- - تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات المؤيدة . - استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص
ثانيا : دور جهة تلقي الطلبات : السجل المدنى	
دور قسم السجل المدني	
- استلام الطلب (تمهيدا لعرضه علي اللجنة) - استلام الكلب مرفقا به المستندات المؤيدة ومراجعة صحتها ودرجة استيفائها - قيد الطلب - تحرير إيصال مبين به رقم وتاريخ القيد وتسليمه إلى صاحب الشأن - ارسال الطلب والمستندات المؤيدة إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية - استلام بيان من إدارة شرطة الأحوال المدنية بما يفيد تصحيح القيود	**المادة 28 من اللائحة التفيذية** تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الأحوال المدنية وفي حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات التالية) : **ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص :-** - استلام الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة ومراجعة صحتها ودرجة استيفائها وقيد ولطلب وتحرير إيصال مبين به رقم وتاريخ القيد وتسليمه إلى صاحب الشأن - ارسال الطلب والمستندات المؤيدة إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية - استلام بيان من إدارة شرطة الأحوال المدنية بما يفيد تصحيح القيود

ثالثا : فحص الطلب والبت فيه	
دور شرطة الاحوال المدنية	
– تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات المؤيد – استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص	**المادة 28 من اللائحة التفيذية** **ثالثا :** بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية :- – استلام الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني المختص وعرض طلب التصحيح مرفقا بالمستندات على اللجنة المنصوص عليها بالقانون لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (25) من اللائحة – استلام قرار اللجنة في شأن تصحيح القيد مرفقا بالطلب والمستندات – اخطار مركز المعلومات بقرار اللجنة مرفقا بطلب تصحيح القيد لتنفيذه – استلام الطلب والمستندات المرفقة من مركز المعلومات مع بيان من نسختين يقيد إجراء التصحيح وإرسال نسخة منه إلى قسم السجل المدني المختص.
دور اللجنة	
– استلام طلب تصحيح القيد مرفقا بالمستندات المؤيدة من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 من اللائحة . – تجتمع اللجنة في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية . – يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية قيد الواقعة اذا قررت اللجنة قيد الواقعة ولها ان ترفض قيد الواقعة	**المادة 28 من اللائحة التفيذية** تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الأحوال المدنية وفي حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات التالية) : **رابعا :** بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالقانون :- – استلام طلب تصحيح القيد مرفقا بالمستندات المؤيدة من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (29) من اللائحة **المادة 29 من اللائحة التنفيذية**

	تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميلاد أو الوفاة
ما هي اللجنة المشار اليها ؟	
اللجنة وتتكون من : ١ – المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا. ٢ – مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه. ٣ – مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه عضوين.	**المادة ٤٦ من قانون الاحوال المدنية** تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:– ١ – المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا. ٢ – مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه. ٣ – مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين. وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.(٢) **المادة 47 من قانون الأحوال المدنية** لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة

	إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
كيف تتخذ اللجنة قراراها ؟	
- تجتمع اللجنة في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية . - للجنة ان تستدعى صاحب الشأن - يجوز لها اجراء تحقيق تكميلي في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكليف الجهة الإدارية بإجرائه - ثم تصدر اللجنة قراراها - يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية قيد الواقعة اذا قررت اللجنة قيد الواقعة ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية .	**المادة 29 من اللائحة التنفيذية** تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميلاد أو الوفاة - للجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى استدعاءه كما يجوز لها أن تجرى تحقيقا تكميليا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكليف الجهة الإدارية بإجرائه - اذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية - واذا لم تقدم معارضة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا - ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة

	المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها
الاجراءات حال موافقة اللجنة علي الطلب	
- اذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية - يعلق القرار بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية - واذا لم تقدم معارضة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا - ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها	**المادة 29 من اللائحة التنفيذية..** - اذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية - واذا لم تقدم معارضة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا - ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها.
هل يجوز للجنة رفض الطلب؟ وما هي الاجراءات حال رفضه ؟	
يجوز رفض تسجيل الواقعة لاسباب تقدرها الجهة المختصة وفي هذه الحالة يتبع ما يلي:- - في حالة رفض الموظف قيد ساقط القيد يتظلم صاحب الشأن الى **مدير ادارة** الاحوال المدنية المختص خلال سبعة ايام ويقوم مدير ادارة الاحوال المدنية بابداء رأيه كتابة	**المادة 15 من قانون الاحوال المدنية** اذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير

ويعلن به صاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تقديم التظلم . - في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة يتظلم صاحب الشأن لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة . - في حالة رفض القيد من مدير مصلحة الاحوال المدنية يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني.	إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة. وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني.
رابعا : التسجيل واصدار القيد	
دور مركز المعلومات	
- تلقى القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه مرفقا به رقم وتاريخ قرار تصحيح القيد . - اخطار إدارة شرطة الأحوال المدنية بتمام التنفيذ مرفقا به بيان تفصيلي من نسختين عن تصحيح قيد الواقعة . - اعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام.	**المادة 28 من اللائحة التفيذية** تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الأحوال المدنية وفي حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات التالية) : **خامسا :** بمعرفة مركز المعلومات :- - تلقى القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه مع الإشارة إلى رقم وتاريخ قرار تصحيح القيد - اخطار إدارة شرطة الأحوال المدنية بتمام التنفيذ مرفقا به بيان تفصيلي من نسختين عن تصحيح قيد الواقعة. - اعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام.

ثانيا تغيير او تصحيح البيانات المتعلقة بوقائع الزواج او الطلاق او الجنسية او الدين او المهنة	
اولا: تقديم طلب التغيير او التصحيح	
ماهي البيانات التي يطلب تصحيحها او اغييرها ؟	
الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة الي استصدار قرار من اللجنة المشار اليها	**المادة 30 من اللائحة التنفيذية** في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات الآتية **المادة 47 من قانون الأحوال المدنية فقرة 2** ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة الي استصدار قرار من اللجنة المشار اليها
اولا تقديم الطلب	
تقديم الطلب - دور صاحب الشأن	
– تقديم طلب التغيير أو التصحيح في قيود الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك إلى قسم سجل مدني محل القيد أو الإقامة مرفقا بالمستندات المؤيدة . – استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص	**المادة 30 من اللائحة التنفيذية** في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات الآتية : **اولا : بمعرفة صاحب الشأن:-** – تقديم طلب التغيير أو التصحيح في قيود الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك إلى قسم سجل مدني محل القيد أو الإقامة مرفقا بالمستندات المؤيدة . – استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص

ثانيا استلام الطلب وفحصه واجراء التصحيح او التغيير	
دور قسم السجل المدني	
– استلام الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة لإبطال القيد ومراجعتها – قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك وتحرير إيصال مبين به تاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن – إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند وإصدار قرار بالتغيير أو التصحيح – اخطار مركز المعلومات بالقرار لإجراء التصحيح أو التغيير أو الإبطال بالقيود الخاصة مع الإشارة إلى رقم وتاريخ القرار بسجل التصحيح – استلام ما يفيد تنفيذ التصحيح من مركز المعلومات – ارسال الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي وإخطار تنفيذ التصحيح إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية للمراجعة	**المادة 30 من اللائحة التنفيذية** في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات الآتية : **ثانيا :** بمعرفة قسم السجل المدني المختص:– – استلام الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة لإبطال القيد ومراجعتها – قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك وتحرير إيصال مبين به تاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن – إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند وإصدار قرار بالتغيير أو التصحيح – اخطار مركز المعلومات بالقرار لإجراء التصحيح أو التغيير أو الإبطال بالقيود الخاصة مع الإشارة إلى رقم وتاريخ القرار بسجل التصحيح – استلام ما يفيد تنفيذ التصحيح من مركز المعلومات – ارسال الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي وإخطار تنفيذ التصحيح إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية للمراجعة
دور مركز المعلومات	
– تنفيذ قرار التصحيح وإخطار قسم السجل المدني بتمام التنفيذ. – إعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام	**المادة 30 من اللائحة التنفيذية** في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات الآتية : **ثالثا :** بمعرفة مركز المعلومات :–

	– تنفيذ قرار التصحيح وإخطار قسم السجل المدني بتمام التنفيذ. – إعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام
الجهة المختصة باتخاذ قرار التصحيح او التغيير	
السجل المدني هو المختص (دوره اجرائي) بشرط :- – تقديم حكم – او وثيقة صادرة نت جهة اختصاص	**المادة 47 من قانون الأحوال المدنية** .. ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة الي استصدار قرار من اللجنة المشار اليها.

شهادة الوفاة

للمصريين وغير المصريين المتوفون بمصر

للمواطنين والمقيمين بجمهورية مصر العربية

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

اولا : التبليغ بواقعة الوفاة من قبل صاحب الشأن	
ما هي الجهة التي يتوجه المواطن اليها للابلاغ عن واقعة الوفاة	
يتعين اولا بيان ان هناك فارقا بين الاخطار بواقعة الوفاة وبين قيدها – فالقيد هو الذي يتم علي اساسه لاحقا استخراج شهادة الوفاة – اما الاخطار يقصد به ان يقوم المكلف بالتبيلغ عن واقعة الوفاة للجهة المعنية بتلقي الاخطارات بوقائع الوفاة ومن ثم يقوم مكتب الصحة بارسال التبليغات للسجل المدني للقيد. والجهة المعنية بتلقي التبليغات هي مكاتب الصحة كقاعدة عامة، وفي المناطق التي لا يوجد بها مكاتب صحة فانه يتم الاخطار في – الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة – العمدة او الشيخ او غيرها من الجهاتالتي يصدر بتحديدها قرار وزير الصحة في الاماكن التي ليس بها مكاتب صحة.	**المادة 4 من قانون الاحوال المدنية** تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين... ولوزير الصحة ان يحدد الجهة والشخص الذي يتلقي تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة. **الماده 35 من قانون الاحوال المدنيه** يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الوفاة أوثبوتها. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
هل تختص مكاتب الصحة بتلقي اخطارات وفاة المصريين فقط ؟	
تختص مكاتب الصحة بتلقي اخطارات الوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية – سواء بوفاة المواطنين – او الاجانب المقيمين	**المادة 4 من قانون الاحوال المدنية** تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين

فماذا اذا حدثت واقعة وفاة المصري خارج مصر او خلال رحلة عودته لمصر (سوال لاحق)	
ما المستند الذي تحصل عليه بعد اخطار مكتب الصحة بواقعة الوفاة ؟	
1. تصريح بالدفن في حالة الوفاة. 2. ايصال لاستلام شهادة الوفاة من السجل المدني . 	**المادة 4 من قانون الاحوال المدنية** تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة. **المادة 16 من اللائحة التنفيذية :** **اولا بمعرفة مكتب الصحة في الجهة التى حدثت بها الوفاة** – تحرير تصريح الدفن – وتسليم صاحب الشأن إيصالا لاستلام شهادة الوفاة بموجبه
متي واين يجب علي المكلف التبليغ بواقعة الوفاة ؟ وما جزاء عدم الابلاغ ؟	
– يجب التبليغ خلال 24 ساعة من تاريخ حدوث واقعة الوفاة او من تاريخ ثبوتها – يكون التبيلغ من قبل المكلفين به الي مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته الواقعة – وفي حال عدم قيام المكلف بالابلاغ فانه يعد مرتكبا لمخالفة تستوجب توقيع عقوبة الغرامة من 100 الي 200 جنيه – ومع ذلك يجوز التصالح مع المخالف مقابل دفع مبلغ 50 جنيه باذن خاص من مدير المصلحة او من ينيبه ولعذر يقبله.	**المادة 35 من قانون الاحوال المدنية** يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الوفاة أوثبوتها. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة. **المادة 66 من قانون الاحوال المدنية :** يعاقب على مخالفة أحكام المواد (فقرة أولى) ٣٥ .... بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه

	المادة 77 من قانون الاحوال المدنية لمدير مصلحة الاحوال المدنية بإذن خاص منه او من ينيبه ولاعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم احكام المادة 66 من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسن جنيها
من هم المكلفون بالابلاغ عن واقعة الوفاة ؟	
- يكون المكلفون بالتبليغ عن الوفاة اصول المتوفي او ازواجه او فروعه . - يجوز قبول التبليغ ممن حضر الوفاة من الاقارب والاصهار البالغين . - جيران المتوفي القانطين معه في مسكن واحد ويكونوا من الاشخاص البالغين . - الطبيب المكلف باثبات الوفاة . - اذا حدثت الوفاة في محل اومستشفى او عيادة خاصة يجب على متولين الادارة التبليغ عن الواقعة - لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.	**المادة 36 من قانون الاحوال المدنية :** **الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم:** 1. أصول أو فروع أو أزواج المتوفى 2. من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين. 3. من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين 4. الطبيب المكلف بإثبات الوفاة. 5. صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
ما هي المستندات المؤيدة لصحة واقعة الوفاة التي يتعين تقديمها عند الاخطار؟	
- الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة. - وعليه فيجب إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي المشار اليه .	**المادة 38 من قانون الاحوال المدنية** يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.
ما هو اثر عدم التبليغ او فوات مواعيده (ساقط قيد)؟	
يعتبر المتوفى ساقط قيد وفاة وتتبع اجراءات اخري لقيده **(انظر فصل ساقطوا القيد)**	**المادة 43 من قانون الاحوال المدنية**

	في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد او الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد او وفاة.
علي من تقع المسئولية حال عدم التبليغ عن واقعة الوفاة؟	
تقع المسئوليه عن عدم التبليغ علي المكلفون بالترتيب المشار اليه سابقا اصول المتوفي والاقارب والاصهار وجيران المتوفي والطبيب المكلف ومتولين ادارة المحل الو العيادة او المستشفى على سبيل المثال .	**المادة 36 من قانون الاحوال المدنية :** **الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم:** 1. أصول أو فروع أو أزواج المتوفى 2. من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين. 3. من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين 4. الطبيب المكلف بإثبات الوفاة. صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
الوفاة نتيجة تنفيذ حكم اعدام	
– يقوم مأمور السجن بالتبيلغ عن الواقعة مع ارفاق شهادة الوفاة الطبيعية – يقوم بالتبليغ الي مكتب الصحة الواقع بدائرته السجن – يقوم مكتب الصحة بقيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي واصدار تصريح الدفن واتخاذ باقي الاجراءات الواردة بالمادة السابقة – اشترط القانون الا يذكر بشهادة الوفاة ان سبب الوفاة هو تنفيذ حكم الاعدام .	**مادة 38 من قانون الاحوال المدنية** إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها. **المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية :** اذا كانت الوفاة نتيجة تنفيذ حكم بالاعدام يقوم مأمور السجن بالتبيلغ عن الواقعة مع ارفاق شهادة الوفاة الطبيعية الى مكتب الصحة الواقع بدائرته السجن لقيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي واصدار تصريح الدفن واتخاذ باقي الاجراءات الواردة بالمادة السابقة على الا يذكر بشهادة الوفاة ان سبب الوفاة هو تنفيذ حكم الاعدام .

جزاء الابلاغ عن واقعة وفاة سبق الابلاغ عنها	
- القائم بالابلاغ عن واقعة ميلاد تم الابلاغ عنها من قبل احد المكلفين يعتبر مرتكبا لمخالفه تستوجب توقيع عقوبة الحبس من شهر الي 6 اشهر او غرامة من 200 الي 500 جنيه. - ويشترط لتحقق اركان هذه الجريمة ان يقوم بالابلاغ مع سبق علمه بذلك واتجاه ارادته لارتكاب ذلك الفعل. - ومع ذلك يجوز التصالح مع المخالف مقابل دفع مبلغ 100 جنيه باذن خاص من مدير المصلحة او من ينيبه ولعذر يقبله.	**المادة 67 من قانون الاحوال المدنية** كل من يبلغ عن واقعة ميلاد او وفاة سبق الابلاغ عنها من احد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. **المادة 77 من قانون الاحوال المدنية** لمدير مصلحة الاحوال المدنية بإذن خاص منه او من ينيبه ولاعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم احكام المادة 66 من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسن جنيها. وله بإذن خاص منه او من ينيبه ولاعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم احكام المواد 67، 68، 69 من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ 100 جنيه
وفاة الطفل قبل تسجيله	
- ادا توفى **طفل بعد ميلاده** فانه يجب الابلاغ اولا عن واقعه ميلاده ثم بعدها الابلاغ عن حاله وفاته - اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس ▪ يصدر له تصريح دفن ▪ لا يصدر له شهادة وفاة (لانه لن يتم التبيلغ عن ميلاده) ▪ يثبت بنموذج التبيلغ عن وفاته عبارة "طفل ميت بعد الشهر السادس)	**المادة 28 من قانون الاحوال المدنية :** اذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ. **المادة 18 من اللائحة التنفيذية :** عند التبيلغ عن واقعة ولادة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصرح دفن ولا يصدر للطفل شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبيلغ في خانة بيانات المتوفي عبارة طفل ميت بعد الشهر السادس **المادة 19 من اللائحة التنفيذية :** عند التبيلغ عن واقعة وفاة قبل التبليغ عن واقعة الميلاد تتخذ نفس اجراءات قيد واقعتي الميلاد والوفاة طبقا

	للظروف العادية ويصدر للطفل شهادة ميلاد وشهادة وفاة
ما هو خط سير العمل بين وحدات الدولة نحو تلقي بلاغات الوفيات وقيدها واصدار شهادات الوفاة	
يتشارك عددا من الكيانات في ذلك:- 1. مكتب الصحة وهو الجهة التي يتوجه المكلف بالابلاغ اليها حاملا المستندات المؤيدة لصحة الواقعة للابلاغ بواقعة الوفاة 2. قسم السجل المدني : هو الجهة التي تقوم مكاتب الصحة بتوجيه الابلاغات اليه لقيدها واصدار شهادات الوفاة ، ويتعامل المواطن مع قسم السجل المدني لاستلام شهادة الوفاة 3. مركز المعلومات التابع لمصلحة الاحوال المدنية: لا يتعامل معه المواطن ولكن يقوم السجل المدني بارسال القيود اليه لتسجيلها واصدار شهادات الوفاة التي يقوم السجل باستلامها وتسليمها للمواطن.	**المادة 4 من قانون الاحوال المدنية** تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة ،،..... ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة.
ثانيا : دور الجهة التي تتلقي بلاغ الوفاة : الجهة الصحية	
اولا: دور الجهات الصحية (مكتب الصحة او الاشخاص التي يحددها وزير الداخلية لتلقي اخطارات وقائع الوفاة).	
دور الجهة الصحية في التعامل مع المبلغين ▪ تلقي مكتب الصحة (او ما يقوم مقامه حال عدم وجوده) تبليغات وقائع الوفاة من المكلفين واستلام التبليغ عن الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الذي يقيد ثبوت واقعة الوفاة . ▪ يتم تلقي الابلاغ علي نموذج معد خصيصا لذلك ويكون هذا النموذج من نسختين. ▪ تقوم الجهة الصحية بمراجع ▪ بمراجعة بيانات التبليغ واعتمادها من الطبيب المختص وقيدها بدفتر الوفيات.	**المادة 35 من قانون الاحوال المدنية :** .. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة. **المادة 16 من اللائحة التنفيذية** يتم التبليغ عن واقعات الوفاة بمعرفة المكلفين بذلك ... وتختص الجهة الصحية 1. استلام التبليغ عن الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الذي يقيد ثبوت واقعة الوفاة .

▪ اثبات رقم قيد الوفاة بالخانة المخصصة بكل من نسختي التبليغ . ▪ تحرير تصريح الدفن. ▪ وتسليم صاحب الشأن ايصالا لاستلام شهادة الوفاة.	2. مراجعة البيانات واعتمادها من الطبيب المختص . 3. قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي برقم مسلسل خاص بكل مكتب صحة 4. اثبات رقم قيد الوفاة بالخانة المخصصة بكل من نسختي التبليغ . 5. تحرير تصريح الدفن وتسليم صاحب الشأن ايصالا لاستلام شهادة الوفاة بموجبه.
الدور الادارى للجهة الصحية تمهيدا لقيد واقعة الوفاة	
دور الجهة الصحية في التعامل مع المبلغين ▪ تلقي الابلاغ علي نموذج معد خصيصا لذلك ويكون هذا النموذج من نسختين. ▪ تقوم الجهة الصحية بمراجعة بيانات التبليغ واعتماد البيانات من الطبيب المختص. ▪ قيد الواقعة بدفتر الوفيات. ▪ اثبات رقم قيد الوفاة بالخانة المخصصة بكل من نسختي التبليغ . ▪ حفظ احدى نسختي التبليغ . ▪ ترسل نسخة من التبليغات والمستندات مرفقة بالحافظة الي قسم السجل المدني المقابل لها خلال 3 ايام من نهاية الاسبوع الصحي. ▪ تحتفظ بالنسخة الثانية من الابلاغ لديها	**المادة 7 من قانون الاحوال المدنية** علي الجهات الصحية .... ارسال اخطارات اسبوعية عن وقائع الاحوال المدنية التي ابلغت بها او قامت بقيدها الي اقسام السجل المدني المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التي تؤكد الواقعة وبياناتها وذلك خلال ثلاثة ايام من انتهاء الاسبوع الذي سلم فيه التبليغ او الوثيقة. ويجب علي قسم السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع التي وردت عنها اخطارات في سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود الاخطار **المادة 35 من قانون الاحوال المدنية :** .. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة. **المادة 16 من اللائحة التنفيذية** يتم التبليغ عن واقعات الوفاة بمعرفة المكلفين بذلك ... وتختص الجهة الصحية 1. استلام التبليغ عن الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الذي يقيد ثبوت واقعة الوفاة .

	2. مراجعة البيانات واعتمادها من الطبيب المختص . 3. قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي برقم مسلسل خاص بكل مكتب صحة 4. اثبات رقم قيد الوفاة بالخانة المخصصة بكل من نسختي التبليغ . 5. تحرير تصريح الدفن وتسليم صاحب الشأن ايصالا لاستلام شهادة الوفاة بموجبه. 6. حفظ احدى نسختي التبليغ . 7. مراجعة التبليغات وإعداد الحافظة الاسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص 8. ارسال نسخة من التبليغ مرفقة ببطاقة المتوفي او اقرار بعدم وجودها الى قسم السجل المدني مرفقة بالحافظة الاسبوعية خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء الاسبوع الصحي
التحقق من بيانات المتوفي	
– يجب عليه ان يتم التحقق من شخصية المتوفي واستيفاء جميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة – وفي حالة تعذره من التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته	**المادة 40 من قانون الاحوال المدنية** على موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته.
هل يجوز رفض تسجيل واقعة ؟	
– لا يجوز رفض تسجيل وقائع الاحوال المدنية، وفي حال رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل الواقعة يحق لصاحب الشأن التظلم الي مدير ادارة الاحوال المدنية المختص خلال 7 ايام عمل – ويكون علي مدير ادارة الاحوال المدنية ابداء رأي مسبب يعلن به صاحب الشان كتابة خلال 30 يوم من رفع التظلم اليه.	**المادة 15 من قانون الاحوال المدنية** اذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير

– وفي حال رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة يحق لصاحب الشأن أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة. – وفي حالة رفض القيد بعد رفعه لمدير مصلحة الاحوال المدنية يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني. ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه	إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة. وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني. ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه.
ثالثا : القيد – قسم السجل المدني	
ثانيا دور قسم السجل المدني	
1. استلام التبليغات والحافظة الاسبوعية من مكتب الصحة. 2. مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة بالحافظة الاسبوعية واعتمادها وتتم مراجعتها علي الحوافظ الواردة بها والتأكد من استيفاء جميع بياناتها واتساقها واحكام القانون وارسالها الى مركز المعلومات . 3. قيد الواقعة بسجل واقعات الميلاد خلال 3 ايام من تاريخ ورود الاخطار . 4. استلام حافظة اصدارات شهادات الوفاة مرفقا بها شهادات الوفاة الاصلية مع بيان تفصيل البيانات التي تم تسجيلها بالحاسب الالي من مركز المعلومات لمطابقتها على التبليغات والتاكد من صحتها . 5. تسليم شهادات الوفاة لاصحاب الشأن .	**المادة 2 من اللائحة التنفيذية :** تنشأ بمصلحة الاحوال المدنية السجلات التالية :– – سجل واقعات الوفاة وتسجل فيه واقعات الوفاة **المادة 5 من اللائحة التنفيذية :** تتلقي اقسام السجل المدني كافة التبليغات والاخطارات من مكاتب الصحة خلال المواعيد المقررة قانونا حيث يتم مراجعتها علي الحوافظ الواردة بها والتأكد من استيفاء جميع بياناتها واتساقها واحكام القانون ثم ارسالها بالحوافظ الخاصة الي مركز المعلومات لتسجيل بياناتها وتدقيقها واعادتها لاقسام السجل المدني مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها لمراجعتها والتأكد من صحة ادخال البيانات علي الحاسب الالي مرفقا بها شهادات الميلاد والوفاة لتسليمها لصاحب الشأن. **المادة 16 من اللائحة التنفيذية :** .. وتتخذ الاجراءات التالية بمعرفة قسم السجل المدني المختص :

	1. استلام نموذج التبليغ وبطاقة المتوفي مع الحافظة الاسبوعية من مكتب الصحة . 2. مراجعة بيانات التبليغات والحافظة واعتمادها وارسالها الى مركز المعلومات . 3. استلام حافظة اصدارات شهادات الوفاة مرفقا بها شهادات الوفاة الاصلية مع بيان تفصيل البيانات التي تم تسجيلها بالحاسب الالي من مركز المعلومات لمطابقتها على التبليغات والتاكد من صحتها . 4. تسليم شهادات الوفاة لاصحاب الشأن . **المادة 7 من قانون الاحوال المدنية** ... ويجب علي قسم السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع التي وردت عنها اخطارات في سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود الاخطار .
رابعا : التسجيل	
ثالثا دور مركز المعلومات	
يقوم مركز المعلومات التابع لمصلحة الاحوال المدنية - استلام حوافظ التبليغات من السجل المدني . - تسجيل البيانات على الحاسب الالي ومتابعتها - طباعة البيانات ومراجعتها على التبليغات - تصحيح اخطاء الادخال - اصدار شهادة الوفاة وارسالها مع حافظة اصدارات شهادات الوفاة الى - قسم السجل المدني .	**المادة 16 من اللائحة التنفيذية** .. وتتخذ الاجراءات التالية بمعرفة مركز المعلومات 1- استلام حوافظ التبليغات من قسم السجل المدني المختص . 2- تسجيل البيانات على الحاسب الالي ومتابعتها 3- طباعة البيانات ومراجعتها على التبليغات 4- تصحيح اخطاء الادخال 5- اصدار شهادة الوفاة وارسالها مع حافظة اصدارات شهادات الوفاة الى قسم السجل المدني مرفقا بها بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها .
كيف يتم اصدار شهادة الوفاة ؟	

يتم ذلك من خلال مركز المعلومات بعد تسجيل بيانات المتوفي علي الحاسب الالي واصدار شهادة الوفاة وارسالها الي قسم السجل المدني لتسليمها لذوى الشأن بعد تسليمه للايصال الذي حصل عليه من مكتب الصحة..	**المادة 16 من اللائحة التنفيذية :** .. وتتخذ الاجراءات التالية بمعرفة مركز المعلومات – تسجيل البيانات علي الحاسب الالي ومتابعتها – اصدار شهادة الوفاة وارسالها مع حافظة اصدارات شهادات الوفاة الى قسم السجل المدني مرفقا بها بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها .
خامسا : استخراج شهادة قيد الوفاة	
من له الحق في طلب استخراج صورة من شهادة الوفاة ؟	
– **القاعدة العامة** لأي شخص اي يستخرج من مصلحة الاحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع (كلمة قيد تعني انها مسجلة) اذا كانت ▪ المتعلقة به شخصيا ▪ او بأصوله (الاب او الام او الاجداد) ▪ او بفروعه (الابن او الابنة او الحفيد) ▪ او بأزواجه. – **الاستثناء** ويجوز لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم طلب استخراج صورة من شهادة الوفاة المقيدة بشرط موافقة مدير المصلحة او من ينيبه، مما يعني انه يجوز للاخت استخراج صورة من شهادة وفاة اخوها او للمطلقة استخراج صورة شهادة ميلاد طليقها – ويحق للجهات لقضائية طلب صورة رسمية من اي قيد	**المادة 8 من قانون الاحوال المدنية** لأي شخص اي يستخرج من مصلحة الاحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او بأزواجه. وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من اي قيد من هذه القيود. ويجوز لمدير مصلحة الاحوال المدنية او من ينيبه اعطاء الصور المشار اليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم. وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
رسوم اصدار شهادة الوفاة	
استخراج صورة رسمية من اي قيد من قيود الاحوال المدنية يكون بمقابل رسم يحدد بقرار، تتغير هذه الرسوم علي اوقات متقاربة ويمكن التعرف علي الرسوم المحددة للخدمات بزيارة ايا من المواقع ذات الصلة ومنها	**المادة 8 من قانون الاحوال المدنية** لأي شخص اي يستخرج ... وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات. وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان

1. موقع بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg 2. موقع وزارة الداخلية – مصلحة الاحوال المدنية www. cso.moi.gov.eg 3. موقع الخدمات العامة www. psm.gov.eg **ومن موقع مصلحة الاحوال المدنية في تاريخ الزيارة 7يونيو 2021** يتبين ان ▪ قيد وفاة 58 جنيه	**المادة 11 من اللائحة التنفيذية** يحصل مبلغ خمسة جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تكاليف اصدار كافة الوثائق وكذا مقابل اداء الخدمات التي تقدمها مصلحة الاحوال المدنية وبما لا يجتوز الحد الاقصي للمبالغ المنصوص عليها في القانون. ويجوز لوزير الداخلية اعفاء من يثبت عدم قدرته علي اداء الرسوم المقررة لخدمات الاحوال مدنية وكذا في حالات الضرورة والكوارث الطبيعية
اجراءات اصدار شهادة الوفاة	
يختلف الامر بحسب ما اذا كان اصدار لاول مرة ام صورة رسمية من شهادة صدرت من قبل: – **لاول مرة** تصدر بموجب الايصال الذي يتسلمه المبلغ عن واقعة الميلاد من مكتب الصحة ويتوجه به لقسم السجل المدني لاستلام شهادة الوفاة. – اما استخراج صورة رسمية من شهادة الوفاة المصدرة مسبقا يتبع ما يلي 1. تقديم طلب الحصول علي صورة من شهادة الوفاة بالنموذج المعد لذلك 2. يتم تقديم الطلب في قسم السجل المدني المختص 3. يقيد القسم الطلب في القيد المعد لذلك وتسليم الطالب صورة من الايصال 4. ترسل الطلبات علي صور القيود الي مركز المعلومات لاستخراج الصور وارسالها الي قسم السجل المدني 5. يتسلم قسم السجل المدني صور الوثائق لتسليمها للمواطنين بموجب الايصال وفي الواقع العملي اصبحت تتم كل تلك الاجراءات في نفس اليوم فيما يخص اصدار شهادات الوفاة.	**المادة 8 من اللائحة التنفيذية** يقدم طلب الحصول علي صور قيود وقائع الاحوال المدنية المسجلة بمصلحة الاحوال المدنية وفروعها علي النموذج المعد لذلك الي رئيس قسم السجل المدني بعد قيدها في الدفاتر المعدة لذلك واذا كان مقدم الطلب من المنصوص عليهم في الفقرة الاولي او الثانية من المادة 8 من القانون يؤشر رئيس قسم السجل المدني بالقبول لاستخراج صورة القيد المطلوب ويتم تسليم طالب صورة القيد ايصالا علي النموذج المعد لذلك. وترسل طلبات الحصول علي صور القيود الي مركز المعلومات بحافظة لاستخراج صور القيود المطلوبة واعادتها لاقسام السجل المدني التي تتولي تسليمها لاصحاب الشأن. وتعرض علي مدير مصلحة الاحوال المدنية اومن ينيبه الطلبات التي تقدم اعمالا لنص المادة 8 من القانون وذلك للتحقق من مدى توافر وجود مصلحة جادة لدى الطالب واصدار القرار اللازم بهذا لشأن. **المادة 4 من اللائحة التنفيذية** يتم اصدار الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وفقا للنماذج والسجلات المرفقة 16– شهادة الوفاة

سادسا : وفاة العسكريون والمدنيون التابعين لوزارة الدفاع	
المقصود بالعسكريون والمدنيون التاابعون لوزارة الدفاع	
العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لإخطار قسم السجل المدني المختص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الحالة.	**المادة 42 من قانون الاحوال المدنية :** العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لإخطار قسم السجل المدني المختص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الحالة.
الاخطار او التبيلغ بواقعة وفاة العسكريين	
الجهة المختصة بالتبليغ وزارة الدفاع ممثلة في ادارة اسجلات العسكرية **اجراءات التبيلغ** – . تحرير التبليغات عن واقعات الوفاة . – ارسال التبليغ الى القائم بالقيد (مندوب مصلحة الاحوال المدنية بها). – تلقى التبليغات عن واقعات الوفاة وقيدها بأرقام مسلسلة سنويا في الدفتر الخاص المعد لذلك . – اخطار قسم سجل مدني المركز الرئيسي بحافظة اسبوعية مرفقة بالتبليغات . – استلام شهادات الوفاة الواردة من المركز الرئيسي وتسليمها لإدارة السجلات العسكرية التى تقوم بتسليمها لاصحاب الشان	**مادة 21 من اللائحة التنفيذية :** تتولى ادارة السجلات العسكرية التبليغ عن واقعات وفاة التابعين لوزارة الدفاع المنصوص عليهم في المادة 42 من القانون وتتخذ الاجراءات التالية بمعرفة الجهات الموضحة بعد : **اولا : بمعرفة ادارة السجلات العسكرية :** – تحرير التبليغات عن واقعات الوفاة . – ارسال التبليغ الى القائم بالقيد (مندوب مصلحة الاحوال المدنية بها). – استلام شهادة الوفاة وتسليمها لأصحاب الشأن . **ثانيا : بمعرفة مندوب مصلحة الاحوال المدنية بالسجلات العسكرية :** – تلقى التبليغات عن واقعات الوفاة وقيدها بأرقام مسلسلة سنويا في الدفتر الخاص المعد لذلك . – اخطار قسم سجل مدني المركز الرئيسي بحافظة اسبوعية مرفقة بالتبليغات . – استلام شهادات الوفاة الواردة من المركز الرئيسي وتسليمها لإدارة السجلات العسكرية التى تقوم بتسليمها لاصحاب الشان

القيد – قسم السجل المدني	
– استلام التبليغات مع الحافظة الاسبوعية من مندوب المصلحة بالسجلات العسكرية ومراجعتها واعتمادها وارسالها الى مركز المعلومات . – استلام شهادات الوفاة مع الحافظة وبيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها . – ارسال شهادات الوفاة الى مندوب المصلحة بالسجلات العسكرية .	**مادة 21 من اللائحة التنفيذية :** **ثالثا :** بمعرفة قسم سجل مدنى المركز الرئيسي : – استلام تبليغات واقعات الوفاة مع الحافظة الاسبوعية من مندوب المصلحة بالسجلات العسكرية ومراجعتها واعتمادها وارسالها الى مركز المعلومات . – استلام شهادات الوفاة مع الحافظة وبيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها . – ارسال شهادات الوفاة الى مندوب المصلحة بالسجلات العسكرية

وفاة المصريين بالخارج

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

اولا : التبليغ بواقعة الوفاة	
التبليغ بوفاة خلال رحلة عودة من الخارج	
- **موعد التبليغ:** يكون التبليغ خلال 24 خلال 24 ساعة من تاريخ الوصول بدلا من 24 ساعة من تاريخ حدوث الواقعة او ثبوتها - **مكان التبليغ:** يكون التبليغ في مكتب الصحة او الجهة الصحية في ميناء الوصول بديلا عن الجهة الصحية التي حدثت بدائرتها الواقعة. - **اجراءات التبيلغ:** تتبع الاجراءات المعتادة للتبليغ	**المادة 41 من قانون الاحوال المدنية :** إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في ميناء الوصول خلال ٢٤ ساعة من الوصول.
التبليغ عن وفاة مصري خلال رحلة سفر الي الخارج او الموجودين بالخارج	
- يتم التبليغ خلال 3 اشهر من تاريخ حصول الواقعة - يقدم التبليغ الي ▪ قنصلية مصر بالدولة محل الواقعة او محل الوصول ▪ او قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج الفرع الرئيسي بالبريد المسجل الموصى عليه	**المادة 58 من قانون الاحوال المدنية** يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج او اثناء السفر للخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الواقعة او الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به. ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة او الوصول او لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الاحوال المدنية وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات التبيلغ والقيد حتي اصدار شهادة الميلاد او الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.
ثالثا: التبيلغ بوفاة مصري بالخارج وكان صاحب الشأن موجودا بمصر	
- **اذا كان يحمل المستندات** تتبع الاجراءات المعتادة . - **اذا كان لا يحمل المستندات** - يتوجه صاحب الشأن الي سجل مدني المواطنين للخارج المركز الرئيسي خلال 3 اشهر من تاريخ حدوث الواقعة	**المادة 58 من قانون الاحوال المدنية** يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج او اثناء السفر للخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الواقعة او الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به. ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة او الوصول او لقسم

- تتبع اجراءات قيد ساقط القيد يتم تقدير سن الطفل بالجهة الصحية بمحل اقامته	سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الاحوال المدنية وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات التبليغ والقيد حتي اصدار شهادة الميلاد او الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن. **المادة 10 من قانون الاحوال المدنية** تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الاحوال المدنية وطلبات الحصول علي البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج، وتنظم اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تتبع في هذه الاحوال. **المادة 35 من اللائحة التنفيذية** واقعات الميلاد التي تحدث بالخارج يتم التبليغ عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية جمهورية مصر العربية او الي الجهة الصحية المختصة في محل الاقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها الاجراءات التالية **اولا :** بمعرفة صاحب الشأن اذا حدثت واقعة الميلاد بالخارج وكان صاحب الشأن موجود بالبلاد ولا يحمل مستندات بالواقعة التي حدثت بالخارج يتم اتخاذ اجراءات ساقط قيد ميلاد عن طريق قسم سجل مدنى الموطنين بالخارج بالمركز الرئيسي وتقدير سنة بالجهة الصحية التي يقيم بدائرتها
المكلفون بالابلاغ	
المكلفون بالتبليغ بواقعه الوفاة هم : - يكون المكلفون بالتبليغ عن الوفاة اصول المتوفي او ازواجه او فروعه . - يجوز قبول التبليغ ممن حضر الوفاة من الاقارب والاصهار البالغين . - جيران المتوفي القانطين معه في مسكن واحد ويكونوا من الاشخاص البالغين .	**المادة 36 من قانون الاحوال المدنية :** **الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم:** 1. أصول أو فروع أو أزواج المتوفى 2. من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين. 3. من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين 4. الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.

– الطبيب المكلف باثبات الوفاة . – اذا حدثت الوفاة في محل اومستشفى او عيادة خاصة يجب على متولين الادارة التبليغ عن الواقعة . – عدم التبيلغ يعتبر مخالفة ويعاقب من يرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه. – قيام السجل المدني بابلاغ الشرطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا نحو المسئول عن عدم التبيلغ بالواقعة في الميعاد القانوني . يمكن التصالح بإذن خاص من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه ولأعذار يقبلها مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها.	صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. **المادة 35 من قانون الاحوال المدنية :** يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
جزاء عدم الابلاغ	
– وفي حال عدم قيام المكلف بالابلاغ فانه يعد مرتكبا لمخالفة تستوجب توقيع عقوبة الغرامة من 100 الي 200 جنيه – ومع ذلك يجوز التصالح مع المخالف مقابل دفع مبلغ 50 جنيه باذن خاص من مدير المصلحة او من ينيبه ولعذر يقبله.	**المادة 66 من قانون الاحوال المدنية** يعاقب علي مخالفة احكام المواد 41، ... بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي 200 جنيه. **المادة 77 من قانون الاحوال المدنية** لمدير مصلحة الاحوال المدنية بإذن خاص منه او من ينيبه ولاعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم احكام المادة 66 من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسن جنيها
اذا لم يوجد احد من المكلفين بالتبليغ	
– يحل محلهم القنصل ويكون هو المكلف بالتبليغ	**المادة 36 من اللائحة التنفيذية :** يكون التبليغ عن واقعات الوفاة التى تحدث للمواطنين المقيمين بالخارج الى القنصلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها ويتبع في التبليغ عنها وقيدها ذات الاجراءات الواردة في شأن المواليد على ان يرفق بالتبليغ او الاخطار المستندات المؤيدة للواقعة وتمتع صاحبها

	بجنسية جمهورية مصر العربية وبطاقة تحقيق شخصية المتوفي او اقرار من المبلغ بعدم وجودها مع مراعاة ان يكون التبليغ عن طريق المكلفين به وفي حالة عدم وجود احد من المنصوص عليهم يحل القنصل محل المبلغ في القيام بإجراءات التبليغ.
اجراءات التبليغ	
- يكون التبليغ الي القنصلية او الجهة الصحية في محل الوصول **يرفق بالتبيلغ او الاخطار** - المستندات المؤيدة للواقعة - المستندات الاي تؤيد تمتع صاحبها بجنسية جمهورية مصر العربية - بطاقة تحقيق شخصية المتوفي او اقرار من المبلغ بعدم وجودها - يراعي ان يكون التبيلغ عن طريق المكلفين به وفي حالة عدم وجود احد من المنصوص عليهم يحل القنصل محل المبلغ في القيام بإجراءات التبليغ	**المادة 36 من اللائحة التنفيذية :** يكون التبيلغ عن واقعات الوفاة التى تحدث للمواطنين المقيمين بالخارج الى القنصلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها ويتبع في التبيلغ عنها وقيدها ذات الاجراءات الواردة في شأن المواليد على ان يرفق بالتبيلغ او الاخطار المستندات المؤيدة للواقعة وتمتع صاحبها بجنسية جمهورية مصر العربية وبطاقة تحقيق شخصية المتوفي او اقرار من المبلغ بعدم وجودها مع مراعاة ان يكون التبليغ عن طريق المكلفين به وفي حالة عدم وجود احد من المنصوص عليهم يحل القنصل محل المبلغ في القيام بإجراءات التبليغ. **المادة 35 من اللائحة التنفيذية** واقعات الميلاد التي تحدث بالخارج يتم التبيلغ عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية جمهورية مصر العربية او الي الجهة الصحية المختصة في محل الاقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها الاجراءات التالية
اثر عدم التبيلغ	
يعتبر المتوفي ساقط قيد وتتبع اجراءات ساقطوا القيد لقيده .	**المادة 59 من قانون الاحوال المدنية** في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد او الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد او وفاة وتنظم اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تتبع لقيد الواقعة

ثانيا : دور الجهة التي تتلقي التبليغ

القنصلية، الجهة الصحية، السجل المدني

دور الجهة التي تلقت التبليغ اذا كانت القنصلية او الجهة الصحية

اولا: دور القنصلية المصرية - تقوم القنصلية باستلام الاخطارات والمستندات الصادرة من الجهات الرسمية المقدمة من المواطن - تقوم القنصلية بمراجعة البيانات والتأكد من تمتع صاحب الشان بالجنسية المصرية - تقوم القنصلية بتحرير التبليع من واقع بيانات الاخطار والمستندات واعتماد نموذج التبيلغ وختمه بخاتم القنصلية. - تقوم القنصلية بقيد الاخطار بالدفتر الخاص بالواقعة - تقوم القنصلية بارسال الاخطارات والمستندات الي قسم سجل مدني المواطنين - استلام شهادات الميلاد المرسلة من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وقيدها بالدفتر وتسليمها لصاحب الشان.	**المادة 35 من اللائحة التنفيذية** واقعات الميلاد التي تحدث بالخارج يتم التبيلغ عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية جمهورية مصر العربية او الي الجهة الصحية المختصة في محل الاقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها الاجراءات التالية **ثانيا :** بمعرفة قنصلية جمهورية مصر العربية او الجهة الصحية المختصة - استلام الاخطار والمستندات الصادرة من الجهات الرسمية المقدمة من المواطن - مراجعة كافة البيانات والتأكد من تمتع صاحب الشأن بالجنسية المصرية - تحرير نماذج التبيلغ من واقع بيانات الاخطار والمستندات - اعتماد النماذج وختمها بخاتم القنصلية - قيد الواقعة بالدفتر الخاص بها - ارسال الاخطارات المقدمة من المواطنين ونماذج التبليغ المحررة الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج - استلام شهادة الميلاد المرسلة عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج - استيفاء قيود الواقعة بالدفتر - تسليم شهادة الميلاد الي صاحب الشان فيها

ثالثا : القيد واصدار شهادة الميلاد (السجل المدني)

دور الجهة التي تلقت التبليغ اذا كانت هي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج

- استلام المستندات ونماذج التبيلغ المرسلة عن طريق القنصلية او بالبريد المسجل الموصى عليه	**المادة 35 من اللائحة التنفيذية** واقعات الميلاد التي تحدث بالخارج يتم التبيلغ عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية

– مراجعة المستندات والنماذج وارسالها الي مركز المعلومات لاتخاذ اجراءات القيد واصدار شهادة الميلاد – ارسال شهادة الميلاد الي القنصلية عن طريق وزارة الخارجية او لصاحب الشأن بعد سداد تكاليف الاصدار والارسال لمصلحة الاحوال المدنية – حفظ مستندات الواقعة وشهادة الميلاد الاجنبية	جمهورية مصر العربية او الي الجهة الصحية المختصة في محل الاقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها الاجراءات التالية **ثالثا :** بمعرفة قسم سجل مدني المواطنين بالخارج – استلام المستندات ونماذج التبليغ المرسلة عن طريق القنصلية او بالبريد المسجل الموصى عليه – مراجعة المستندات والنماذج وارسالها الي مركز المعلومات لاتخاذ اجراءات القيد واصدار شهادة الميلاد – ارسال شهادة الميلاد الي القنصلية عن طريق وزارة الخارجية او لصاحب الشأن بعد سداد تكاليف الاصدار والارسال لمصلحة الاحوال المدنية – حفظ مستندات الواقعة وشهادة الميلاد الاجنبية
رابعا : استخراج صورة رسمية من شهادة الوفاة اذا كان صاحب الشأن بالخارج	
تقديم الطلب بواسطة صاحب الشأن الي القنصلية	
– تقديم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد لذلك الى القنصلية التي يقيم في دائرتها . – استلام ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية. – استلام صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم في دائرتها او من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة .	**المادة 40 من اللائحة التنفيذية** يتبع في شان اصدار قيود واقعات الاحوال المدنية للمواطنين بالخارج الاجراءات التالية **اولا : بمعرفة صاحب الشأن** – تقديم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد لذلك الي القنصلية التي يقيم في دائرتها – استلام ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية – استلام صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم في دائرتها او من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة
دور القنصلية	
– استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك	**المادة 40 من اللائحة التنفيذية :** **ثانيا : بمعرفة القنصلية**

– تحرير ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه الي صاحب الشأن – ارسال الطلب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج – استلام صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني المواطنين بالخاج – تسليم صورة القيد المطلوبة الي صاحب الشأن – تحصيل الرسوم المقررة و تكاليف الاصدار لحساب مصلحة الاحوال المدنية	– استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك – تحرير ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه الي صاحب الشأن – ارسال الطلب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج – استلام صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني المواطنين بالخاج – تسليم صورة القيد المطلوبة الي صاحب الشأن – تحصيل الرسوم المقررة و تكاليف الاصدار لحساب مصلحة الاحوال المدنية
دور السجل المدني	
– استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد من القنصلية او من صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية وقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك . – احالة الطلب الي مركز المعلومات لاعداد صورة القيد . – استلام صورة القيد المطلوبة وارسالها الي القنصلية او الي صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية بعد سداد الرسوم المقر.	**المادة 40 من اللائحة التنفيذية :** **ثالثا :** بمعرفة قسم السجل المدني بسجل مدني المواطنين بالخارج – استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد من القنصلية او من صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية وقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك – احالة الطلب الي مركز المعلومات لاعداد صورة القيد – استلام صورة القيد المطلوبة وارسالها الي القنصلية او الي صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية بعد سداد الرسوم المقررة
خامسا : اجراءات قيد ساقطى قيد الوفاة من الخارج	
متى تعتبر الواقعة ساقط قيد وفاة	
تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد اذا لم يبلغ عنها خلال ثلاثة اشهر	**المادة 39 من اللائحة التنفيذية** تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد اذا لم يبلغ عنها خلال ثلاثة اشهر ويتبع في شأن طلبات قيد ساقطي قيد الوفاة نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة علي ان يكون الطلب مصحوبا بشهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي

	حدثت الوفاة علي ارضها ويقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتمام اجراءات قيد الواقعة وتسليم شهادة الوفاة الي صاحب الشأن
تقديم طلب قيد ساقط القيد	
- يتعين علي صاحب الشأن تقديم طلب مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة الواقعة - يقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك بالسجل او بالقنصلية **المستندات الواجب تقديمها** - شهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي حدثت الوفاة علي ارضها **الجهة التي يتوجه اليها الطالب لتقديم الطلب والاجراءات (سؤال لاحق)**	**المادة 39 من اللائحة التنفيذية** تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد اذا لم يبلغ عنها خلال ثلاثة اشهر ويتبع في شأن طلبات قيد ساقطي قيد الوفاة نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة علي ان يكون الطلب مصحوبا بشهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي حدثت الوفاة علي ارضها ويقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتمام اجراءات قيد الواقعة وتسليم شهادة الوفاة الي صاحب الشأن **المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من الجهة التي حدثت الولادة علي ارضها طبقا لنص المادة 9 من القانون
اذا كان الطالب مقيما بالخارج	
- يقدم الطلب الي القنصلية المقيم بدائرتها مرفقا به المستندات - تقوم القنصلية بقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك - تقوم القنصلية بارسال الطلب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج - يقوم السجل باتباع اجراءات القيد المقررة	**المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من الجهة التي حدثت الولادة علي ارضها طبقا لنص المادة 9 من القانون - واذا كان الطالب مقيما بالخارج يقدم الطلب الي القنصلية المصرية المقيم بدائرتها وعليها قيده بالدفتر الخاص وارساله الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتباع الاجراءات المقررة لذلك
اذا كان الطالب موجودا بمصر	
اذا كان الطالب يحمل المستندات - يتوجه الطالب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج - تتبع اجراءات قيد عادية ويتسلم شهادة الميلاد	**المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين

اذا كان لا يحمل مستندات - يتوجه للجهة الصحية التي يقيم بدائرتها - تقوم الجهة الصحية بارسال التبيلغ والاوراق الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج - يعرض السجل المدني المدنى الاوراق علي اللجنة المختصة - تصدر اللجنة قرارها بالقيد - تكون التحريات بالرجوع الي الجهات الحكومية صاحبة الشأن	بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من الجهة التي حدثت الولادة علي ارضها طبقا لنص المادة 9 من القانون - اذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية ويحمل المستندات فعليه التقدم الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج الذى عليه اتمام اجراءات ساقط قيد ميلاد عادية وتسليم شهادة الميلاد لصاحب الشأن - واذا كان المواطن موجودا بأرض جمهورية مصر العربية ولا يحمل المستندات المؤيدة لصحة الواقعة فعليه التقدم الي الجهة الصحية التي يقيم بدائرتها لتقدير سنه وارسال الاوراق الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتباع اجراءات العرض علي اللجنة المختصة واصدار قرارها بالقيد وتكون التحريات عن الواقعة بالرجوع الي الجهات الحكومية صاحبة الشأن.

وفاة شخص مجهول الهوية

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

اولا : التبليغ	
ما هي الاجراءات الواجب اتباعها اذا كان المتوفى مجهول الشخصية	
– يجب اخطار جهة الشرطة الموجودة بدائرة المتوفى .	**المادة 39 من قانون الأحوال المدنية :** إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها
ثانيا : تحرير محضر بالوقعة وابلاغ النيابة العامة	
دور جهة الشرطة	
– تحرير نموذج التبليغ من اصل وصورتين . – تحرير محضر بالواقعة من اصل وصورتين . – ارسال اصل التبليغ واصل المحضر الى النيابة المختصة . – ارسال صورتي التبليغ وصورتي المحضر الى الجهة الصحية المختصة . – اخطار الجهة الصحية وقسم السجل المدني بقرار النيابة في حالة تحديد شخصية المتوفى.	**المادة 39 من قانون الأحوال المدنية :** إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية **مادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية :** عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ الاجراءات الاتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد :- **اولا : بمعرفة جهة الشرطة :** – تحرير نموذج التبليغ من اصل وصورتين . – تحرير محضر بالواقعة من اصل وصورتين . – ارسال اصل التبليغ واصل المحضر الى النيابة المختصة .

	– ارسال صورتي التبليغ وصورتي المحضر الى الجهة الصحية المختصة . – اخطار الجهة الصحية وقسم السجل المدني بقرار النيابة في حالة تحديد شخصية المتوفي
ثالثا : تحديد هوية المتوفي	
دور النيابة المختصة	
– استلام اصل التبيلغ واصل المحضر من جهة الشرطة . – اصدار قرار في شأن تحديد شخصية المتوفي خلال سبعة ايام من تاريخ التبيلغ عن الواقعة .	**مادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية :** عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ الاجراءات الاتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد : **ثانيا:** بمعرفة النيابة المختصة : – استلام اصل التبيلغ واصل المحضر من جهة الشرطة . – اصدار قرار في شأن تحديد شخصية المتوفي خلال سبعة ايام من تاريخ التبيلغ عن الواقعة .
رابعا : اصدار تصريح الدفن	
دور الجهة الصحية	
– استلام صورتي التبليغ وصورتي المحضر من جهة الشرطة . – اصدار تصريح دفن بناء على قرار النيابة . – قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي وتثبت عبارة متوفى مجهول الشخصية مضافا اليها بيانات المحضر وذلك في خانة الملاحظات بجانب رقم قيد الواقعة وترك باقي الخانات شاغرة لحين استكمالها فيما بعد تحسبا لقرار النيابة او مصلحة الاحوال المدنية . – اثبات رقم االقيد المسلسل بصورتي التبليغ عن الوفاة . – حفظ احدى نسختي التبليغ والمحضر . – ارسال احدى صورتي التبيلغ وصورتي المحضر ضمن التبليغات مع الحافظة الاسبوعية الى قسم السجل المدني المختص	**مادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية :** عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ الاجراءات الاتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد : **ثالثا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة :** – استلام صورتي التبليغ وصورتي المحضر من جهة الشرطة . – اصدار تصريح دفن بناء على قرار النيابة . – قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي مع الاقتصار في هذه المرحلة على اثبات عبارة متوفى مجهول الشخصية مضافا اليها بيانات المحضر وذلك في خانة الملاحظات قرين رقم قيد الواقعة وترك باقي الخانات شاغرة لحين استكمالها فيما بعد حسب قرار النيابة او مصلحة الاحوال المدنية .

خلال ثلاثة ايام من انتهاء الاسبوع الصحي . - اذا اصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفي خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ عن الواقعة فيتم كتابة بيانات الواقعة بالخانات الشاغرة بجانب رقم القيد الخاص بها في دفتر الوفيات الصحي .	- اثبات رقم االقيد المسلسل بصورتي التبليغ عن الوفاة . - حفظ احدى نسختي التبليغ والمحضر . - ارسال احدى صورتي التبيلغ وصورتي المحضر ضمن التبليغات مع الحافظة الاسبوعية الى قسم السجل المدني المختص خلال ثلاثة ايام من انتهاء الاسبوع الصحي . - اذا اصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفي خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ عن الواقعة فيتم ادراج بيانات الواقعة بالخانات الشاغرة قرين رقم القيد الخاص بها في دفتر الوفيات الصحي .
خامسا : القيد والتسجيل	
ما دور قسم السجل المدني المختص	
- استلام صورة التبليغ وصورة المحضر مع الحافظة الاسبوعية المرسلة عن طريق الجهة الصحية . - مراجعة صورة التبليغ والمحضر واعتمادها وارسالها لمركز المعلومات . - اذا اصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفي خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ عن الواقعة فيتم اخطار مركز المعلومات ببيانات الواقعة لاستكمال البيانات بالخانات الشاغرة بجانب رقم القيد الخاص بها . - اذا لم تصدر النيابة قرارها بتحديد شخصية المتوفي خلال المدة المحددة رفع الامر الى مصلحة الاحوال المدنية للتحري عن شخصية المتوفي واستلام قرار مصلحة الاحوال المدنية واخطار مركز المعلومات لاستكمال قيد الواقعة او التأشير بعدم صلاحية الواقعة للقيد .	**مادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية :** عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ الاجراءات الاتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد : **رابعا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص :** - استلام صورة التبليغ وصورة المحضر مع الحافظة الاسبوعية المرسلة عن طريق الجهة الصحية ومراجعتها واعتمادها وارسالها لمركز المعلومات . - اذا اصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفي خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ عن الواقعة فيتم اخطار مركز المعلومات ببيانات الواقعة لاستكمال البيانات بالخانات الشاغرة قرين رقم القيد الخاص بها . - واذا لم تصدر النيابة قرارها بتحديد شخصية المتوفي خلال المدة المحددة رفع الامر الى مصلحة الاحوال المدنية للتحري عن شخصية المتوفي واستلام قرار مصلحة الاحوال المدنية

	واخطار مركز المعلومات لاستكمال قيد الواقعة او التأشير بعدم صلاحية الواقعة للقيد .
ما دور البحث الجنائي	
– استلام طلب تحديد شخصية المتوفي المرسل عن طريق قسم السجل المدني المختص . – اجراء التحريات اللازمة عن شخصية المتوفي مع الجهات المختصة . – اصدار قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر اليها . – اخطار قسم السجل المدني المختص بهذا القرار لاخطار مركز المعلومات .	**مادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية :** عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ الاجراءات الاتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد: **خامسا :** بمعرفة ادارة البحث الجنائي : – استلام طلب تحديد شخصية المتوفي المرسل عن طريق قسم السجل المدني المختص واجراء التحريات اللازمة عن شخصية المتوفي مع الجهات المختصة . – اصدار قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر اليها . – اخطار قسم السجل المدني المختص بهذا القرار لاخطار مركز المعلومات .
ما الاجراء المتخذ في حالة عدم اصدار قرار من النيابة خلال المدة المحددة بتحديد شخصية المتوفي	
رفع الامر الى مصلحة الاحوال المدنية للتحري عن شخصية المتوفي واستلام قرار مصلحة الاحوال المدنية واخطار مركز المعلومات لاستكمال قيد الواقعة او التأشير بعدم صلاحية الواقعة للقيد .	**مادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية :** عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ الاجراءات الاتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد : **رابعا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص** – واذا لم تصدر النيابة قرارها بتحديد شخصية المتوفي خلال المدة المحددة رفع الامر الى مصلحة الاحوال المدنية للتحري عن شخصية المتوفي واستلام قرار مصلحة الاحوال المدنية واخطار مركز المعلومات لاستكمال قيد الواقعة او التأشير بعدم صلاحية الواقعة للقيد .

ساقطو قيد الوفاة

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

ما المقصود بساقط قيد ؟	
ساقط قيد الوفاة هو: الذي لم يبلغ عن وفاته في خلال 24 ساعة من وقت حدوث وفاته .	**المادة 43 قانون الاحوال المدنية** في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد الميلاد أو الوفاة. **المادة 26 من اللائحة التنفيذية** تعتبر الواقعة ساقط قيد وفاة اذا لم يبلغ عنها خلال 24 ساعة من وقت حدوثها الى مكتب الصحة او الجهة الصحية التى حدثت الوفاة في دائرتها.
ما هي اجراءات قيد ساقط القيد ؟	
– يقوم صاحب الشأن بتقديم طلب قيد الواقعة الى السجل المدني والمستندات المؤكدة للواقعة . – يقوم قسم السجل المدنى باستلام طلب قيد الواقعة المرسل لها من صاحب الشأن وتقوم بقيد الطلب بالدفتر واخطار قسم او مركز الشرطة لاجراء التحريات . – تقوم شرطة الاحوال المدنية باستلام طلب قيد الواقعة من قسم السجل المدني المختص واصدار قرار قيد الواقعة – يقوم قسم الشرطة بالتحريات الادارية واتخاذ الاجراءات القانونية نحو المسئول عن عدم التبليغ واثبات نتيجة التحريات على الطلب المقدم له في حالة عدم وجود معلومات بمصلحة الاحوال المدنية .	
اولا : تقديم طلب قيد ساقط قيد الوفاة	
دور صاحب الشأن – اجراءات تقديم الطلب	
– تقديم طلب قيد الواقعة في السجل المدني الذي حدثت الوفاة بدائرته وتقديم المستندات المؤيدة مثل تصريح دفن ، صورة من محضر الشرطة او شهادة طبية من الطبيب المعالج او الطبيب الذي ناظر الوفاة او شهادة من المستشفى او حكم قضائي او اعلان وراثة او غير ذلك . – استلام ايصال من قسم السجل المدني . – استلام صورة قيد الوفاة .	**المادة 26 من اللائحة التنفيذية** **اولا : بمعرفة صاحب الشأن :-** – التقدم بطلب قيد الواقعة الى قسم السجل المدني الذي حدثت الوفاة بدائرته مصحوبا بالمستندات المؤيدة مثل تصريح دفن ، صورة من محضر الشرطة او شهادة طبية من الطبيب المعالج او الطبيب الذي ناظر الوفاة او شهادة من

	المستشفى او حكم قضائي او اعلان وراثة او غير ذلك . – استلام ايصال من قسم السجل المدني . – استلام صورة قيد الوفاة .
ما هي المستندات الواجب تقديمها لقيد ساقط القيد ؟	
تكون المستندات مثل – تصريح دفن او – صورة من محضر الشرطة او – شهادة طبية من الطبيب المعالج او الطبيب الذي ناظر الوفاة او شهادة من المستشفى او حكم قضائي او اعلان وراثة او غير ذلك .	**المادة 26 من اللائحة التنفيذية :** – التقدم بطلب قيد الواقعة الى قسم السجل المدني الذي حدثت الوفاة بدائرته مصحوبا بالمستندات المؤيدة مثل تصريح دفن ، صورة من محضر الشرطة او شهادة طبية من الطبيب المعالج او الطبيب الذي ناظر الوفاة او شهادة من المستشفى او حكم قضائي او اعلان وراثة او غير ذلك .
ثانيا : دور الجهة التي تتلقي الطلب قسم السجل المدنى **اجراءات القيد**	
دور قسم السجل المدني	
– استلام طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة لها من صاحب الشأن . – قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك برقم مسلسل طبقا لتاريخ وروده . – تحرير ايصال يبين تاريخ التقديم وتسليمه الى صاحب الشأن . – اخطار قسم اومركز الشرطة لاجراء التحريات الادارية واثبات نتيجة التحريات على الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الاحوال المدنية . – التأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بسجلات الوفاة بمراجعة مركز المعلومات . – اخطار الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو المسئول عن عدم التبليغ عن واقعة الوفاة	**المادة 26 من اللائحة التنفيذية :** **ثانيا :** بمعرفة قسم السجل المدني :– – استلام طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة لها من صاحب الشأن . – قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك برقم مسلسل طبقا لتاريخ وروده . – تحرير ايصال يبين تاريخ التقديم وتسليمه الى صاحب الشأن . – اخطار قسم اومركز الشرطة لاجراء التحريات الادارية واثبات نتيجتها على الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الاحوال المدنية – التأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بسجلات الوفاة بمراجعة مركز المعلومات . – اخطار الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو المسئول عن عدم التبليغ عن واقعة الوفاة

– ارسال طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة الى ادارة شرطة الاحوال المدنية . – استلام قرارات قيد الواقعات مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب الالي مرفقا به صور القيود لتسليمها لاصحاب الشأن – اخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر في شأن ساقطى قيد الوفاة لمن لا يزيد سنهم على عام .	– ارسال طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة الى ادارة شرطة الاحوال المدنية . – استلام قرارات قيد الواقعات مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب الالي مرفقا به صور القيود لتسليمها لاصحاب الشأن – اخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر في شأن ساقطى قيد الوفاة لمن لا يزيد سنهم على عام .
ثالثا : فحص الطلب شرطة الاحوال المدنية واصدار القرار وتسجيل الواقعة	
دور شرطة الاحوال المدنية	
– استلام طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني المختص – يفرق بين امرين ▪ حالات ساقطى قيد الوفاة التي لم يمضي عليها سنة: تصدر قرارها بالقيد ▪ الحالات التي مضي عليها اكثر من سنة: يعرض الطلب علي لجنة الاحوال المدنية لاستكمال الاجراءات وفقا للمادة 23 من اللائحة – اخطار مركز المعلومات لاتمام اجراء تسجيل الواقعة واخطار اقسام السجل المدني لتسديد الطلبات .	**المادة 26 من اللائحة التنفيذية :** **ثالثا :** بمعرفة شرطة الاحوال المدنية :– – استلام طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني المختص . – اصدار قرار قيد الواقعة بالنسبة لحالات ساقطي قيد الوفاة التي لم يمضي على حدوثها عام . – عرض طلبات ساقطي قيد الوفاة التي مضى عليها اكثر من سنة على لجنة الاحوال المدنية واستكمال الاجراءات المنصوص عليها في المادة 23 . – اخطار مركز المعلومات لاتمام اجراء تسجيل الواقعة واخطار اقسام السجل المدني لتسديد الطلبات .
دور جهة الشرطة : اجراء التحريات اللازمة	
– استلام طلب القيد والمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني واجراء التحريات الادارية اللازمة – اثبات وارسال نتيجة التحريات الى قسم السجل المدني . – اتخاذ اللازم قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ خلال المدة التي يحددها القانون .	**المادة 26 من اللائحة التنفيذية :** **رابعا :** بمعرفة جهة الشرطة :– – استلام طلب القيد والمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني واجراء التحريات الادارية اللازمة – اثبات وارسال نتيجة التحريات الى قسم السجل المدني .

	– اتخاذ اللازم قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ خلال المدة التي يحددها القانون .
دور جهة الصحة	
استلام الاخطار الوارد من قسم السجل المدني بصدور قرار بقيد واقعة الوفاة لمن لا يزيد سنهم عن عام .	**المادة 26 من اللائحة التنفيذية :** **خامسا :** بمعرفة الجهة الصحية المختصة :– استلام الاخطار الوارد من قسم السجل المدني بصدور قرار بقيد واقعة الوفاة لمن لا يزيد سنهم عن عام .
ما هي التحريات الادارية ؟	
تتم من خلال مركز او قسم الشرطة بموجب اخطار يرسل لها من قسم السجل المدني لاجراء التحريات الادارية واثبات نتائجها علي الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الاحوال المدنية فتكون جمع معلومات التي لم تتوافر لدى مصلحة الاحوال المدنية	**المادة 26 من اللائحة التنفيذية** :اخطار قسم اومركز الشرطة لاجراء التحريات الادارية واثبات نتيجتها على الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الاحوال المدنية
من يقوم بفحص طلبات قيد ساقطي الوفاة وما هو البحث ؟	
– يختص مديروا إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة . – والبحث هو التأكد من صحة البيانات الواردة بطلبات ساقطي القيد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة مركز المعلومات .	**المادة 44 قانون الاحوال المدنية** يختص مديروا إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بمالا يجاوز خمسون جنية. **المادة 26 من اللائحة التنفيذية** **ثالثا :** بمعرفة قسم السجل المدني المختص – التأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بسجلات الوفاة بمراجعة مركز المعلومات .
ما هي اللجنة التي تفصل في طلبات ساقطي قيد الوفاة التي لم يبلغ عنها في المدة المحددة ومضى عليها اكثر من عام ؟	
هي لجنة تكون مشكلة من : المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.	**المادة 46 من قانون الأحوال المدنية** تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:–

- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه. - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه - عضوين.	- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا. - مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه. - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه - عضوين. وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز خمسون جنيه.
كيف تفصل اللجنة في الطلبات المقدمة لها ؟	
تجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها للفصل في الطلبات ويجوز لها : - لها ان تستدعى صاحب الشأن او مقدم الطلب او من ترى استدعاؤه - يجوز لها ان تجري تحقيق تكميلي في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها ان تندب لذلك احد اعضائها او تكلف الجهة الادارية باجراءه. - ثم تصدر قرارها بقبول الطلب وقيد ساقط القيد، ثم تعلن القرار، فاذا لم يعارض احدا في القرار يعتبر قرارها واجب التنفيذ	**المادة 29 من اللائحة التنفيذية** تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير او تصحيح قيود الاحوال المدنية المدونة في بسجلات المواليد والوفيات وقيد الاسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى اكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميلاد او الوفاة. للجنة ان تستدعى صاحب الشأن او مقدم الطلب او من ترى استدعاؤه كما يجوز لها ان تجرى تحقيقا تكميليا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب

بعد اصدار قرارها بالقيد : يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير ادارة شرطة الاحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الامن او المركز او القسم او نقطة الشرطة ويجوز اعلان هذا البيان عن طريق نشره بالصحف او اذاعته بالاذاعة الداخلية.	ولها ان تندب لذلك احد اعضائها او تكلف الجهة الادارية باجراءه. اذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير ادارة شرطة الاحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الامن او المركز او القسم او نقطة الشرطة ويجوز اعلان هذا البيان عن طريق نشره بالصحف او اذاعته بالاذاعة الداخلية. اذا لم تقدم معارضة خلال سبعة ايام من تاريخ الاعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ، اما اذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص اسباب الاعتراض واصدار قرارها في هذا الشأن ويكون القرار مسببا ونهائيا. ويجوز لمدير مصلحة الاحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب اعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار علي ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن علي القرارات الادارية لاعادة النظر في هذه الطلبات واصدار قرار مسبب بشأنها.
المكلفون بالابلاغ عن واقعة الوفاة	
المكلفون بالتبليغ بواقعه الوفاة هم : – يكون المكلفون بالتبليغ عن الوفاة اصول المتوفي او ازواجه او فروعه . – يجوز قبول التبليغ ممن حضر الوفاة من الاقارب والاصهار البالغين . – جيران المتوفي القانطين معه في مسكن واحد ويكونوا من الاشخاص البالغين . – الطبيب المكلف باثبات الوفاة . – اذا حدثت الوفاة في محل اومستشفى او عيادة خاصة يجب على متولين الادارة التبليغ عن الواقعة	**المادة 36 من قانون الاحوال المدنية :** **الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم:** 1. أصول أو فروع أو أزواج المتوفى 2. من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين. 3. من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين 4. الطبيب المكلف بإثبات الوفاة. صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد

	الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
جزاء عدم ابلاغ المكلفين	
المكلفون بالتبليغ بواقعه الوفاة هم : – يكون المكلفون بالتبليغ عن الوفاة اصول المتوفي او ازواجه او فروعه . – يجوز قبول التبليغ ممن حضر الوفاة من الاقارب والاصهار البالغين . – جيران المتوفي القانطين معه في مسكن واحد ويكونوا من الاشخاص البالغين . – الطبيب المكلف باثبات الوفاة . – اذا حدثت الوفاة في محل اومستشفى او عيادة خاصة يجب على متولين الادارة التبليغ عن الواقعة . – عدم التبيلغ يعتبر مخالفة ويعاقب من يرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه. – قيام السجل المدني بابلاغ الشرطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا نحو المسئول عن عدم التبيلغ بالواقعة في الميعاد القانوني . – يمكن التصالح بإذن خاص من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه ولأعذار يقبلها مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها.	**المادة 26 من اللائحة التنفيذية :** **رابعا : بمعرفة جهة الشرطة :-** – اتخاذ اللازم قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ خلال المدة التي يحددها القانون .. **مادة ٦٦ قانون الاحوال المدنية :** يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٩، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٣١، (فقرة أولى) ٣٥، ٤١، ٥٢ (فقرة أولى) ٥٣، ٥٤ (فقرة أولى) ٥٨، ٦٠ بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه. **مادة ٧٧ قانون الاحوال المدنية :** لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (٦٦) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها. **مادة 9 من اللائحة التنفيذية :** يجوز لمدير مصلحة الاحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها. – عدم التبليغ عن المواليد في المواعيد المقررة
هل يجوز رفض قيد ساقط القيد ؟	
اولا : – في حالة رفض قيد ساقط القيد يتظلم صاحب الشأن الى مدير ادارة الاحوال المدنية المختص خلال سبعة ايام ويقوم مدير ادارة الاحوال المدنية بابداء رأيه كتابة ويعلن به صاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تقديم التظلم .	**المادة 15 من قانون الاحوال المدنية :** اذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير

- في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة يتظلم صاحب الشأن لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة . - في حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني.	إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة. وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني.
رابعا : سقوط قيد الوفاة للمصريين بالخارج	
متى تعتبر الواقعة ساقط قيد وفاة ؟	
تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد اذا لم يبلغ عنها خلال ثلاثة اشهر	**المادة 39 من اللائحة التنفيذية** تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد اذا لم يبلغ عنها خلال ثلاثة اشهر ويتبع في شأن طلبات قيد ساقطي قيد الوفاة نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة علي ان يكون الطلب مصحوبا بشهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي حدثت الوفاة علي ارضها ويقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتمام اجراءات قيد الواقعة وتسليم شهادة الوفاة الي صاحب الشأن
تقديم طلب قيد ساقط القيد	
- يتعين علي صاحب الشأن تقديم طلب مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة الواقعة - يقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك بالسجل او بالقنصلية المستندات الواجب تقديمها : - شهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي حدثت الوفاة علي ارضها **الجهة التي يتوجه اليها الطالب لتقديم الطلب والاجراءات (سؤال لاحق)**	**المادة 39 من اللائحة التنفيذية** تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد اذا لم يبلغ عنها خلال ثلاثة اشهر ويتبع في شأن طلبات قيد ساقطي قيد الوفاة نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة علي ان يكون الطلب مصحوبا بشهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي حدثت الوفاة علي ارضها ويقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتمام اجراءات قيد الواقعة وتسليم شهادة الوفاة الي صاحب الشأن **المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من

	الجهة التي حدثت الولادة علي ارضها طبقا لنص المادة 9 من القانون
اذا كان الطالب مقيما بالخارج	
- يقدم الطلب الي القنصلية المقيم بدائرتها مرفقا به المستندات - تقوم القنصلية بقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك - تقوم القنصلية بارسال الطلب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج - يقوم السجل باتباع اجراءات القيد المقررة	**المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من الجهة التي حدثت الولادة علي ارضها طبقا لنص المادة 9 من القانون - واذا كان الطالب مقيما بالخارج يقدم الطلب الي القنصلية المصرية المقيم بدائرتها وعليها قيده بالدفتر الخاص وارساله الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتباع الاجراءات المقررة لذلك
اذا كان الطالب موجودا بمصر	
اذا كان الطالب يحمل المستندات - يتوجه الطالب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج - تتبع اجراءات قيد عادية ويتسلم شهادة الميلاد اذا كان لا يحمل مستندات - يتوجه للجهة الصحية التي يقيم بدائرتها - تقوم الجهة الصحية بارسال التبليغ والاوراق الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج - يعرض السجل المدني المدنى الاوراق علي اللجنة المختصة - تصدر اللجنة قرارها بالقيد - تكون التحريات بالرجوع الي الجهات الحكومية صاحبة الشأن	**المادة 38 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادرة من الجهة التي حدثت الولادة علي ارضها طبقا لنص المادة 9 من القانون - اذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية ويحمل المستندات فعليه التقدم الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج الذى عليه اتمام اجراءات ساقط قيد ميلاد عادية وتسليم شهادة الميلاد لصاحب الشأن - واذا كان المواطن موجودا بأرض جمهورية مصر العربية ولا يحمل المستندات المؤيدة لصحة الواقعة فعليه التقدم الي الجهة الصحية التي يقيم بدائرتها لتقدير سنه وارسال الاوراق الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج لاتباع اجراءات العرض علي اللجنة المختصة واصدار قرارها بالقيد وتكون

	التحريات عن الواقعة بالرجوع الي الجهات الحكومية صاحبة الشأن.

تصحيح او تغيير قيد الوفاة

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

يتناول الفصل تغيير او تصحيح البيانات المسجلة المتعلقة بوقائع الوفاة مثل تاريخ الوفاة بقرار من اللجنة .

ما هي البيانات التي يجوز تصحيحها او تغييرها في قيود الاحوال المدنية ؟	
– تغيير او تصحيح بيانات مسجلة متعلقة بوقائع الوفاة بقرار من اللجنة . – تغيير او تصحيح بيانات متعلقة بالجنسية او الدين او المهنة (بناء علي وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون الحاجة لاستصدار قرار من اللجنة . – تغيير او تصحيح بيانات متعلقة بالزواج او الطلاق او اثبات النسب (بناء علي أحكام صادرة من جهة الاختصاص)	**المادة 47 من قانون الأحوال المدنية** لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة الي استصدار قرار من اللجنة المشار اليها.
تغيير بيانات وقائع الوفاة	
الجهة المختصة باستصدار قرار التغيير او التصحيح	
اللجنة وتتكون من : – المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا. – مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه. – مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه عضوين.	**مادة ٤٦ من قانون الاحوال المدنية :** تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من: ١ – المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا. ٢ – مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه. ٣ – مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين. وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة

	المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.(٢) **المادة 47 من قانون الأحوال المدنية** لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
دور صاحب الشأن	
- تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات المؤيدة . - استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص .	**المادة 28 من اللائحة التفيذية** تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الأحوال المدنية وفي حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات التالية) : **أولا : بمعرفة صاحب الشأن:-** - تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات المؤيدة . - استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص
دور قسم السجل المدني	
- تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات المؤيد - استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص	**المادة 28 من اللائحة التفيذية** تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الأحوال المدنية وفي حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المدنية

	المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات التالية) : **ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص** – استلام الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة ومراجعة صحتها ودرجة استيفائها وقيد ولطلب وتحرير إيصال مبين به رقم وتاريخ القيد وتسليمه إلى صاحب الشأن – ارسال الطلب والمستندات المؤيدة إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية – استلام بيان من إدارة شرطة الأحوال المدنية بما يفيد تصحيح القيود
دور شرطة الاحوال المدنية	
– تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات المؤيد – استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص	**المادة 28 من اللائحة التفيذية** تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الأحوال المدنية وفي حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات التالية) : **ثالثا : بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية:-** – استلام الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني المختص وعرض طلب التصحيح مرفقا بالمستندات على اللجنة المنصوص عليها بالقانون لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (25) من اللائحة – استلام قرار اللجنة في شأن تصحيح القيد مرفقا بالطلب والمستندات – اخطار مركز المعلومات بقرار اللجنة مرفقا بطلب تصحيح القيد لتنفيذه – استلام الطلب والمستندات المرفقة من مركز المعلومات مع بيان من نسختين يقيد إجراء التصحيح وإرسال نسخة منه إلى قسم السجل المدني المختص .

دور اللجنة	
– استلام طلب تصحيح القيد مرفقا بالمستندات المؤيدة من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 من اللائحة . – تجتمع اللجنة في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية . – تستدعى اللجنة صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى استدعاءه . – يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية قيد الواقعة اذا قررت اللجنة قيد الواقعة ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية .	**المادة 28 من اللائحة التنفيذية** تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الأحوال المدنية وفي حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات التالية) : **رابعا :** بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالقانون:– – استلام طلب تصحيح القيد مرفقا بالمستندات المؤيدة من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (25) من اللائحة **المادة 29 من اللائحة التنفيذية** تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميلاد أو الوفاة – للجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى استدعاءه كما يجوز لها أن تجرى تحقيقا تكميليا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكليف الجهة الإدارية بإجرائه – اذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية

	– واذا لم تقدم معارضة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا – ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها.
دور مركز المعلومات	
– تلقى القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه مرفقا به رقم وتاريخ قرار تصحيح القيد . – اخطار إدارة شرطة الأحوال المدنية بتمام التنفيذ مرفقا به بيان تفصيلي من نسختين عن تصحيح قيد الواقعة . – اعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام.	**المادة 28 من اللائحة التفيذية** تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الأحوال المدنية وفي حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات التالية) : **خامسا : بمعرفة مركز المعلومات:-** – تلقى القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه مع الإشارة إلى رقم وتاريخ قرار تصحيح القيد – اخطار إدارة شرطة الأحوال المدنية بتمام التنفيذ مرفقا به بيان تفصيلي من نسختين عن تصحيح قيد الواقعة. اعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام.

عقد الزواج واشهاد الطلاق

بالنسبة للمصريين المقيمين بمصر متحدى الديانة والملة من المسلمين والاقباط

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

مدخل

فرق قانون الاحوال المدنية كقاعدة عامة بين القيد والتسجيل واستخراج الوثائق والمستندات، وفيما يخص مسائل الزواج والطلاق يتعين التفرقه بين

- **حدوث واقعة الزواج أو الطلاق**

تختلف واقعه الزواج والطلاق عن غيرها من الوقائع الاحوال المدنية الاخري اذا ان وقوع واقعة الزواج والطلاق ترتبط ارتباطا وثيقا بالاديان والعادات والتقاليد.

ففي الزواج: نجد انه يتم ذلك باتفاق العائلات فقط وتنتقل الزوجة الي مسكن الزوج لتبدأ العلاقة الزوجية من معايشه وانجاب وما الي ذلك، وكان الزواج بهذه الطريقة يعتبر معلنا ومشهرا ومعترفا به دون الحاجة الي اية اجراءات توثيق او كتابة اية عقود،

وفي الوقت الراهن توجد اشكال متعددة من طرق الزواج منها ما يسمي بالزواج المدني ، والزواج العرفي، والزواج بموجب عقد لدى محامي، والزواج علي يد مأذون، وكافة هذه الاشكال ما هي الا اشكالا لتوثيق الواقعة والاعتراف بها واعطاء تلك العلاقة الشكل القانوني الذي يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة

وفي وقائع الطلاق (عند المسلمين) فان واقعة الطلاق تحدث عندما يوقع الزوج (او من بيده العصمة) يمين الطلاق، او اكتملت الاركان الشرعية ليمين الطلاق يعتبر الطلاق قد وقع وبه تنتهي العلاقة الزوجية.

ومجرد ايقاع يمين الطلاق وانتهاء العلاقة الزوجية شرعا لا يترتب عليه التزامات قانونية بل يتعين اشهاده ليأخذ الشكل القانوني.

- **توثيق واقعة الزواج او الطلاق**

وهو اعطاء الواقعة الشكل القانوني ويكون ذلك لدي الموثق المعتمد (المأذون الشرعي لدي المسلمين، الكاهن لدى الاقباط) بالاضافة الي الطلاق بحكم المحكمة

- **قيده الواقعة وتسجيلها**

قيد الواقعة وتسجيلها يقصد به ان تكون تلك الواقعة قد تم قيدها في سجل الاحوال المدنية المعد لذلك، وتم ارسالها لمركز المعلومات التابع لذات المصلحة لتسجيلها بالحاسب الالي

- **استخراج الوثائق**

استخراج الوثائق يقصد به استلام الوثائق لاول مرة، او استخراج صور رسمية منها فيما بعد حال ضياعها، ويشترط للاستخراج ان تكون الواقعة قد قيدت وسجلت بالفعل بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية (مركز المعلومات)

و **تناول الموضوعات التالية** :-

- توثيق واقعة الزواج او الطلاق
- قيد واقعة الزواج او الطلاق وتسجيلها
- استخراج صورة من قيد الزواج او الطلاق المسجل
- اثر عدم القيد او التسجيل

اولا : وثيق عقد الزواج او اشهاد الطلاق

ما هي الجهة المختصة بتوثيق عقد الزواج او اشهاد الطلاق للمصريين المقيمين بمصر متحدى الجنسية والدين والملة ؟

توثيق الزواج او الطلاق يكون لدى الجهة المختصة بالتوثيق وهي:-

- **الماذون الشرعى:** حال كون طرفي الزواج او الطلاق من المسلمين المصريين المقيميين بمصر، والمأذون الشرعي هو المأذون المعتمد لدى وزاره العدل.
- **كاهن الكنيسة:** حال كون طرفي الزواج او الطلاق من المصريين الاقباط متحدي الملة، ويكون الكاهن كاهنا شرعيا اذا كان من جهة الكنيسة القبطية الارثوذكسية ومرخصا له بمباشرة عقد الزاج
- **حكم المحكمة:** اذا كانت الواقعة طلاق بحكم محكمة واذا كانت الواقعة هي طلاق بحكم محكمة

وتكون المستندات الدالة علي صحة الواقعة والتي تستخدم في التوثيق والتسجيل هي

- عقد زواج
- او اشهاد طلاق
- او حكم محكمة

المادة 18 من قرار وزير العدل لسنة 1955 باصدار لائحة المأذونين الشرعيين

يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .

المادة 19 من قرار وزير العدل لسنة 1955 باصدار لائحة المأذونين الشرعيين

لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبي الجنسية

كما تنص الماده (15) من لائحه الاقباط 2008 على المادة 5 من قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين – لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيي التي اقرها المجلس الملي في 9 مايو سنة 193

تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزوج وتشتمل هذه الوثيقة على..

ما هي شروط توثيق عقد الزواج ؟

بالاضافة الي الشروط الدينية يشترط علي الموثق (المأذون او الكاهن) حتي يقوم بتوثيق عقد الزواج

- الا يقل سن الزوجين عن 18 عام

المادة 31 من قانون الاحوال المدنية

لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة. ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التي

– تقديم نتيجة الفحص الطبي (الدال علي خلوهما من الامراض التي تؤثر علي حياة او صحة كل منهما او علي صحة نسلهما) الصادر من الجهات الصحية المرخص لها بقرار وزير العدل ويعاقب الموثق تأديبيا حال توثيق زواج بالمخالفة لهذين الشرطين.	تؤثر علي حياة او صحة كل منهما او علي صحة نسلهما، واعلامهما بنتيجة الفحص، ويصدر بتحديد الامراض واجراءات الفحص وانواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير العدل. ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لاحكام هذه المادة.
اجراءات توثيق الزواج لدي المأذون الشرعي (الاجراءات بين المأذون والمواطنين)	
ويقوم المأذون الشرعي باجراء ما يلي لتوثيق الزواج او الطلاق :– – يكون لدي المأذون 5 دافاتر لقيد وقائع الزواج او الطلاق او المراجعة يتسلمه من المحكمة التابع لها – يقوم بإثبات بيانات طرفي الواقعة ، والرقم القومي لكل منهما بجميع نسخ عقد الزواج او اشهاد الطلاق واستيفاء باقي بياناتها وتحريرها – يحرر المأذون وثائق الزواج واشهادات الطلاق من اصل و 3 صور – يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق بامضاءاتهم فإن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بختمه وبصمة إبهامه. – يسلم لكل من الزوجين صورة من وثيقة الزواج او اشهاد الطلاق ويسلم الثالثة لأمين السجل المدني ويبقي الاصل محفظا بالدفتر.	**المادة 22 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير العل سنة 1955 (المادة معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000** يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع لقيد الطلاق ، والخامس لقيد طلبات ايقاع الطلاق واجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها **المادة 24 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير العل سنة 1955** على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدنى ، ويبقى الأصل محفوظآ بالدفتر **المادة 25 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير العل سنة 1955** يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق باءمضاءا تهم فاءن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بختمه وبصمة إبهامه
اجراءات توثيق الزواج لدي كاهن الكنيسة (الاجراءات بين الكاهن والمواطنين)	
ويقوم الكاهن باتخاذ ما يلي للزواج :–	**المادة 32 من قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقر من المجلس الملي في 1938**

– تصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه. – يكون لدي الكاهن دفتر لقيد وقائع الزواج من اصل ثابت و3 قسائم – يقوم بإثبات بيانات طرفي الواقعة ، والرقم القومي لكل منهما بجميع نسخ عقد الزواج او اشهاد الطلاق واستيفاء باقي بياناتها وتحريرها – يقوم الكاهن بتلاوة محتوى العقد علي جمهور الحاضرين – يقوم بالتوقيع علي اصل العقد والثلاثة قسائم – يسلم كل طرف قسيمة وترسل الثالثة االي الجهة الدينية الرئيسية (البطريركية او المطرانية او الاسقفية) لحفظها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقي الاصل الثابت بالدفتر – تقوم كل مطرانية أو أسقفية آخر كل شهر بارسال كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.	قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه. **المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقر من المجلس الملي في 1938** يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود للزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم الطبريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحري العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره، ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالإكليل إذا كان غيره ، وتسلم أحد القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية "البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية" لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه. **المادة 35 من قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المقر من المجلس الملي في 1938** على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.
ما هو المستند الذي تحصل عليه بعد التوثيق لدي الموثق المعتمد ؟	
– يحصل كل طرف علي نسخة من عقد الزواج او اشهاد الطلاق من جهة التوثيق من المأذون او الكاهن	**المادة 22 من اللائحة التنفيذية** **يتخذ بمعرفة السلطات المختصة بتوثيق العقود** – استلام نسختين من العقود او الاشهادات من قلم الكتاب بمحكمة الاحوال الشخصية وتسليم نسخة الي كل من طرفي الواقعة

ثانيا : القيد	
ما هي الجهة المختصة بقيد وقائع الزواج والطلاق ؟	
– الموثق هو من يتولي كافة اجراءات القيد – يكون القيد لدي قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية بالتسيق بين الموثق وقلم الكتاب مباشرة	**المادة 5 من قانون الاحوال المدنية** تختص اقلام الكتاب بمحاكم الاحوال الشخصيه بقيد واقعتى الزواج والطلاق اذا كان طرفى العلاقه من المواطنيين متحدى الديانه والمله.
ما هي اجراءات القيد (العلاقة بين الموثق وقلم كتاب المحكمة) ؟	
– يقوم الموثق بتقديم كافة ما سجله من وثائق الي قلم كتاب المحكمة خلال 15 يوم من ابرام العقد او الاشهاد – يرسل الموثق جميع تسخ العقود والاشهادات – يقوم قلم الكتاب بقيد الواقعة في السجل المعد لذلك واثبات رقم وتاريخ القيد بجميع النسخ – ارسال النسخ التي تقم قيدها داخل الحافظة الاسبوعية الي قسم السجل المدني المختص ليقوم السجل بالتسجيل وارسالها مرة اخري للقسم ويقوم القسم باارسالة الي الموثق ليسلمها لذوى الشأن	**المادة 30 من قانون الاحوال المدنية** يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها. ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية **المادة 22 من اللائحة التنفيذية** تتخذ الاجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج او الطلاق للمواطنين والمقيمين داخل البلاد المتحدى الديانة والملة بمعرفة الجهات الموضحة بعد **اولا: بمعرفة السلطات المختصة بتوثيق العقود:-** – اثبات بيانات طرفي الواقعة ، والرقم القومي لكل منهما بجميع نسخ العقود والاشهادات و استيفاء باقي بياناتها وتحريرها – ارسال جميع نسخ العقود او الاشهادات الي قلم الكتاب بمحكمة الاحوال الشخصية خلال 15 يوم من تاريخ الواقعة – استلام نسختين من العقود او الاشهادات من قلم الكتاب بمحكمة الاحوال الشخصية وتسليم نسخة الي كل من طرفي الواقعة **ثانيا: بمعرفة قلم الكتاب بمحكمة الاحوال الشخصية:-**

	– استلام عقود الزواج او اشهادات الطلاق من السلطة المختصة بالتوثيق – قيد الواقعة في السجل الخاص واثبات رقم وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود او الاشهادات وختمها – ارسال نسخة من العقود او الاشهادات مرفقة بالحافظة الاسبوعية الي قسم السجل المدني المختص – تسليم نسختين من العقد او الاشهاد الي السلطات المختصة بالتوثيق
ما هي اجراءات قيد واقعة الطلاق ان كان قد وقع بحكم محكمة ؟	
– يقوم قلم كتاب المحكمة بقيدها مباشرة – ارسالها ضمن الحافظة الاسبوعية الي قسم السجل المدني المختص – اتباع كافة الاجراءات المعتادة بالتفصيل السابق بيانه وحتي ارسال الحافظة لقسم السجل المدني	**المادة 32 من قانون الاحوال المدنية** على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ. وتدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق.
ثالثا : التسجيل (استكمال اجراءات القيد)	
ما هي الجهة التي تسجل لديها واقعة الزواج او الطلاق ؟	
– مركز المعلومات التابع لمصلحة الاحوال المدنية بالتنسيق بينه وبين قسم السجل المدني	**المادة 6 من قانون الاحوال المدنية** تختص مصلحة الاحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الاحوال المدنية وقيود الاسره وصور من جميع قيود الاحوال المدنيه المشار اليها فى المادتيين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابله كما تختص باصدار شهادات الميلاد والوفاه وبطاقات تحقيق الشخصيه وقيد الاسره وصور من جميع قيود الاحوال المدنيه المسجله لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذيه.
ما هي اجراءات التسجيل (العلاقة بين قلم الكتاب وقسم السجل المدني) ؟	
1- تقوم اقلام كتاب المحاكم بارسال حافظة اسبوعية بكافة الوقائع التي قيدت لديها من عقود زواج او اشهادات طلاق او احكام	**المادة 7 من قانون الاحوال المدنية6-** علي الجهات الصحيه واقلام كتاب محاكم الاحوال الشخصيه ومكاتب توثيق الشهر العقارى ارسال اخطارات اسبوعيه عن

محاكم بالطلاق الي قسم السجل المدني المقابل مرفقا بها نسخة من عقد الزواج او اشهاد الطلاق او حكم المحكمة بالطلاق 2- يقوم السجل المدني باستلام الحافظة الاسبوعية 3- يقوم امين السجل المدني بختم كل الصور بخاتم شعار الدولة 4- ارسال الحافظة بداخلها نسخة من العقود والاشهادات الي مركز المعلومات للتسجيل بقاعدة البانات القومية 5- يقوم مركز المعلومات باستلام الحافظة والتسجيل والمراجعة طباعة البيانات ومراجعتها واعادتها لقسم السجل المدني المختص 6- يقوم مركز المعلومات بطباعة العقود والاشهادات وارسالها الي قسم السجل المدني المختص. 7- وعند تسجيل كل ماسبق من بيانات يتم انشاء بيانات خاصه بكل اسره ويتم متابعة ما يطرأ عليها من تغيرات طبقا لما يرد من بيانات لواقعات احوال مدنية (القيد العائلي)	وقائع الاحوال المدنيه التى ابلغت عنها او قامت بقيدها الى اقسام السجل المدنى المقابل تتضمن البيانات الخاصه بكل واقعه مؤيده بالمستندات التى تؤكد صحه الواقعه وبياناتها وذلك خلال ثلاث ايام من تاريخ ورود الا خطارات **المادة 33 من لائحة المأذونين الشرعيين** ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة بالسجل المدنى **المادة 22 من لائحة قانون الاحوال المدنية** تتخذ الاجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج او الطلاق للمواطنين المقيمين داخل البلاد المتحدى الديانة والملة بمعرفة الجهات الموضحة بعد **ثالثا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص:-** - استلام الحافظة الاسبوعية مرفقا بها نسخة من العقد او الاشهاد او الاحكام النهائية بالزواج او الطلاق من قلم كتاب المحكمة - ارسال نسخة من العقد او الاشهاد مرفقة بالحافظة الاسبوعية الي مركز المعلومات - استلام بيان تفصيلي عن الواقعات التي تم تسجيلها بالحاسب الالي لمطابقتها بالحافظة الاسبوعية والتأكد من صحتها **رابعا : بمعرفة مركز المعلومات:-** - استلام الحافظة الاسبوعية مرفقا بها نسخة من العقود او الاشهادات او الاحكام النهائية بالزواج او الطلاق من اقسام السجل المدنى وتسجيلها علي الحاسب الالي - طباعة البيانات ومراجعتها واعادتها لقسم السجل المدني المختص - انشاء سجل لبيانات الاسرة ومتابعة ما يطرا علي افرادها من تغيرات طبقا لما يرد من بيانات لواقعات الاحوال المدنية.

رابعا : استخراج صورة رسمية من عقد الزواج او اشهاد الطلاق	
كيف يتم الحصول علي عقد الزواج او اشهاد الطلاق لاول مرة، واستخراج صورة رسمية منه ؟	
- اذا كان لاول مرة: تصدر وثائق الزواج والطلاق من قلم كتاب المحكمة ويعد ذلك استثناءا من الاصل العام باختصاص المصلحة باصدار كافة وثائق الاحوال المدنية - اذا كان طلب استخراج صورة رسمية يكون من مصلحة الاحوال المدنية	**المادة 33 من قانون الاحوال المدنية** استثناء من حكم المادة (17) من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات. **المادة 17 من قانون الاحوال المدنية** تختص مصلحة الاحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من اتمام قاعدة البيانات باصدار جميع وثائق وصور القيود المشار اليها في هذا القانون، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات
من له الحق في طلب استخراج صورة رسمية من وثيقة عقد زواج او اشهاد طلاق ؟	
يحق لاى شخص ان يستخرج صورة رسمية من وثيقة عقد الزواج او اشهاد الطلاق اذا - اذا كانت خاصة به شخصيا - خاصة بأحد اصولة (الاب او الام او الجد او الجدة) - خاصة بأحد فروعه (الابن او الابنة او الحفيد او الحفيدة) ويجوز باستثناء من مدير مصلحة الاحوال المدنية او من ينيبه اعطاء صورة رسمية لكل ذي شأن لاسباب يقدرها كما يحق للجهات القضائية طلب استخراج صور رسمية	**المادة 8 من قانون الاحوال المدنية** لاي شخص ان يستخرج من مصلحة الاحوال مدنية او فروعها صورة رسمية من قيود وقائع المتعلقه به او باصوله او بفروعه او بازواجه. وللجهات القضائية طلب صوره رسميه من اى قيد من هذه القيود. ويجوز لمدير المصلحه الاحوال المدنيه او من ينيبه اعطاء الصور المشار اليها فى الفقره السابقه لكل ذى شان من غير من تقدم ذكرهم. وتحدد اللائحة التنفيذيه واجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خميه جنيهات وتصدر كل من شهاده ميلاد وشهاده الوفاه لاول مره بالمجان
ما هي اجراءات طلب استخراج صورة من وثيقة عقد زواج او اشهاد طلاق ؟	
- يشترط اولا ان يكون المستند المراد استخراج صورة منه مسجلا بمصلحة الاحوال المدنية	**المادة 8 من قانون الاحوال المدنية** وتحدد اللائحة التنفيذيه واجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات

- تقديم طلب الي قسم السجل المدني المختص علي النموذج المعد لذلك - يؤشر رئيس قسم السجل المدنى بالقبول لاستخراج صورة القيد المطلوب اذا كان مقدم الطلب ممن لهم الحق في الاستخراج (كما جاء بالسؤال السابق) - ويتم تسليم طالب الطلب صورة القيد ايصالا علي النموذج المعد لذلك - ترسل طلبات الحصول علي صور القيود الي مركز المعلومات بحافظة لاستخراج صور القيود المطلوبة واعادتها لاقسام السجل المدنى - تتولي اقسام السجل المدنى استلام الصور المستخرجه تسليمها لاصحاب الشأن بموجب الايصال	وتصدر كل من شهاده ميلاد وشهاده الوفاه لاول مره بالمجان **المادة 8 من اللائحة التنفيذية** يقدم طلب الحصول علي صور قيود الاحوال المدنية المسجلة بمصلحة الاحوال المدنية وفروعها علي النموذج المعد لذلك الي رئيس قسم السجل المدنى بعد قيدها في الدفاتر المعدة لذلك واذا كان مقدم الطلب من المنصوص عليهم في الفقرة الاولي او الثانية من المادة 8 من القانون يؤشر رئيس قسم السجل المدنى بالقبول لاستخراج صورة القيد المطلوب ويتم تسليم طالب الطلب صورة القيد ايصالا علي النموذج المعد لذلك، وترسل طلبات الحصول علي صور القيود الي مركز المعلومات بحافظة لاستخراج صور القيود المطلوبة واعادتها لاقسام السجل المدنى التي تتولي تسليمها لاصحاب الشأن وتعرض علي مدير مصلحة الاحوال المدنية الطلبات التي تقدم اعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 8 من القانون للتحقق من مدى توافر وجود مصلحة جادة لدى الطالب واصدار القرار اللازم بهذا الشأن.
ما هي رسوم استخراج صورة من وثيقة عقد زواج او اشهاد طلاق ؟	
استخراج صورة رسمية من اي قيد من قيود الاحوال المدنية يكون بمقابل رسم يحدد بقرار، تتغير هذه الرسوم علي اوقات متقاربة ويمكن التعرف علي الرسوم المحددة للخدمات بزيارة ايا من المواقع ذات الصلة ومنها 1. موقع بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg 2. موقع وزارة الداخلية – مصلحة الاحوال المدنية www. cso.moi.gov.eg 3. موقع الخدمات العامة www. psm.gov.eg	**المادة 8 من قانون الاحوال المدنية** ... وتحدد اللائحة التنفيذيه واجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات وتصدر كل من شهاده ميلاد وشهاده الوفاه لاول مره بالمجان.

ومن موقع مصلحة الاحوال المدنية في تاريخ الزيارة 7يونيو 2021 يتبين ان - وثيقة زواج : 63 جنيه - وثيقة طلاق : 63 جنيه	

عدم توثيق الزواج او الطلاق واثره

اولا: عدم توثيق الزواج

- يترتب علي عدم التوثيق انعدام امكانية القيد فطالما لم يلجأ الزوجان الي موثق معتمد (مأذون او كاهن) فلن تتم اجراءات القيد والتسجيل وبالتبعية لا يمكن ان يستخرج الزوجان سمة اية اوراق تثبت العلاقة الزوجية.
- يحدث في الواقع العمل وقوع زواج بموجب عقد عرفي وهنا يتعين علي من له المصلحة ان يتخذ الاجراءات القانونية نحو اثبات هذا الزواج
- عقد الزواج لدى محامي يعامل معاملة العقود المدنية بما ورد فيه من حقوق والتزامات، والمنازعات التي قد تطرأ بشأنه تنظر امام القضاء المدني

ثانيا: عدم توثيق او قيد الطلاق

- وقوع الطلاق بين الزوجين (من دون موثق) لا يعتد به قانونا وان كان معتدا به شرعا ويجب ان يتم توثيقه بالاشهاد لدى الموثق المعتمد او امام المحكمة بموجب دعوى اثبات طلاق حتي يترتب عليه اثاره القانونية

عقد الزواج وإشهاد الطلاق

اذا كان احد طرفي العلاقة اجنبيا

او كان الطرفان مصريان واختلفا في الدين او الملة

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

اولا : التوثيق

ما هي الجهة المختصة بالتوثيق ؟

القاعدة هي ان مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري تختص بتوثيق جميع المحررات عدا المستثناة (زواج وطلاق المصريين المسلين او غير المسلمين متحدي الدين والملة) وعلي ذلك فان تلك المكاتب تختص بالتوثيق

- اذا كان احد طرفي العلاقة الزوجية مصريا وكان الطرف الاخر اجنبيا،
- او اذا كان الطرفان مصريان واختلفا في الدين او الملة

ومكاتب التوثيق هي مكاتب تم انشائها بموجب القانون رقم 68 لسنة 1947 وتتبع مصلحة الشهر العقاري.

ورتب قانون التوثيق حماية خاصة للمرأة المصرية حال زواجها من اجنبي كما سيلي بيانه

المادة 1 من قانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق

تنشأ مكاتب تتولي توثيق المحررات التي يقضي القانون او يطالب المتعاقدون بتوثيقها وتتبع هذه المكاتب مصبحة الشهر العقاري

المادة 3 من قانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق

تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعه والتصادق على ذلك الخاصه بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبه الى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة (موثقون منتدبون) يعنيون بقرار من وزير العدل ويضع الوزير لائحة تبين التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصتهم وجميع ما يتعلق بهم ويستحق على عقود الزواج المذكور (رسم) طبقا للقانون رقم 91 لسنة 1944 المشار اليها و2% على مقدم ومؤخر الصداق

ما هي الشروط الواجب اتباعها عند توثيق عقد زواج مصرية من اجنبي ؟

1. حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد.
2. ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة.
3. تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية
   - تفيد إحداهما أنها لا تمانع من الزواج

المادة 5 من قانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976

يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم. فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية:-

- حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد.

▪ وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله. ▪ وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة. 4. تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.	– ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة. – تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع من الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة. – تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.
هل يجوز التجاوز عن اي من الشروط الواجبة لتوثيق زواج المصرية بأجنبي ؟	
نعم يجوز بقرار من وزير العدل او من يفوضه	**المادة 5 من قانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976** ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد
هل يجوز لموظف التوثيق رفض توثيق واقعة الزواج او الطلاق ؟	
نعم يجب علي الموظف رفض توثيق الزواج او الطلاق اذا – اذا تبين عدم توافر الاهليه او الرضا او الصفات او السلطات لدى المتعاقدين – او عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانيه من الماده (5) – او اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان	**الماده 6 من قانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976** اذا اتضح للموثق عدم توافر الاهليه او الرضا او الصفات او السلطات لدى المتعاقدين او عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانيه من الماده (5) او اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق ان يرفض التوثيق واخطار ذووي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه ويوضح فيه اسباب الرفض.

وفي هذه الحالة يتعين عليه اخطار ذووي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه ويوضح فيه اسباب الرفض.	
كيف يتم التظلم من رفض الطلب ؟	
- يكون التظلم امام قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق بدائرتها - يكون التظلم في خلال 10 ايام من ابلاغ الرفض اليه - وله ان يطعن في قرار القاضي امام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية	**المادة 7 من قانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976** لمن رفض توثيق محرره ان يتظلم الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة ايام من ابلاغ الرفض اليه. وله ان يطعن في القرار الذي يصدره امام غرفه المشورة بالمحكمة الابتدائية وقرار القاضي او غرفه المشورة لا يحوز قوة الشييء المقضي به في موضوع المحرر.
استلام المحرر الموثق من مكتب التوثيق	
- تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها لاصحاب الشأن فقط - ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على اذن من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها - ولايجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الاولى الا بحكم من محكمه المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ، - وتحكم المحكمه في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمة الاخر	**المادة 8 من قانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976** لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها الا لاصحاب الشأن ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير الا بعد الحصول على اذن من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها **المادة 9 من قانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976** لايجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الاولى الا بحكم من محكمه المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ، وتحكم المحكمه في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمة الاخر.
اجراءات التوثيق الواجب اتباعها من قبل ذوى الشأن	
- يتوجه ذوى الشأن الي مكتب التوثيق الذي حدثت بدائرته الواقعة	**المادة 31 من قانون الاحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994** على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٥ من هذا القانون الى مكتب التوثيق بالشهر

– يجب ان يتوجه خلال خلال 15 يوما من تاريخ تسجيل الواقعة على النماذج المعدة لذلك	العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك
اجراءات التوثيق من قبل مكتب التوثيق	
– التحقق من بيانات طرفي الواقعة والرقم القومي للطرف المصري ورقم جواز السفر وجهة اصداره اذا كان احد طرفي الواقعة اجنبيا بجميع نسخ العقود او الاشهادات واستيفاء باقي بياناتها – القيد بسجلي الزواج او الطلاق واثبات رقم وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود او الاشهادات وختمها تحرير الحافظة الاسبوعية للواقعات – ارسال نسخة من العقد او الاشهاد مرفقا بالحافظة الاسبوعية للواقعات الى قسم السجل المدني المختص – تسليم نسخة من العقد او الاشهاد الى كل من طرفي الواقعة – حفظ نسخة من العقد او الاشهاد	**الفقرة الاولي من المادة 31 من قانون الاحوال المدنية** ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقاري التحقق من اثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة اصدارها او الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة او رقم جواز السفر وجهة اصداره اذا كان احد طرفي الواقعة اجنبيا ويتم القيد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية **المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية** تتخذ الاجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج او الطلاق للمقيمين داخل البلاد بين مختلفي الجنسية او الديانة او الملة وكان احد طرفي العلاقة مصريا وذلك بمعرفة الجهتين المذكورتين بعد . **أولا : بمعرفة مكتب التوثيق بالشهر العقاري** – التحقق من بيانات طرفي الواقعة والرقم القومي للطرف المصري ورقم جواز السفر وجهة اصداره اذا كان احد طرفي الواقعة اجنبيا بجميع نسخ العقود او الاشهادات واستيفاء باقي بياناتها – القيد بسجلي الزواج او الطلاق واثبات رقم وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود او الاشهادات وختمها تحرير الحافظة الاسبوعية للواقعات – ارسال نسخة من العقد او الاشهاد مرفقا بالحافظة الاسبوعية للواقعات الى قسم السجل المدني المختص – تسليم نسخة من العقد او الاشهاد الى كل من طرفي الواقعة – حفظ نسخة من العقد او الاشهاد

ثانيا : القيد والتسجيل واستخراج صور رسمية	
ما هي الجهة المختصة بقيد وقائع الزواج والطلاق ؟	
مكاتب التوثيق بالشهر العقاري	**الفقرة (2) من المادة 5 من قانون الاحوال المدنية** وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق اذا كان احد طرفي العلاقة اجنبيا او كان احد طرفي العلاقة اجنبيا او كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة او الملة.
ما هي اجراءات القيد ؟	
تتبع اجراءات القيد والتسجيل المعتادة	**المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية** **ثانيا :** بمعرفة قسم السجل المدني المختص:- تتخذ ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة (المادة 22 من اللائحة)
ما هي اجراءات قيد واقعة الطلاق ان كان قد وقع بحكم محكمة ؟	
- يقوم قلم كتاب المحكمة بقيدها مباشرة - ارسالها ضمن الحافظة الاسبوعية الي قسم السجل المدني المختص - اتباع كافة الاجراءات المعتادة بالتفصيل السابق بيانه وحتي ارسال الحافظة لقسم السجل المدني	**المادة 32 من قانون الاحوال المدنية** على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ. وتدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق.

يتبع في شأن التسجيل واستخراج صورة رسمية من الوقائع المسجلة الاجراءات المعتادة والمنصوص عليها بالفصل السابق

عقد الزواج واشهاد الطلاق

بالنسبة للمصريين المقيمين خارج مصر

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

- الزواج هو تسجيل اتفاق إرادة ذكر وأنثي مكتملين للشروط الشرعية والمدنية علي إنشاء علاقة زوجية بينهما
- أما التصادق علي الزواج فهو إعطاء الصفة الرسمية وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية علي زواج تم عقده في تاريخ سابق بواسطة جهات دينية مختصة أو بواسطة سلطات مدنية لدولة أجنبية

وما يحدث في زواج او طلاق المصريين بالخارج هو ما يلي

- حدوث الواقعة
- الاخطار بها ويكون الاخطار الي القنصلية او قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بحدوث واقعة الزواج او الطلاق
- قيد الواقعة بمصر وتسجيلها بمركز المعلومات: ويكون ذلك بالتنسيق بين القنصلية ومصلحة الاحوال المدنية ليتسني للمواطنين بعد ذلك استخراج صور رسمية من القيود

المواد المنظمة لزواج وطلاق المصريين بالخارج

مادة 9 من قانون الأحوال المدنية:

كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.

مادة 10 من قانون الأحوال المدنية

تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال

مادة 60 من قانون الأحوال المدنية:

يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.

مادة 63 من قانون الأحوال المدنية:

تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.

مادة 37 من اللائحة التنفيذية من قانون الاحوال المدنية:

إذا حدثت واقعات الزواج و الطلاق للمواطنين خارج البلاد تتخذ الإجراءات التالية:

أولا : بمعرفة طرفي الواقعة:-

-تقديم المستندات المؤيدة لحدوث الواقعة مرفقة بإخطار خلال ثلاثة أشهر من حدوث الواقعة إلي القنصلية المصرية . أو إلي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة عن طريق البريد المسجل في حالة عدم قنصلية بالبلد الذي يقيم به المواطنين

ثانيا : بمعرفة القنصلية المصرية:-

-إستلام إخطار الواقعة المرفق بالمستنات المؤيدة من طرفي الواقعة

-علي القنصلية أن تتأكد من تمتع أحد الزوجين أو كلاهما بالجنسية المصرية و ÷ثبات الرقم القومي للزوج و الزوجة علي النسخ الأربع و لتثبيت من صدور وثيقة الزواج و الطلاق من جهة رسمية مع توفر أركان العقد و الشروط الشكلية و الموضوعية التي تشترطها وزارة العدل و التحقق من عدم مخالفة القوانين المصرية

-تحرير نموذج الزواج أو نموذج الطلاق و إعتماده من القنصل و ختمه بختم القنصلية و قيد الواقعة في الدفتر الخاص بذلك

إرسال أوراق الواقعة إلي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج

-إستلام بيان القيد المرسل عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج و إستيفاء قيد الواقعة بالدفتر الخاص

ثالثا : بمعرفة قسم سجل مدني المواطنين بالخارج:-

-إستلام إخطار الواقعة مرفقا بالمستندات المؤيدة و البيان المعتمد بالواقعة المرسلة عن طريق القنصلية المصرية

-إخطار مركز المعلومات لتسجيل الواقعة

-إستلام بيان قيد الواقعة و إرساله إلي القنصلية المصرية

-حفظ مستندات الواقعة

مادة 40 من اللائحة التنفيذية من قانون الأحوال المدنية:

يتبع في شأن إصدار صور قيود واقعات الأحوال المدنية للمواطنية بالخارج الإجراءات التالية:

أولا : بمعرفة صاحب الشأن:-

-تقديم طلب إستخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد لذلك إلي القنصلية التي يقيم في دائرتها

-إستلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية

-إستلام صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم في دائرتها أو من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة

ثانيا: بمعرفة القنصلية:-

-إستلام طلب إستخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك

-تحرير إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب و تسليمة إلي صاحب الشأن

-إرسال الطلب إلي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج

-إستلام صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج

-تسليم صورة القيد المطلوبة إلي صاحب الشأن

-تحصيل الرسوم المقررة و تكاليف الإصدار لحساب مصلحة الأحوال المدنية

ثالثا : بمعرفة قسم التسجيل المدني بسجل مدني المواطنين بالخارج

- إستلام طلب إستخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد لذلك من القنصلية أو من صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية و قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك
- إحالة الطلب إلي مركز المعلومات لإعداد صورة القيد
- إستلام صورة القيد المطلوبة وإرسالها إلي القنصلية أو إلي صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية بعد سداد الرسوم المقررة

اولا : حدوث واقعة الزواج او الطلاق بالخارج وتوثيقه

كيف تتم واقعة الزواج او الطلاق بالخارج ؟

- **الزواج هو** تسجيل اتفاق إرادة ذكر وأنثي مكتملين للشروط الشرعية والمدنية علي إنشاء علاقة زوجية بينهما
- **أما التصادق علي الزواج فهو** إعطاء الصفة الرسمية وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية علي زواج تم عقده في تاريخ سابق بواسطة جهات دينية مختصة أو بواسطة سلطات مدنية لدولة أجنبية

المادة 37 من اللائحة التنفيذية

- تتأكد القنصلية من تمتع أحد الزوجين أو كلاهما بالجنسية المصرية واثبات الرقم القومي للزوج و الزوجة علي النسخ الأربع
- التأكد من صدور وثيقة الزواج أوالطلاق من جهة رسمية مع توافر أركان العقد و الشروط الشكلية و الموضوعية التي تشترطها وزارة العدل و التحقق من عدم مخالفة القوانين المصرية

هل يتعين علي المصريين المقيمين بالخارج الاخطار بحدوث الواقعة وطلب قيدها بالسجلات المصرية؟ وما اثر ذلك ؟

- الاخطار بحدوث واقعة الزواج والطلاق للمصريين المقيمين بالخارج هو امر وجوبي
- واثر عدم الاخطار هو عدم امكانية قيد الواقعة بالسجلات المصرية
- ونتيجة لعدم قيدها بالسجلات المصرية لا يمكن مستقبلا للزوجين استخراج اي صورة رسمية من تلك الوقائع كما انه يتعذر استخراج قيد عائلي

المادة 60 من قانون الأحوال المدنية

يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.

ما هي المدة المحددة للاخطار ؟	
- يتعين الاخطار خلال 3 اشهر من حدوث الواقعة	**المادة 60 من قانون الأحوال المدنية** يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
اين يتم الاخطار ؟	
- تختص القنصلية المصرية لقيد الزواج والطلاق للمصرين المقيمين في الخارج - وفي حالة عدم وجود قنصلية بالبلد الذي يقيم به المواطنين يتم التوثيق عن طريق قسم السجل المدني المواطنين بالخارج بمراسلاته عن طريق البريد المسجل	**المادة 60 من قانون الأحوال المدنية** يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
كيف يقوم المواطن المصري المقيم بالخارج بالاخطار ؟	
- التوجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية - وفي حال عدم وجود قنصلية مصرية بالبلد التي يقيم بها عليه ارسال الاخطار الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج عبر البريد المسجل الموصى عليه - تقديم المستندات المؤيدة لحدوث الواقعة مرفقة بالإخطار	**المادة 60 من قانون الأحوال المدنية** يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن. **المادة 37 من اللائحة التنفيذية من قانون الاحوال المدنية:** إذا حدثت واقعات الزواج و الطلاق للمواطنين خارج البلاد تتخذ الإجراءات التالية: **أولا : بمعرفة طرفي الواقعة:-**

	– تقديم المستندات المؤيدة لحدوث الواقعة مرفقة بإخطار خلال ثلاثة أشهر من حدوث الواقعة إلي القنصلية المصرية . أو إلي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة عن طريق البريد المسجل في حالة عدم قنصلية بالبلد الذي يقيم به المواطنين
دور القنصلية عند تلقي اخطارا بزواج او طلاق مصري بالخارج	
– إستلام إخطار الواقعة المرفق بالمستندات المؤيدة من طرفي الواقعة – تتأكد القنصلية من تمتع أحد الزوجين أو كلاهما بالجنسية المصرية واثبات الرقم القومي للزوج و الزوجة علي النسخ الأربع – التأكد من صدور وثيقة الزواج أوالطلاق من جهة رسمية – التأكد من توفر أركان العقد و الشروط الشكلية و الموضوعية التي تشترطها وزارة العدل والتحقق من عدم مخالفة القوانين المصرية – تحرير نموذج الزواج أو نموذج الطلاق – إعتماد النموذج من القنصل و ختمه بختم القنصلية – قيد الواقعة في الدفتر الخاص بذلك – إرسال أوراق الواقعة إلي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج – إستلام بيان القيد المرسل عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج و إستيفاء قيد الواقعة بالدفتر الخاص	**المادة 37 من اللائحة التنفيذية من قانون الاحوال المدنية:** **ثانيا : بمعرفة القنصلية المصرية** – إستلام إخطار الواقعة المرفق بالمستندات المؤيدة من طرفي الواقعة – علي القنصلية أن تتأكد من تمتع أحد الزوجين أو كلاهما بالجنسية المصرية و اثبات الرقم القومي للزوج و الزوجة علي النسخ الأربع و لتثبيت من صدور وثيقة الزواج و الطلاق من جهة رسمية مع توفر أركان العقد و الشروط الشكلية و الموضوعية التي تشترطها وزارة العدل و التحقق من عدم مخالفة القوانين المصرية – تحرير نموذج الزواج أو نموذج الطلاق و إعتماده من القنصل و ختمه بختم القنصلية و قيد الواقعة في الدفتر الخاص بذلك – إرسال أوراق الواقعة إلي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج – إستلام بيان القيد المرسل عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج و إستيفاء قيد الواقعة بالدفتر الخاص

ثانيا : القيد والتسجيل بمصر	
اجراءات القيد من خلال السجل المدني	
– يقوم قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بإستلام إخطار الواقعة مرفقا بالمستندات المؤيدة و البيان المعتمد بالواقعة المرسلة عن طريق القنصلية المصرية – يقوم إخطار مركز المعلومات لتسجيل الواقعة – مركز المعلومات يقوم بتسجيل الواقعة بقاعدة البيانات وارسال بيان بقيد الواقعة لسجل مدنى المواطنين بالخارج – يقوم سجل مدني المواطنيب بالخارج بإستلام بيان قيد الواقعة و إرساله إلي القنصلية المصرية – حفظ مستندات الواقعة	**المادة 37 من اللائحة التنفيذية من قانون الاحوال المدنية** **ثالثا : بمعرفة قسم سجل مدني المواطنين بالخارج** –إستلام إخطار الواقعة مرفقا بالمستندات المؤيدة و البيان المعتمد بالواقعة المرسلة عن طريق القنصلية المصرية –إخطار مركز المعلومات لتسجيل الواقعة –إستلام بيان قيد الواقعة و إرساله إلي القنصلية المصرية –حفظ مستندات الواقعة
ثالثا : استخراج صور رسمية من قيود وقائع الزواج والطلاق بالخارج	
كيف يكون للشخص طلب الحصول علي صورة من القيد اذا كان مقيما بالخارج ؟	
اذا كان لمصر قنصلية بالبلد التي يقيم بها – يتوجه المواطن المقيم بالخارج الي القنصلية المصرية التي يقيم بدائرتها بطلب استخراج صورة من القيد المطلوب – تقوم القنصلية باستلام الطلب وقيده بالدفتر المعد لذلك – تحرر القنصلية ايصالا بتاريخ الطلب ورقم قيده لديها وتسليمه لصاحب الشان – يتسلم المواطن الايصال – ترسل القنصلية الطلب الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج – تستقبل القنصلية صورة القيد المطلوبة وتحصل الرسوم من المواطن وتسلمه	**المادة 40 من اللائحة التنفيذية من قانون الأحوال المدنية:** يتبع في شأن إصدار صور قيود واقعات الأحوال المدنية للمواطنين بالخارج الإجراءات التالية: **أولا : بمعرفة صاحب الشأن:–** – تقديم طلب إستخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد لذلك إلي القنصلية التي يقيم في دائرتها – إستلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية – إستلام صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم في دائرتها أو من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة

اذا لم يكن لمصر قنصلية بالبلد التي يقيم بها - يرسل الطلب الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج بالبريد المسجل	**ثانيا : بمعرفة القنصلية:-** - إستلام طلب إستخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك - تحرير إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب و تسليمة إلي صاحب الشأن - إرسال الطلب إلي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج - إستلام صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج - تسليم صورة القيد المطلوبة إلي صاحب الشأن - تحصيل الرسوم المقررة و تكاليف الإصدار لحساب مصلحة الأحوال المدنية
التنسيق بين قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج في استخراج صورة القيد المطلوبة والقنصلية المصرية	
- ترسل القنصلية الطلب الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج - يقوم السجل باستلام الطلب إستخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد لذلك من القنصلية أو من صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية - يقوم السجل بقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك - يقوم السجل بإحالة الطلب إلي مركز المعلومات لإعداد صورة القيد - يقوم السجل إستلام صورة القيد المطلوبة من مركز المعلومات - يقوم السجل إرسالها إلي القنصلية أو إلي صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية بعد سداد الرسوم المقررة.	**المادة 40 من اللائحة التنفيذية من قانون الأحوال المدنية:** **ثالثا : بمعرفة قسم التسجيل المدني بسجل مدني المواطنين بالخارج:-** - استلام طلب إستخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد لذلك من القنصلية أو من صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية و قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك - إحالة الطلب إلي مركز المعلومات لإعداد صورة القيد - إستلام صورة القيد المطلوبة وإرسالها إلي القنصلية أو إلي صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية بعد سداد الرسوم المقررة.

تصحيح او التغيير في قيود الزواج والطلاق

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

المادة 47 من قانون الاحوال المدنية

يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها

المادة 30 من اللائحة التنفيذية

في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (٤٧) من القانون تتخذ الإجراءات الآتية:

أولا : بمعرفة صاحب الشأن:

- تقديم طلب التغيير أو التصحيح في قيود الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك إلى قسم سجل مدني محل القيد أو الإقامة مرفقا بالمستندات المؤيدة.
- استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص.

ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص:

- استلام الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة لإبطال القيد ومراجعتها.
- قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك وتحرير إيصال مبين به تاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن.
- إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند وإصدار قرار بالتغيير أو التصحيح.
- إخطار مركز المعلومات بالقرار لإجراء التصحيح أو التغيير أو الإبطال بالقيود الخاصة مع الإشارة إلى رقم وتاريخ القرار بسجل التصحيح.
- استلام ما يفيد تنفيذ التصحيح من مركز المعلومات.
- إرسال الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي وإخطار تنفيذ التصحيح إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية للمراجعة.

ثالثا : بمعرفة مركز المعلومات:

- تنفيذ قرار التصحيح وإخطار قسم السجل المدني بتمام التنفيذ.

- إعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام.

المادة : (61)تقدم طلبات التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.

المادة : (63)تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.

ما هو سند طلب تغيير او تصحيح في قيود الزواج والطلاق	
اجراء التغيير في قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالزواج والطلاق يكون دون الحاجة الي اللجنة المشار اليها بالقانون بل يكون التغيير او التصحيح **بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها**	**المادة 47 من قانون الاحوال المدنية** يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء **على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها**
اجراءات طلب التغيير او التصحيح من قبل صاحب الشأن	
– تقديم الطلب لدى قسم السجل المدنى المختص في النموذج المعد لذلك مرفقا بالمستندات المؤيدة (حكم او وثيقة صادرة من جهة الاختصاص) – قسم السجل المدني المختص هو اما سجل محل الاقامة او محل القيد – يتسلم صاحب الشأن إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص.	**المادة 30 من اللائحة التنفيذية** في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (٤٧) من القانون تتخذ الإجراءات الآتية: **أولا : بمعرفة صاحب الشأن:** – تقديم طلب التغيير أو التصحيح في قيود الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك إلى قسم سجل مدني محل القيد أو الإقامة مرفقا بالمستندات المؤيدة. – استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص.

الاجراءات حال كون صاحب الشأن خارج مصر	
– يقوم صاحب الشان بالتوجه الي القنصلية بالطلب ومعه المستندات المؤيدة و تقوم القنصلية بالتنسيق مع قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج	**المادة 61 من قانون الاحوال المدنية** تقدم طلبات التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج. **المادة 63 من قانون الاحوال المدنية** قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.
دور السجل المدني	
ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص: – استلام الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة لإبطال القيد ومراجعتها. – قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك وتحرير إيصال مبين به تاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن. – إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند وإصدار قرار بالتغيير أو التصحيح. – إخطار مركز المعلومات بالقرار لإجراء التصحيح أو التغيير أو الإبطال بالقيود الخاصة مع الإشارة إلى رقم وتاريخ القرار بسجل التصحيح. – استلام ما يفيد تنفيذ التصحيح من مركز المعلومات. – إرسال الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي وإخطار تنفيذ التصحيح إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية للمراجعة.	
دور مركز المعلومات	
ثالثا : بمعرفة مركز المعلومات: – تنفيذ قرار التصحيح وإخطار قسم السجل المدني بتمام التنفيذ. – إعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام.	

قيد الاسرة

في ضوء قانون الاحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994

ولائحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995

ما هي الجهة المختصة باصدار قيد الاسرة ؟	
- مصلحة الاحوال المدنية	**المادة 6 من قانون الاحوال المدنية** تختص مصلحة الاحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الاحوال مدنية المشار اليها بالمادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة، كما تختص باصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الاسرة وصور جميع قيود الاحوال المدنية
كيف يكون لمصلحة الاحوال المدنية جمع بيانات القيد العائلي ؟	
- حيث تقوم مصلحة الاحوال المدنية بتسجيل كافة وقائع الاحوال المدنية المتعلقة بالميلاد والوفاة والزواج و الطلاق ومتابعة ما يطرأ عليها من تغييرات تكون هذه البيانات هي المادة الاساسية لاعداد بيانات قيد الاسرة	**المادة 7 من قانون الاحوال المدنية** علي الجهات الصحيه واقلام كتاب محاكم الاحوال الشخصيه ومكاتب توثيق الشهر العقارى ارسال اخطارات اسبوعيه عن وقائع الاحوال المدنيه التى ابلغت عنها او قامت بقيدها الى اقسام السجل المدنى المقابل تتضمن البيانات الخاصه بكل واقعه مؤيده بالمستندات التى تؤكد صحه الواقعه وبياناتها وذلك خلال ثلاث ايام من تاريخ ورود الا خطارات **المادة 6 من قانون الاحوال المدنية** تختص مصلحة الاحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الاحوال مدنية المشار اليها بالمادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة، كما تختص باصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الاسرة وصور جميع قيود الاحوال المدنية **المادة 34 من قانون الاحوال المدنية** تقوم مصلحة الاحوال المدنية بتسجيل بيانات الاسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد اليها من بيانات لوقائع الاحوال المدنية، كما تقوم باصدار صور قيود الاسرة لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الاسرة واجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية رسوم اصدار قيود الاسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات

	المادة 2 من اللائحة التنفيذية تنشأ بمصلحة الأحوال المدنية السجلات الآلية الآتية: ٦- سجل أفراد الأسرة وتسجل فيه بيانات الأسرة وما يطرأ عليها من تغيرات.
من له الحق في طلب استخراج قيد الاسرة ؟	
- الاصول - الفروع - الازواج - الجهات القضائية بتصريح من الجهه المختصة بذلك	**المادة 8 من قانون الاحوال المدنية** لأي شخص اي يستخرج من مصلحة الاحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او بأزواجه. وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من اي قيد من هذه القيود. ويجوز لمدير مصلحة الاحوال المدنية او من ينيبه اعطاء الصور المشار اليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم. وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات. وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان
ما هي اجراءات استخراج قيد الاسرة ؟	
- يشترط اولا ان يكون المستند المراد استخراج صورة منه مسجلا بمصلحة الاحوال المدنية - تقديم طلب الي قسم السجل المدني المختص علي النموذج المعد لذلك - يؤشر رئيس قسم السجل المدنى بالقبول لاستخراج صورة القيد المطلوب اذا كان مقدم الطلب ممن لهم الحق في الاستخراج (كما جاء بالسؤال السابق) - ويتم تسليم طالب الطلب صورة القيد ايصالا علي النموذج المعد لذلك - ترسل طلبات الحصول علي صور القيود الي مركز المعلومات بحافظة لاستخراج صور القيود المطلوبة واعادتها لاقسام السجل المدنى	**المادة 8 من اللائحة التنفيذية** يقدم طلب الحصول علي صور قيود الاحوال المدنية المسجلة بمصلحة الاحوال المدنية وفروعها علي النموذج المعد لذلك الي رئيس قسم السجل المدنى بعد قيدها في الدفاتر المعدة لذلك واذا كان مقدم الطلب من المنصوص عليهم في الفقرة الاولي او الثانية من المادة 8 من القانون يؤشر رئيس قسم السجل المدنى بالقبول لاستخراج صورة القيد المطلوب ويتم تسليم طالب الطلب صورة القيد ايصالا علي النموذج المعد لذلك، وترسل طلبات الحصول علي صور القيود الي مركز المعلومات بحافظة لاستخراج صور القيود المطلوبة واعادتها لاقسام السجل المدنى التي تتولي تسليمها لاصحاب الشأن وتعرض علي مدير مصلحة الاحوال المدنية الطلبات التي تقدم اعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 8 من القانون للتحقق من مدى توافر وجود مصلحة جادة لدى الطالب واصدار القرار اللازم بهذا الشأن.

- تتولي اقسام السجل المدنى استلام الصور المستخرجه تسليمها لاصحاب الشأن بموجب الايصال	وتحدد اللائحة التنفيذيه واجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات وتصدر كل من شهاده ميلاد وشهاده الوفاه لاول مره بالمجان

ما هي رسوم استخراج قيد الاسرة ؟

استخراج صورة رسمية من اي قيد من قيود الاحوال المدنية يكون بمقابل رسم يحدد بقرار، تتغير هذه الرسوم علي اوقات متقاربة ويمكن التعرف علي الرسوم المحددة للخدمات بزيارة ايا من المواقع ذات الصلة ومنها 1. موقع بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg 2. موقع وزارة الداخلية – مصلحة الاحوال المدنية www. cso.moi.gov.eg 3. موقع الخدمات العامة www. psm.gov.eg **ومن موقع مصلحة الاحوال المدنية في تاريخ الزيارة 7يونيو 2021** يتبين ان - رسم استخراج قيد عائلي 59 جنيه	**المادة 8 من قانون الاحوال المدنية** لأي شخص اي يستخرج له او ... وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات. وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان **المادة 11 من اللائحة التنفيذية** يحصل مبلغ خمسة جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تكاليف اصدار كافة الوثائق وكذا مقابل اداء الخدمات التي تقدمها مصلحة الاحوال المدنية وبما لا يجتوز الحد الاقصي للمبالغ المنصوص عليها في القانون. ويجوز لوزير الداخلية اعفاء من يثبت عدم قدرته علي اداء الرسوم المقررة لخدمات الاحوال مدنية وكذا في حالات الضرورة والكوارث الطبيعية

رب الاسرة (ايه اهمية تحديد رب للاسرة)

المادة 24 من اللائحة التنفيذية

يعتبر المذكورون بعد من ارباب الاسر طبقا للترتيب

1. الزوج بالنسبة للزوجة وان تعددن
2. الاب بالنسبة الي غير ارباب الاسر او المتزوجون من ابنائه
3. الام بالنسبة الي غير ارباب الاسر او المتزوجون من ابنائها
4. اكبر الاخوة بالنسبة لاخوته من غير ارباب الاسر بعد وفاة الوالدين بشرط بلوغه سن السادسة عشر
5. كبرى الاخوات بالنسبة لاخواتها من غير ارباب الاسر بعد وفاة الوالدين بشرط بلوغها سن السادسة عشر وعدم وجود اخ بلغ هذا السن
6. القريب بالنسبة بالنسبة لاقاربه اللذين يعيشون معه أويرعاهم

واذا قام مانع حال دون قيام رب الاسرة بالواجبات المقررة بالقانون او لائحته التنفيذية يتولي القيام بها من يأتي بعده في ترتيب ارباب الاسر

هل يجوز اجراء تغييرات في قيد الاسرة وما هي الاجراءات ؟	
- لا يجوز اجراء اي تصحيح أو تغيير في قيود الاحوال المدنية الا بناء علي قرار اللجنة المختصة	**المادة 47 من قانون الاحوال المدنية** لا يجوز اجراء اي تصحيح او تغيير في قيود الاحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الاسرة الا بناء علي قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.

ما هي اللجنة المشار اليها ؟

المادة 46 من قانون الاحوال المدنية

- تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من

1. المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.
2. مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
3. مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.

وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا

كيف تتخذ اللجنة قراراها ؟

المادة 29 من اللائحة التنفيذية

تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميلاد أو الوفاة

- للجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى استدعاءه كما يجوز لها أن تجرى تحقيقا تكميليا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكليف الجهة الإدارية بإجرائه
- اذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية
- واذا لم تقدم معارضة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا
- ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها

الاجراءات حال موافقة اللجنة علي الطلب
المادة 29 من اللائحة التنفيذية.. - اذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية - واذا لم تقدم معارضة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا - ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها.

قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤
فى شأن الأحوال المدنية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الفصل الأول
الأحكام العامة

مادة ١ - تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون . ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ، ومحطات للإصدار الآلى لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى يعينها .

مادة ٢ - تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومى منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته ، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم .

مادة ٣ - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :

(أ) وقائع الأحوال المدنية : وقائع الميلاد والوفاة ، والزواج ، والطلاق .

(ب) الجهات الصحية : مكاتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة .

(ج) السجلات : السجلات الورقية أو الآلية المخزونة على الحاسب الآلى وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى .

مادة ٤ - تختص مكاتب الصحة بتلقى إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا فى حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن فى حالة الوفاة .

ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذى يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التى ليست بها مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التى تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدنى المقابلة .

مادة ٥ - تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدى الديانة والملة .

وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان احد طرفى العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا فى الديانة أو الملة .

مادة ٦ - تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها فى المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة ٧ - على الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التى أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدنى المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التى تؤكد صحة الواقعة وبياناتها وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذى سلم فيه التبليغ أو الوثيقة .

ويجب على أقسام السجل المدنى القيام بتسجيل الوقائع التى وردت عنها إخطارات فى سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات .

مادة ٨ - لأى شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه .

وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أى قيد من هذه القيود .

ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها فى الفقرة السابقة لكل ذى شأن من غير من تقدم ذكرهم .

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لايجاوز خمسة جنيهات .

وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان .

مادة ٩ - كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت فى دولة أجنبية لأحد مواطنى جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية .

مادة ١٠ - تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج .

وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .

مادة ١١ - تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون .

ولمديرى إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم

من العاملين المدنيين كل فى دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التى توجد بها .

مادة ١٢ - تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها .

وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها .

مادة ١٣ - تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتى تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا لأحكامه .

وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التى تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابى من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية .

ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى غير أغراض العمل الرسمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية .

وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرارا بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص فى الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو

صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق فى تزوير .

مادة ١٤ - لا يجوز للموظف المختص فى الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى أن يقيد أية واقعة أو يباشر أى عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة .

مادة ١٥ - إذا رفض رئيس قسم السجل المدنى تسجيل أى واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه ، ولصاحب الشأن فى حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية فى ذات المواعيد السابقة .

وفى حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها قسم السجل المدنى .

ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى تسجيل أية واقعة من الوقائع التى تدخل فى اختصاصه .

مادة ١٦ - مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أى من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الأفراد والهيئات ، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل خدمة .

مادة ١٧ - تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون .

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات .

مادة ١٨ - ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة ، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتى يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها .

وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية :

١ - المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .

٢ - حصيلة النشاط الذى تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما فى ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التى تؤديها .

٣ - المنح والهبات والإعانات .

٤ - القروض التى تعقد لصالح الصندوق .

٥ - حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

٦ - المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون .

٧ - عائد استثمار أموال الصندوق .

وتودع الموارد المشار إليها فى حساب خاص بالصندوق فى بنك أو أكثر من البنوك الوطنية ، وتخصص للاستخدامات الآتية :

١ - إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الآلية .

٢ - إنشاء أقسام ووحدات سجل مدنى جديدة .

٣ - شراء الأجهزة اللازمة للتوسعات والإحلال .

٤ - مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة .

٥ - تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدى إلى رفع مستوى أداء الخدمة والعاملين بما يحقق التيسير على المواطنين .

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية .

ويكون للصندوق موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .

ويتم الصرف من الصندوق فى حدود أغراضه ، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية .

الفصل الثانى

المواليد

مادة ١٩ - يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .

مادة ٢٠ - الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

١ - والد الطفل إذا كان حاضرا .

٢ - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

٣ - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات .

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .

ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى .

مادة ٢١ - لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب فى اسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية .

مادة ٢٢ - يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذى حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة او إلى العمدة او الشيخ او غيرها من الجهات ، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التى يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ .

مادة ٢٣ - يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحى فور تلقى التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها فى المادة (٤) من هذا القانون .

مادة ٢٤ - إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .

مادة ٢٥ - إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التى عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية :

١ - إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة .

٢ - جهة الشرطة (مركز - قسم - نقطة شرطة) التى عثر عليه بدائرة اختصاصها .

٣ - العمدة أو الشيخ فى القرى .

وفى جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة لرعايته صحيا ، وإخطار جهة الشرطة التى يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى عليه .

وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية ، والإجراءات التى تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها أنه لقيط .

وإذا رغب أى من والدى الطفل فى الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التى عثر عليه بدائرتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذا الخصوص .

مادة ٢٦ - يكون قيد الطفل غير الشرعى طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمى الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

ولا يكسب القيد فى السجل أو الصور المستخرجة منه أى حق يتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .

مادة ٢٧ - استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك فى الحالات الآتية :

١ - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .

٢ - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .

٣ - بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه ، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .

مادة ٢٨ - إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ .

مادة ٢٩ - يجب على الموظف المختص بتلقى التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحى ، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدنى مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد .

الفصل الثالث

الزواج والطلاق

مادة ٣٠ - يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٥) من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها .

ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفى العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية .

ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

مادة ٣١ - على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (٥) من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك .

ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفى الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفى الواقعة أجنبيا .

ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

مادة ٣٢ - على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ .

وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق .

مادة ٣٣ - استثناء من حكم المادة (١٧) من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى ، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

مادة - ٣٤ تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية ، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن .

وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

الفصل الرابع

الوفيات

مادة ٣٥ - يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار منه فى الجهات التى ليس بها مكاتب صحة ، أو إلى العمدة أو الشيخ فى غيرها من الجهات ، وذلك خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها .

ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك ، ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .

مادة ٣٦ - الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم :

١ - أصول أو فروع أو أزواج المتوفى .

٢ - من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين .

٣ - من يقطن فى مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين .

٤ - الطبيب المكلف بإثبات الوفاة .

٥ - صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة فى مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أى محل آخر .

ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .

مادة ٣٧ - إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها .

مادة ٣٨ - يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقى التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبى الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذى يفيد ثبوت واقعة الوفاة .

مادة ٣٩ - إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة ، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذى عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدنى المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع

الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

مادة ٤٠ - على موظف الجهة الصحية المختص بتلقى تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها ، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته .

مادة ٤١ - إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى ميناء الوصول خلال ٢٤ ساعة من الوصول .

مادة ٤٢ - العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضى جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لإخطار قسم السجل المدنى المختص ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع في هذه الحالة .

الفصل الخامس

ساقطو القيد وإعادة القيد

مادة ٤٣ - فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .

مادة ٤٤ - يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة ، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

مادة ٤٥ - فى حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك .

الفصل السادس

تصحيح قيود الأحوال المدنية

مادة ٤٦ - تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :

١ - المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم . — رئيسا

٢ - مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . — عضوين

٣ - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . — عضوين

وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .

وتحدد الائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

مادة ٤٧ - لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .

ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها .

الفصل السابع

بطاقات تحقيق الشخصية

مادة ٤٨ - يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن .

مادة ٤٩ - تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها .

مادة ٥٠ - تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها .

ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (٤٨) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبى السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها ، ولايجوز لمندوبى السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها .

مادة ٥١ - يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين فى وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التى يعينها وزير الدفاع بقرار منه .

مادة ٥٢ - يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها .

ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد .

مادة ٥٣ - إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته .

مادة ٥٤ - على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلي قسم السجل المدنى الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف .

ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون .

مادة ٥٥ - يحدد وزير الداخلية بقرار منه ، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ، بما لا يجاوز عشرين جنيها .

مادة ٥٦ - لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة (٤٨) من هذا القانون ، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلا علي بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول .

مادة ٥٧ - على مديرى الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا فى سجلاتهم البيانات الموضحة فى بطاقة كل من ينزل فى تلك الأماكن .

الفصل الثامن

تنفيذ خدمات الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج

مادة ٥٨ - يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول ، ويكون التبليغ من المكلفين به .

ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن .

مادة ٥٩ - فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .

وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع لقيد الواقعة .

مادة ٦٠ - يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التى حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج .

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن .

مادة ٦١ - تقدم طلبات التصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج .

مادة ٦٢ - تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أى تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج فى حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون .

وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .

مادة ٦٣ - تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدنى المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها فى هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه فى المادة (١٨) من هذا القانون .

الفصل التاسع

ضمانات حماية حقوق المواطنين

مادة ٦٤ - يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، ولايجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا فى الأحوال التى يحددها القانون .

مادة ٦٥ - تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أى اختراق أو عبث أو اطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه .

الفصل العاشر

العقوبات

مادة ٦٦ - يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٩ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٣١ ، (فقرة أولى) ٣٥ ، ٤١ ، ٥٢ (فقرة أولى) ٥٣ ، ٥٤ (فقرة أولى) ٥٨ ، ٦٠ بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .

مادة ٦٧ - كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

مادة ٦٨ - يعاقب على مخالفة أحكام المادة (٤٨) من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (٥٠) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .

مادة ٦٩ - يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (٥٤) من هذا القانون بالحبس الذى لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة ٧٠ - يعاقب على مخالفة حكم المادة (٥٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

مادة ٧١ - يعاقب على مخالفة حكم المادة (٥٧) من هذا القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة ٧٢ - فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الآلية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة فى إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة فى محررات رسمية .

فإذا وقع تزوير فى المحررات السابقة أو فى غيرها من المحررات الرسمية ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة ٧٣ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيرة من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ .

مادة ٧٤ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اطلع أو شرع فى الاطلاع أو حصل أو شرع فى الحصول على البيانات أو المعلومات التى تحتويها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأى صورة من الصور أو أذاعها أو أفشاها فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه ، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن .

مادة ٧٥ - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة .

فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التعويض فى الحالتين .

مادة ٧٦ - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

مادة ٧٧ - لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (٦٦) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها .

وله بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المواد (٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ مائة جنيه .

الفصل الحادى عشر

أحكام انتقالية وختامية

مادة ٧٨ - تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول طبقا لأحكام القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ فى شأن الأحوال المدنية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفى الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة ٧٩ - يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة ٨٠ - مع مراعاة حكم المادة (٧٨) من هذا القانون يلغى القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ فى شأن الأحوال المدنية ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون .

مادة ٨١ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٧ ذى الحجة سنة ١٤١٤ هـ

الموافق ٧ يونيه سنة ١٩٩٤ م

حسنى مبارك

اللائحة التنفيذية لقانون الاحوال المدنية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤

المادة: **١**

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية المرفقة.

المادة: **٢**

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تحريرا في ١٩٩٥/١/٩

المادة: **١**

تتولى مصلحة الأحوال المدنية تسجيل بيانات أسر المواطنين على الحاسبات الآلية بها وتسجيل واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها من بيانات. وذلك وفقا للسجلات المبينة بالمادة التالية.

المادة : **٢**

تنشأ بمصلحة الأحوال المدنية السجلات الآلية الآتية:

١- سجل واقعات الميلاد وتسجل فيه واقعات الولادة.

٢- سجل واقعات الوفاة وتسجل فيه واقعات الوفاة.

٣- سجل واقعات الزواج وتسجل فيه واقعات الزواج.

٤- سجل واقعات الطلاق وتسجل فيه واقعات الطلاق.

٥- سحل بطاقات تحقيق الشخصية وتسجل فيه بيانات تحقيق الشخصية.

٦- سجل أفراد الأسرة وتسجل فيه بيانات الأسرة وما يطرأ عليها من تغيرات.

٧- سجل تغيير أو تصحيح أو إبطال القيد وتسجل فيه الأحكام والقرارات الموجبة لتصحيح أو تغيير أو إبطال قيود واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.

٨- سجل الجنسية ويسجل فيه من يمنحون جنسية جمهورية مصر العربية ومن ترد إليهم ومن تسقط عنهم ومن تحسب منهم.

المادة: **٣**

تنشئ مصلحة الأحوال المدنية رقما قوميا لكل مواطن يرتبط به منذ ميلاده ولا يتكرر بعد وفاته ويتكون من أربعة عشر رقما بياناتها كالآتي:

الرقم الأول من اليسار قرن الميلاد. الستة أرقام التالية: تاريخ الميلاد. ورقمين لمحافظة الميلاد. وأربعة أرقام لرقم مسلسل. ورقم أخير رقم اختياري للتأكد على صحة الرقم القومي.

المادة: ٤

يتم إصدار الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون طبقا للنماذج والسجلات المرفقة:

١- سجل قيد طلبات واقعات الميلاد بالقنصلية.

٢- سجل قيد طلبات واقعات الوفاة بالقنصلية.

٣- سجل قيد طلبات واقعات الزواج بالقنصلية.

٤- سجل قيد طلبات واقعات الطلاق بالقنصلية.

٥- سجل قيد طلبات ساقطي الميلاد.

٦- سجل قيد طلبات ساقطي الوفاة.

٧- سجل قيد طلبات صور القيود والوثائق.

٨- سجل قيد طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية.

٩- طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية لأول مرة.

١٠- طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية بدل.

١١- طلب قيد ميلاد ساقط قيد.

١٢- طلب قيد وفاة ساقط قيد.

١٣- طلب الحصول على صورة قيد أو وثيقة أو مستند.

١٤- طلب تغيير أو تصحيح أو ابطال بيان في واقعات الأحوال المدنية.

١٥- شهادة ميلاد.

١٦- شهادة وفاة.

١٧- صورة قيد ميلاد.

١٨- صورة قيد وفاة.

١٩- صورة قيد زواج.

٢٠- صورة قيد طلاق.

٢١- صورة قرار تغيير أو تصحيح أو ابطال بيانات.

٢٢- صورة قيد عائلي.

٢٣- تبليغ عن ولادة.

٢٤- تبليغ عن وفاة.

٢٥- تبليغ عن مولود ميت بعد الشهر السادس من الحمل.

٢٦- تبليغ عن متوفى مجهول الشخصية.

٢٧- حوافظ لتسليم وتسلم كافة معاملات المصلحة. سواء الداخلية أو الخارجية.

٢٨- تبليغ عن طفل معثور عليه.

٢٩- إخطار أسبوعي عن واقعات تصدر في شأنها أحكام نهائية بالزواج. أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الانفساخ أو إثبات النسب.

٣٠- بطاقة تحقيق شخصية.

٣١- بيان ميلاد لمواطن من أصل أجنبي.

٣٢- كافة نماذج المصدرات التي تلزم حسن سير العمل وتيسيره وتطويره داخل المصلحة. سواء في تعاملاتها الداخلية أو مع الغير.

المادة: ٥

تتلقى أقسام السجل المدني كافة التبليغات والاخطارات من مكاتب الصحة وأقلام كتاب المحاكم ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري خلال المواعيد المقررة قانونا حيث يتم مراجعتها على الحوافظ الواردة بها والتأكد من استيفاء جميع بياناتها واتساقها وأحكام القانون ثم إرسالها بالحوافظ الخاصة إلى مركز المعلومات لتسجيل بياناتها وتدقيقها وإعادتها لأقسام السجل المدني مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها لمراجعتها والتأكد من صحة إدخال البيانات على الحاسب الآلي مرفقا بها شهادات الميلاد والوفاة لتسليمها لأصحاب الشأن.

المادة: ٦

يكون إثبات البيانات في السجلات الورقية والدفاتر متتاليا. ويحظر الإضافة أو الكشط أو المحو أو ترك مسافات بيضاء في السجلات والدفاتر والشهادات والوثائق أو هوامشها وذلك مع مراعاة قواعد التصحيح المنصوص عليها في المادة (٤٧) من القانون.
وإذا تكرر قيد واقعة ميلاد أو وفاة وكانت بيانات كل تبليغ صحيحة وتطابق بيانات الآخر فيتبع في شأنها ما يأتي:

- إذا كان أحد التبليغين من الوالد فيلغى القيد الآخر.
- إذا كان التبليغان من غير الوالد فيلغى القيد الثاني.
- إذا كان أحد التبليغين بجهة غير مختصة فيلغى هذا القيد ويخطر قسم السجل لإلغاء القيد بالسجل المقابل إذا كان قد تم قيده.
- إذا كان القيدان بجهتين غير مختصتين بالقيد فيلغى القيدان ويحال التبليغ الصحيح إلى الجهة الصحية المختصة وتتبع الإجراءات المقررة في هذا الصدد.
- إذا حدث تكرار في أرقام القيد فيلغى القيد الذي وقع الخطأ في رقمه ويعاد تسجيله على أن يعطى الرقم التالي لآخر رقم قيد في السجل. وإذا حدث سقوط في أرقام القيد يستمر تسلسل القيد كما هو.

المادة: ٧

تعتمد المصلحة في القيد على السجلات الآتية المخزنة على الحاسب الآلي وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى . ولمدير المصلحة أن يقرر في نهاية كل سنة ميلادية إعدام الأوراق والسجلات الورقية التي تم تسجيل بياناتها بالحاسب الآلي.

المادة: ٨

يقدم طلب الحصول على صور قيود وقائع الأحوال المدنية المسجلة بمصلحة الأحوال المدنية وفروعها على النموذج المعد لذلك إلى رئيس قسم السجل المدني بعد قيدها في الدفاتر المعدة لذلك.

وإذا كان مقدم الطلب من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أو الثانية من المادة ٨ من القانون يؤشر رئيس قسم السجل المدني بالقبول لاستخراج صورة القيد المطلوب ويتم تسليم طالب صورة القيد إيصالا على النموذج المعد لذلك وترسل طلبات الحصول على صور القيود إلى مركز المعلومات بحافظة لاستخراج صور القيود المطلوبة وإعادتها لأقسام السجل المدني التي تتولى تسليمها لأصحاب الشأن.

وتعرض على مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه الطلبات التي تقدم إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة (٨) من القانون وذلك للتحقق من مدى توافر وجود مصلحة جادة لدى الطالب وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن.

المادة: ٩

يجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف لمبلغ خمسين جنيها. وذلك في المخالفات الآتية:

١- عدم التبليغ عن المواليد في المواعيد المقررة.

٢- التبليغ عن مولود باسم مركب أو باسم مماثل لأخ أو أخت من الأب.

٣- التبليغ عن واقعة الميلاد في جهة مختصة بتلقي التبليغ.

٤- عدم التبليغ عن واقعة الميلاد التي تحدث لأحد المواطنين خلال رحلة العودة من الخارج في مكتب صحة محل الإقامة خلال المواعيد المقررة.

٥- عدم تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في المادة (٥) من القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري خلال المدة المحددة بالقانون.

٦- عدم التبليغ عن واقعات الوفاة في المواعيد المقررة بالجهات المختصة.

٧- عدم التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج في المواعيد والأماكن المقررة.

٨- عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بعد انتهاء مدة سريانها خلال المواعيد المقررة.

٩- عدم تحديث بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وفقا للحالة المدنية القائمة خلال المواعيد المقررة.

١٠- عدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية في المواعيد المقررة في حالة الفقد أو التلف.

١١- عدم التبليغ عن واقعات الميلاد أو الوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال المواعيد المقررة وبالجهات المختصة.

١٢- عدم التبليغ عن واقعات الزواج أو الطلاق التي تحدث للمواطنين بالخارج خلال المواعيد المقررة وبالجهات المختصة.

المادة: ١٠

لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف لمبلغ مائة جنيه وذلك في المخالفات الآتية:

١- من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

٢- عدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال المواعيد المقررة.

٣- عدم حمل أو رفض تقديم بطاقة تحقيق الشخصية لمندوبي السلطات العامة فور طلبها.

٤- الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة سبق أن صدر بدلا منها.

المادة: ١١

يحصل مبلغ خمسة جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه قيمة تكاليف إصدار كافة الوثائق وكذا مقابل أداء الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للمبالغ المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية، ويجوز لوزير الداخلية إعفاء من يثبت عدم قدرته على أداء الرسوم المقررة لخدمات الأحوال المدنية وكذا في حالات الضرورة والكوارث الطبيعية.

المادة: ١٢

يتم التبليغ عن واقعات الميلاد بمعرفة المكلفين بذلك طبقا لنص المادة (٢٠) من القانون وتتخذ الإجراءات الآتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد:

أولاً : بمعرفة الجهة الصحية:-

- مراجعة بيانات التبليغ واثبات الرقم القومي لوالدي المولود واعتمادها من الطبيب المختص وإرفاق المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
- قيد الواقعة بسجل المواليد الصحي برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية لكل سنة ميلادية.
- إثبات رقم وتاريخ القيد بالخانة المخصصه بكل من نسختي التبليغ.
- تسليم صاحب الشأن تحصين ضد الأمراض مع إيصال لاستلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدني.
- مراجعة التبليغات وإعداد الحافظة الأسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص.
- إرسال نسخة من التبليغات والمستندات مرفقة بالحافظة إلى قسم السجل المدني خلال ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الصحي.
- حفظ النسخة الأخرى من التبليغ.

ثانياً : بمعرفة قسم السجل المدني المختص:-

- استلام التبليغات والحافظة الأسبوعية من مكتب الصحة
- مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة بالحافظة الأسبوعية واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات.

- استلام حافظة إصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الأصلية مع بيان تفصيلي للبيانات التي تم تسجيلها بالحاسب الآلي من مركز المعلومات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الأسبوع الصحي للتأكد من صحتها.
- تسليم شهادات الميلاد لصاحب الشأن.

ثالثًا : بمعرفة مركز المعلومات:-

- استلام حوافظ التبليغات من قسم السجل المدني المختص.
- تسجيل البيانات على الحاسب الآلي وإصدار رقم قومي للمولود.
- طباعة البيانات ومراجعتها على التبليغات.
- تصحيح أخطاء الإدخال.
- إصدار شهادة الميلاد وإرسالها مع حافظة إصدارات شهادات الميلاد مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها إلى قسم السجل المدني.

المادة: ١٣

يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الولادة مجهول الوالدين ويتبع في شأن قيده الإجراءات الآتية للجهات الموضحة بعد.

أولا : بمعرفة الشرطة:-

- تلقى بلاغ العثور على الطفل المعثور عليه في محضر يحرر من أصل وصورتين يتضمن البيانات الآتية:
  - تاريخ وساعة وجهة العثور على الطفل.
  - اسم ولقب وصناعة من عثر على الطفل ما لم يرفض بذلك.
  - الحالة التي عثر بها الطفل وأوصافه وما قد يكون به علامات مميزة.
  - وصف الملابس والأشياء التي وجدت معه وصفا دقيقا.
  - نوع الطفل (ذكرا كان أو أنثى).
  - التوقيع على المحضر ممن عثر على الطفل ما لم يكن قد رفض ذكر بياناته.
- ستيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة لذلك.
- قيد المحضر الذي تم تحريره.
- ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي على الطفل وتقدير سنه وتسميته تسمية رباعية واتخاذ ما يلزم لرعاية الطفل صحيا حتى يتم تسليمه لإحدى المؤسسات المختصة.
- إثبات اسم الطفل والأب والأم والسن والنوع بكل من نسختي النموذج المرفق بالمحضر.
- إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة وصورتيه مع نموذج التبليغ إلى الجهة الصحية التي يتبعها محل العثور على الطفل.

ثانيا : بمعرفة الجهة الصحية:-

- استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.
- اخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة.
- استلام صورتي المحضر ونسختي التبليغ من شرطة محل العثور.
- تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا بمعرفة طبيب الصحة المختص.
- ذكر اسم رباعي للأب.
- ذكر اسم رباعي للأم.
- اتخاذ إجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل.
- تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لذلك.
- استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك بإثبات رقم المحضر وتاريخه في الخانة المخصصة ببيانات المبلغ.
- قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحي برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختي التبليغ.
- إثبات رقم قيد المولود بالخانة المخصصة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة وبنسختي التبليغ.
- إثبات بخانة المبلغ والملاحظات بدفتر المواليد الصحي رقم وتاريخ محضر العثور.
- الاحتفاظ بإحدى نسختي ونماذج التبليغ.
- إرسال النسخة الأخرى من كل من المحضر ونموذج التبليغ ضمن الحافظة الأسبوعية لقسم السجل المدني المختص.

ثالثا : بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال المعثور عليهم:-

- استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.
- إخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة.
- استلام الطفل ممن عثر عليه أو من الجهة الصحية أو جهة الشرطة.
- استلام شهادة ميلاد الطفل من قسم السجل المدني المختص.

رابعا : واجبات العمدة أو الشيخ في القرى:-

- يقوم العمدة أو الشيخ باستلام الطفل المعثور عليه وتسليمه فورا بالحالة التي يكون عليها للمؤسسة المختصة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

خامسا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص:-

- استلام نسخة التبليغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الأسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها.
- إرسال نسخة المحضر والتبليغ مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى مركز المعلومات.
- استلام شهادة ميلاد الطفل المعثور عليه وإرسالها إلى الجهة المودع بها الطفل.

المادة: ١٤

إذا تقدم مواطن أو مواطنة لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثور عليه بعد الإقرار بالأبوة أو الأمومة تتخذ الإجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد:

أولا : بمعرفة شرطة محل العثور:-

- استلام إقرار الأبوة أو الأمومة من المقر بالأبوة أو الأمومة.
- إخطار الجهة الصحية لمحل العثور على الطفل لإيقاف إجراءات القيد.
- تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين يثبت فيه ما يلي:
  - يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل.
  - نوع الطفل (ذكرا كان أو أنثى).
  - اسم صاحب الإقرار ولقبه وجنسيته ومحل اقامته ومهنته ورقمه القومي.
  - البيانات الكافية لمطالبة الأفراد بما اثبت في محضر العثور على الطفل.
  - عدم إثبات بيانات الوالد الآخر ما لم يتقدم بإقرار بصحتها وتظل البيانات التي أثبتها الطبيب المختص قائمة على أن يتم إقراره.
- إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة للتصرف والبت في أمر تسليم الطفل.
- إثبات تصرف النيابة على صورتي المحضر.
- إذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فترسل صورتا المحضر إلى الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لاتخاذ إجراءات التبليغ عن الواقعة وفقا وإذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فيتم إخطار الجهة بمحل العثور للإجراءات المعتادة.

للاستمرار في إجراءات القيد وفقا للبيانات التي أثبتها الطبيب مع إرسال صورتي المحضر للجهة الصحية لحفظ أحدهما مع أوراق الواقعة وإرسال الأخرى لقسم السجل المدني.

وإذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بعد قيد الواقعة فيتبع في شأنها ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (٤٧) من القانون.

ثانيا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد:-

- استلام صورتي المحضر من شرطة محل العثور.
- حفظ إحدى صورتي المحضر مع أوراق الواقعة.
- اتباع الإجراءات العادية المتبعة في حالة التبليغ عن واقعة ميلاد طبقا للظروف العادية.

ثالثا : بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة:-

- تسليم الطفل إلى المقر بالأبوة أو الأمومة بتنفيذ قرار النيابة في هذا الشأن.
- في حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بجهة الشرطة أو بالجهة الصحية أو قسم السجل المدني فيتعين السير في باقي الإجراءات حتى يتم قيده وإصدار شهادة الميلاد. وتقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاة بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه.
- وفي حالة العثور على طفل ميتا فيكتفي بقيد وفاته ويتم اتباع الإجراءات المقررة وتقوم الشرطة بإخطار الجهة الصحية بذلك.

المادة: ١٥

إذا ثبت من بيانات التبليغ أن المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة بين الوالدين وجب على الجهة الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الواردة بالتبليغ ويقوم الطبيب المختص باختيار اسم لمن لم يتقدم من الوالدين بإقرار البنوة. ولا تقبل طلبات الإقرار بالأبوة أو الأمومة بالنسبة للحالات الواردة بالمادة (٢٧) من القانون ويقوم الطبيب باختيار اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال.

- وإذا رغب أحد الوالدين أو كلاهما في الإقرار بأبوة المولد أو أمومته يكون ذلك بطلب كتابي صريح يحرر من نسختين يقدما إلى الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد إثبات تاريخ تقديم الطلب وختمها بخاتم الجهة الصحيحة وترفق نسخة بكل صورة من صورتي التبليغ وإذا لم يقدم طلب من أي من الوالدين يقوم الطبيب باختيار اسم رباعي للطفل وللوالدين.
- وفي جميع هذه الحالات التي يتم فيها اختيار الأسماء بمعرفة الطبيب يتم التأشير بذلك بدفتر المواليد الصحي والتبليغ وتستكمل باقي الإجراءات.

المادة: ١٦

- يتم التبليغ عن واقعات الوفاة بمعرفة المكلفين بذلك طبقا لنص المادة ٣٦ من القانون على أن يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفى . إن وجدت . أو إقرار من المبلغ بعدم وجودها. ويتخذ في ذلك الإجراءات الآتية:

أولاً : بمعرفة مكتب الصحة في الجهة التي حدثت بها الوفاة:-

- استلام التبليغ عن الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.
- مراجعة البيانات واعتمادها من الطبيب المختص.
- قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي برقم مسلسل خاص بكل مكتب صحة.
- إثبات رقم قيد الوفاة بالخانة المخصصة بكل من نسختي التبليغ.
- تحرير تصريح الدفن وتسليم صاحب الشأن إيصالا لاستلام شهادة الوفاة بموجبه.
- حفظ إحدى نسختي التبليغ.
- مراجعة التبليغات وإعداد الحافظة الأسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص.

- إرسال نسخة من التبليغ مرفقة ببطاقة المتوفى أو إقرار بعدم وجودها إلى قسم السجل المدني مرفقة بالحافظة الأسبوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الأسبوع الصحي.

ثانياً : بمعرفة قسم السجل المدني المختص:-

- استلام نموذج التبليغ وبطاقة المتوفى مع الحافظة الأسبوعية من مكتب الصحة.
- مراجعة بيانات التبليغات والحافظة واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات.
- استلام حافظة إصدارات شهادات الوفاة مرفقا بها شهادات الوفاة الأصلية مع بيان تفصيلي للبيانات التي تم تسجيلها بالحاسب الآلي من مركز المعلومات لمطابقتها على التبليغات والتأكد من صحتها.
- تسليم شهادات الوفاة لأصحاب الشأن.

ثالثا : بمعرفة مركز المعلومات:-

- استلام حوافظ التبليغات من قسم السجل المدني المختص.
- تسجيل البيانات على الحاسب الآلي ومتابعتها.
- طباعة البيانات ومراجعتها على التبليغات.
- تصحيح أخطاء الإدخال.
- إصدار شهادة الوفاة وإرسالها مع حافظة إصدارات شهادات الوفاة إلى قسم السجل المدني مرفقا بها بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها.

المادة: ١٧

إذا كانت الوفاة نتيجة تنفيذ حكم بالإعدام يقوم مأمور السجن بالتبليغ عن الواقعة مع إرفاق شهادة الوفاة الطبيعية إلى مكتب الصحة الواقع بدائرته السجن لقيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي وإصدار تصريح الدفن واتخاذ باقي الإجراءات الواردة بالمادة السابقة. على ألا يذكر بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو تنفيذ حكم الإعدام.

المادة: ١٨

- عند التبليغ عن واقعة ولادة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا يصدر للطفل شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفى عبارة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل.
- عند التبليغ عن واقعة ولادة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا يصدر للطفل شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفى عبارة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل.

المادة: ١٩

عند التبليغ عن واقعة وفاة حدثت قبل التبليغ عن واقعة الميلاد تتخذ نفس إجراءات قيد واقعتي الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للطفل شهادة ميلاد وشهادة وفاة.

المادة: ٢٠

عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ الإجراءات الآتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد:

أولا : بمعرفة جهة الشرطة:-

- تحرير نموذج التبليغ من أصل وصورتين.
- تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين.
- إرسال أصل التبليغ وأصل المحضر إلى النيابة المختصة.
- إرسال صورتي التبليغ وصورتي المحضر إلى الجهة الصحية المختصة.
- إخطار الجهة الصحية وقسم السجل المدني بقرار النيابة في حالة تحديد شخصية المتوفى.

ثانيا : بمعرفة النيابة المختصة:-

- استلام أصل التبليغ وأصل المحضر من جهة الشرطة.
- إصدار قرار في شأن تحديد شخصية المتوفى خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة.

ثالثا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة:-

- استلام صورتي التبليغ وصورتي المحضر من جهة الشرطة.
- إصدار تصريح دفن بناء على قرار النيابة.
- قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي. مع الاقتصار في هذه المرحلة على إثبات عبارة متوفى مجهول الشخصية مضافا إليها بيانات المحضر وذلك في خانة الملاحظات قرين رقم قيد الواقعة وترك باقي الخانات شاغرة لحين استكمالها فيما بعد حسب قرار النيابة أو مصلحة الأحوال المدنية.
- إثبات رقم القيد المسلسل بصورتي التبليغ عن الوفاة.
- حفظ إحدى نسختي التبليغ والمحضر.
- إرسال إحدى صورتي التبليغ وصورتي المحضر ضمن التبليغات مع الحافظة الأسبوعية إلى قسم السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الصحي.
- إذا أصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفى خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة. فيتم إدراج بيانات الواقعة بالخانات الشاغرة قرين رقم القيد الخاص بها في دفتر الوفيات الصحي.

رابعا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص:-

- استلام صورة التبليغ وصورة المحضر مع الحافظة الأسبوعية المرسلة عن طريق الجهة الصحية ومراجعتها واعتمادها وإرسالهما لمركز المعلومات.
- إذا أصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفى خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة. فيتم إخطار مركز المعلومات ببيانات الواقعة لاستكمال البيانات بالخانات الشاغرة قرين رقم القيد الخاص بها.

- وإذا لم تصدر النيابة قرارها بتحديد شخصية المتوفى خلال المدة المحددة رفع الأمر إلى مصلحة الأحوال المدنية للتحري عن شخصية المتوفى واستلام قرار مصلحة الأحوال المدنية وإخطار مركز المعلومات لاستكمال قيد الواقعة أو التأشير بعدم صلاحية الواقعة للقيد.

خامسا : بمعرفة إدارة البحث الجنائي:-

- استلام طلب تحديد شخصية المتوفى المرسل عن طريق قسم السجل المدني المختص وإجراء التحريات اللازمة عن شخصية المتوفى مع الجهات المختصة.
- إصدار قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها.
- إخطار قسم السجل المدني المختص بهذا القرار لإخطار مركز المعلومات.

المادة: ٢١

- تتولى إدارة السجلات العسكرية التبليغ عن واقعات وفاة التابعين لوزارة الدفاع المنصوص عليهم في المادة (٤٣) من القانون وتتخذ الإجراءات التالية بمعرفة الجهات الموضحة بعد:

أولا : بمعرفة إدارة (السجلات العسكرية):-

- تحرير التبليغات عن واقعات الوفاة.
- إرسال التبليغات إلى القائم بالقيد (مندوب مصلحة الأحوال المدنية بها).
- استلام شهادة الوفاة وتسليمها لأصحاب الشأن.

ثانيا : بمعرفة مندوب مصلحة الأحوال المدنية بالسجلات العسكرية:-

- تلقى التبليغات عن واقعات الوفاة وقيدها بأرقام مسلسلة سنويا في الدفتر الخاص المعد لذلك.
- إخطار قسم سجل مدني المركز الرئيسي بحافظة أسبوعية مرفقة بالتبليغات.
- استلام شهادات الوفاة الواردة من المركز الرئيسي وتسليمها لإدارة السجلات العسكرية التي تقوم بتسليمها لأصحاب الشأن.

ثالثا : بمعرفة قسم سجل مدني المركز الرئيسي:-

- استلام تبليغات واقعات الوفاة مع الحافظة الأسبوعية من مندوب المصلحة بالسجلات العسكرية ومراجعتها واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات.
- استلام شهادات الوفاة مع الحافظة وبيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها.
- إرسال شهادات الوفاة إلى مندوب المصلحة بالسجلات العسكرية.

المادة: ٢٢

- تتخذ الإجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج أو الطلاق للمواطنين المقيمين داخل البلاد المتحدى الديانة والملة بمعرفة الجهات الموضحة بعد:

أولا : بمعرفة السلطات المختصة بتوثيق العقود:-

- إثبات بيانات طرفي الواقعة والرقم القومي لكل منهما بجميع نسخ العقود أو الإشهارات واستيفاء باقي بياناتها وتحريرها.
- إرسال جميع العقود أو الاشهادات إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية خلال ١٥ يوما من تاريخ الواقعة.
- استلام نسختين من العقود أو الاشهادات من قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية وتسليم نسخة إلى كل من طرفي الواقعة.

ثانيا : بمعرفة قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية:-

- استلام عقود الزواج أو اشهارات الطلاق من السلطات المختصة بتوثيق العقود.
- قيد الواقعة في السجل الخاص وإثبات رقم وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود أو الاشهادات وختمها.
- تحرير الحافظة الأسبوعية للواقعات.
- إرسال نسخة من العقود أو الإشهادات مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى قسم السجل المدني المختص.
- تسليم نسختين من العقود أو الإشهاد إلى السلطات المختصة بتوثيق العقود لتسليمها لطرفي الواقعة.
- حفظ نسخة من العقد أو الإشهاد.

ثالثا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص:-

- استلام الحافظة الأسبوعية مرفقا به نسخة من العقد أو الاشهاد أو الأحكام النهائية بالزواج أو الطلاق من قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية ومراجعتها.
- إرسال نسخة من العقد أو الاشهاد مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى مركز المعلومات.

رابعا : بمعرفة مركز المعلومات:-

- استلام الحافظة الأسبوعية مرفقا بها نسخة من العقود أو الاشهادات أو الأحكام النهائية بالزواج أو الطلاق من أقسام السجل المدني وتسجيلها على الحاسب الآلي.
- طباعة البيانات ومراجعتها وتدقيقها وإعادتها لقسم السجل المدني المختص.
- إنشاء سجل لبيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ على أفرادها من تغييرات طبقا لما يرد من بيانات لواقعات الأحوال المدني

المادة: ٢٣

- تتخذ الإجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج أو الطلاق للمقيمين داخل البلاد بين مختلفي الجنسية أو الديانة أو الملة وكان أحد طرفي العلاقة مصريا. وذلك بمعرفة الجهتين المذكورتين بعد:

أولا : بمعرفة مكتب التوثيق بالشهر العقاري:-

- التحقق من بيانات طرفي الواقعة والرقم القومي للطرف المصري ورقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبيا بجميع نسخ العقود أو الاشهادات واستيفاء باقي بياناتها.
- القيد بسجلي الزواج أو الطلاق وإثبات رقم وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود أو الاشهادات وختمها.
- تحرير الحافظة الأسبوعية للواقعات.

- إرسال نسخة من العقد أو الإشهاد مرفقا بالحافظة الأسبوعية للواقعات إلى قسم السجل المدني المختص.
- تسليم نسخة من العقد أو الإشهاد إلى كل من طرفي الواقعة.
- حفظ نسخة من العقد أو الإشهاد.

ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص:-

تتخذ ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة: ٢٤

يعتبر المذكورون من أرباب الأسر طبقا للترتيب التالي:

١- الزوج بالنسبة للزوجة وان تعددن.

٢- الأب بالنسبة إلى غير أرباب الأسر أو المتزوجين من أبنائه.

٣- الأم بالنسبة إلى غير أرباب الأسر أو المتزوجين من أبنائها بعد وفاة والدهم.

٤- أكبر الاخوة بالنسبة لاخوته من غير أرباب الأسر بعد وفاة الوالدين بشرط بلوغه سن السادسة عشر.

٥- كبرى الأخوات بالنسبة لأخواتها من غير أرباب الأسر بعد وفاة الوالدين بشرط بلوغه سن السادسة عشر وعدم وجود أخ بلغ هذا السن.

٦- القريب بالنسبة لأقاربه الذين يعيشون معه أو يرعاهم أو يعولهم.

وإذا قام مانع حال دون قيام رب الأسرة بالواجبات المقررة بالقانون أو لائحته التنفيذية يتولى القيام بها من يأتي بعده في ترتيب أرباب الأسر.

المادة: ٢٥

تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد إذا حدثت ولم تبلغ عنها خلال خمسة عشر يوما من حدوثها وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات التالية:

أولا : بمعرفة صاحب الشأن:

- التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميلاد عليه صورة صاحب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة للواقعة (مستندات تؤكد صحة محل الميلاد، صحة أسماء الوالدين وقيام العلاقة الزوجية بينهم. أو إقرارهما بالبنوة أو إقرار من أخ أو أخت بصلة الأخوة أو إقرار من أحد عصبات الأب) إن وجدت وذلك إلى الجهة الصحية التي حدثت الولادة في دائرتها أو جهة محل الإقامة.
- استلام إيصال تقديم الطلب.
- استلام صورة قيد الميلاد من قسم السجل المدني.

ثانيا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة:-

- مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفائه واختصاص الجهة الصحية.
- قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك طبقا لتاريخ وروده.
- تحديد ميعاد لتقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه.
- تقدير سن ساقط القيد وأخذ البصمة على الطلب ويتم تحديد سن ساقط القيد باليوم والشهر والسنة لمن سنهم عام أو أقل وما زاد عن ذلك فيكون اليوم وشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبي عليهما يوم وشهر ولادته.
- إثبات السن بالطلب وبدفتر قيد الطلبات.
- إرسال الطلب ضمن الحافظة الأسبوعية لقسم السجل المدني.
- تسليم صاحب الشأن إيصالا به رقم قيده بدفتر قيد ساقطي القيد.
- تسجيل الواقعة بدفتر المواليد الصحي لمن سنهم عام أو أقل.
- تحرير شهادة تحصين ضد الأمراض وتسليمها إلى صاحب الشأن لمن سنهم عام أو أقل.
- استلام إخطار بقيد الواقعه من قسم السجل المدني بالنسبة لمن لا يزيد سنهم على عام.

ثالثا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص:-

- استلام الأوراق من مكتب الصحة ..... وقيده بالدفتر المعد لذلك.
- إخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لإجراء التحريات الإدارية واثبات نتائجها على الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية.
- التأكد من صحة البيانات الواردة بطلبات ساقطي قيد الميلاد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة مركز المعلومات وإرفاق نتيجة البحث بالطلب.
- إرسال الطلبات إلى إدارة شرطة الأحوال المدنيه لاتخاذ قرار في شأنها أو العرض على اللجنة المختصه لمن يزيد سنهم عن عام.
- إخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن عدم التبليغ.
- التأكد من أن اسم ساقط قيد الميلاد واسمى والديه وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة فإذا خلا من بيان اسم أي منها وتعذر من التحريات الإدارية التعرف عليه وكان سن ساقط القيد سنة فأقل فيتم اختيار اسم بدلا منه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب أما إذا كان عمره أكثر من سنة كان اختيار الأسماء بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٦) على أن يثبت في خانة الملاحظات ما يفيد أن اختيار اسم الأب أو الأم تم بمعرفة رئيس اللجنة الطبية أو اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٦).
- يعتبر محل إقامه ساقط قيد الميلاد هو محل ولادته إذا كان غير معلوم أو تعذر الاهتداء إليه.
- استلام قرارات قيد الواقعة مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب الآلي مرفقا به صورة القيود وتسليمها لأصحاب الشأن.

- إخطار الجهه الصحية بالقرار الصادر للمواليد ساقطي القيد لمن سنهم عام فأقل.

رابعا : بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية:-

- استلام طلبات ساقطي قيد الميلاد.
- إذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن لايزيد سنهم على عام يتم إصدار قرار بقيد الواقعة بعد المراجعة.
- إذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن تزيد أعمارهم على عام يتم مراجعة الطلبات وقيدها وعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٦) واستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (٢٣) من اللائحة.
- إذا خلا الطلب من بيان اسم ساقط القيد أو اسم أي من أبويه وتعذر من التحريات التعرف عليه يتم اختيار اسم له ويذكر في خانة الملاحظة تم اختيار اسم الأب أو الأم بمعرفة اللجنة.
- في جميع الأحوال يتم إخطار مركز المعلومات بالقرارات الصادرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل ساقط القيد وإبلاغ قسم السجل المدني ببيان عما تم تنفيذه مرفقا به صور قيود ساقطي القيد على أن يقوم السجل المدني بإخطار الجهات الصحية لمن لا يزيد سنهم عن عام.

خامسا : بمعرفة جهة الشرطة:-

- اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ عن الواقعة في الميعاد القانوني بموجب الإخطار المرسل له عن طريق قسم السجل المدني.
- إجراء التحريات الإدارية عن ساقطي قيد الميلاد والوفاة.

المادة: ٢٦

تعتبر الواقعة ساقط قيد وفاة إذا لم يبلغ عنها خلال ٢٤ ساعة من وقت حدوثها إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية التي حدثت الوفاة في دائرتها وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات التالية:

أولا : بمعرفة صاحب الشأن:-

- التقدم بطلب قيد الواقعة إلى قسم السجل المدني الذي حدثت الوفاة بدائرته مصحوبا بالمستندات المؤيدة مثل تصريح دفن / صورة من محضر الشرطة أو شهادة طبية من الطبيب المعالج أو الطبيب الذي ناظر الوفاة أو شهادة من المستشفى أو حكم قضائي أو إعلان وراثة أو غير ذلك.
- استلام إيصال من قسم السجل المدني.
- استلام صورة قيد الوفاة.

ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدني:-

- استلام طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة لها من صاحب الشأن.
- قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك برقم مسلسل طبقا لتاريخ وروده.

- تحرير إيصال يبين تاريخ التقديم وتسليمه إلى صاحب الشأن.
- إخطار قسم أو مركز الشرطة لإجراء التحريات الإدارية واثبات نتيجتها على الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية.
- التأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بسجلات الوفاة بمراجعة مركز المعلومات.
- إخطار الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو المسئول عن عدم التبليغ عن واقعة الوفاة.
- إرسال طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية.
- استلام قرارات قيد الواقعات مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب الآلي مرفقا به صور القيود لتسليمها لأصحاب الشأن.
- إخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر في شأن ساقطي قيد الوفاة لمن لا يزيد سنهم على عام.

ثالثا : بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية:-

- استلام طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني المختص.
- إصدار قرار قيد الواقعة بالنسبة لحالات ساقطي قيد الوفاة التي لم يمضى على حدوثها عام.
- عرض طلبات ساقطي قيد الوفاة التي مضي عليها أكثر من سنة على الأحوال المدنية واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٣).
- إخطار مركز المعلومات لإتمام إجراء تسجيل الواقعة وإخطار أقسام السجل المدني لتسديد الطلبات.

رابعا : بمعرفة جهة الشرطة:-

- استلام طلب القيد والمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني وإجراء التحريات الإدارية اللازمة.
- إثبات وإرسال نتيجة التحريات إلى قسم السجل المدني.
- اتخاذ اللازم قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ خلال المدة التي يحددها القانون.

خامسا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة:-

-استلام الإخطار الوارد من قسم السجل المدني بصدور قرار بقيد واقعة الوفاة لمن لا يزيد سنهم عن عام.

المادة: ٢٧

عند تلف أو فقد السجلات المدون بها واقعات الأحوال المدنية يتم إعادة قيدها بناء على المستندات التي يحددها مدير عام مصلحة الأحوال المدنية ووفقا للإجراءات التالية:

١- استخراج تقرير تفصيلي من مركز المعلومات لتحديد موقف قيد الواقعة.

٢- تقوم إدارة شرطة الأحوال المدنية باستلام الطلبات الواردة من أقسام السجل المدني ومراجعتها على المستندات المقدمة مرفقة بالتقرير التفصيلي من مركز المعلومات.

٣- إذا كانت البيانات الواردة بالتقرير والمستندات غير كافية لإصدار قرار بإعادة القيد فيتم إخطار قسم السجل المدني الذي يقيم الطالب بدائرته لاستكمال البيانات اللازمة لإعادة قيده وإصدار قرار إعادة القيد وإرساله لمركز المعلومات لتسجيل الواقعة وإصدار صورة القيد.

المادة: ٢٨

تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٦) من قانون الأحوال المدنية وفي حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٤٧) من القانون تتخذ الإجراءات التالية:

أولا : بمعرفة صاحب الشأن:-

- تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات المؤيدة.
- استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص.

ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص:-

- استلام الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة ومراجعة صحتها ودرجة استيفائها وقيد ولطلب وتحرير إيصال مبين به رقم وتاريخ القيد وتسليمه إلى صاحب الشأن.
- إرسال الطلب والمستندات المؤيدة إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية.
- استلام بيان من إدارة شرطة الأحوال المدنية بما يفيد تصحيح القيود.

ثالثا : بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية:-

- استلام الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني المختص وعرض طلب التصحيح مرفقا بالمستندات على اللجنة المنصوص عليها بالقانون لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٥) من اللائحة.
- استلام قرار اللجنة في شأن تصحيح القيد مرفقا بالطلب والمستندات.
- إخطار مركز المعلومات بقرار اللجنة مرفقا بطلب تصحيح القيد لتنفيذه.
- استلام الطلب والمستندات المرفقة من مركز المعلومات مع بيان من نسختين يقيد إجراء التصحيح وإرسال نسخة منه إلى قسم السجل المدني المختص.

رابعا : بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالقانون:-

- استلام طلب تصحيح القيد مرفقا بالمستندات المؤيد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٥) من اللائحة.

خامسا : بمعرفة مركز المعلومات:-

- تلقى القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه مع الإشارة إلى رقم وتاريخ قرار تصحيح القيد.
- إخطار إدارة شرطة الأحوال المدنية بتمام التنفيذ مرفقا به بيان تفصيلي من نسختين عن تصحيح قيد الواقعة.

- إعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام.

المادة: ٢٩

- تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٦) من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميلاد أو الوفاة.
- للجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى استدعاءه كما يجوز لها أن تجرى تحقيقا تكميليا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكليف الجهة الإدارية بإجرائه.
- إذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية.
- وإذا لم تقدم معارضة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا.
- ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها.

المادة: ٣٠

في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (٤٧) من القانون تتخذ الإجراءات الآتية:

أولا : بمعرفة صاحب الشأن:-

- تقديم طلب التغيير أو التصحيح في قيود الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك إلى قسم سجل مدني محل القيد أو الإقامة مرفقا بالمستندات المؤيدة.

استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص.

ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص:-

- استلام الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة لإبطال القيد ومراجعتها.
- قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك وتحرير إيصال مبين به تاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن.
- إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند وإصدار قرار بالتغيير أو التصحيح.

- إخطار مركز المعلومات بالقرار لإجراء التصحيح أو التغيير أو الإبطال بالقيود الخاصة مع الإشارة إلى رقم وتاريخ القرار بسجل التصحيح.
- استلام ما يفيد تنفيذ التصحيح من مركز المعلومات.
- إرسال الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي وإخطار تنفيذ التصحيح إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية للمراجعة.

ثالثا : بمعرفة مركز المعلومات:-

- تنفيذ قرار التصحيح وإخطار قسم السجل المدني بتمام التنفيذ.
- إعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام.

المادة: ٣١

في حالة صدور قرار بمنح أو استرداد أو رد الجنسية تتخذ الإجراءات التالية:

أولا : بمعرفة مكتسب الجنسية:-

- التقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار منح أو اكتساب أو استرداد الجنسية إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته مرفقا بها شهادة الميلاد الأجنبية مع قرار منح الجنسية.
- ويجوز له التقدم بطلب للحصول على بيان ميلاد مواطن من أصل أجنبي.
- استلام بطاقة تحقيق الشخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته.

ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدني بالمركز الرئيسي:-

- استلام بيان المنح من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسيه.
- قيد الواقعة بالدفتر المعد لذلك وإخطار مركز المعلومات لتسجيلها بسجل الجنسية وإصدار الرقم القومي وإذا كان الطالب أجنبيا مولودا بالجمهورية ومنح الجنسية فيتم متابعة قرار منح الجنسية بقيد ميلاده وإصدار رقم قومي له.
- أما إذا كان الطالب أجنبيا مولودا بالخارج يصدر له بيان ميلاد مواطن من أصل أجنبي استنادا إلى تاريخ ومحل الميلاد الواردين بقرار منح الجنسية المصرية.

المادة: ٣٢

عند ورود قرار إسقاط أو سحب الجنسية من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلى مصلحة الأحوال المدنية تتخذ الإجراءات التالية:

أولا : بمعرفة قسم السجل المدني بالمركز الرئيسي:-

- استلام بيان السحب أو الإسقاط من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
- قيد الواقعة بالدفتر المعد لذلك.
- إرسال بيان السحب أو الإسقاط لمركز المعلومات.
- إخطار إدارة البحث الجنائي لتنفيذ القرار وما يترتب عليه.

- إخطار إدارة التجنيد بالنسبة للذكور بالبيان الوارد من مركز المعلومات.

ثانياً : بمعرفة مركز المعلومات:-

- تلقى بيان السحب أو الإسقاط.
- التأشير بسحب الجنسية على قاعدة البيانات.
- إصدار بيان بما يفيد تنفيذ القرار يرسل لقسم الجنسية.
- إعداد بيان لإخطار إدارة البحث الجنائي وإدارة التجنيد عن طريق قسم الجنسية.

المادة: ٣٣

تصدر مصلحة الأحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشر عاما وتسري للمدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد أبعاد البطاقة طبقا للمواصفات القياسية الدولية كما يلي:

العرض: ٨٥.٤٧ إلى ٨٥,٧٢ مليمتر

الطول: ٥٣,٩٢ إلى ٥٤.٠٣ مليمتر

السمك: ٠.٦٨ إلى ٠,٨٤ مليمتر

وتحتوي البطاقة على المعلومات التالية عن كل مواطن:

- مكتب الإصدار.
- الرقم القومي.
- الإسم الرباعي.
- محل الإقامة.
- النوع.
- الديانة.
- المهنة.
- اسم الزوج (للإناث المتزوجات).
- تاريخ إنتهاء صلاحية البطاقة.

أولا : بمعرفة المواطن:-

- يتقدم المواطن خلال ستة أشهر من تاريخ إكماله السادسة عشرة من عمره إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة البيانات مع البطاقة السابقة إن وجدت.

ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدني:-

- استلام نماذج الطلب والتحقق من شخصية الطالب واستيفاء البيانات.
- أخذ بصمة الطالب.
- أخذ صورة الطالب في الحالة وتسجيلها على الحاسب.
- قيد الطلب بالسجل المعد لذلك.
- إعداد بيان يومي عما قدم من طلبات استبدال أو استخراج بطاقات تحقيق الشخصية.
- إعداد حافظة بالطلبات المقدمة موضحا بها الاسم ورقم القيد وإرسالها إلى مركز الإصدار.
- استلام البطاقات من محطة الإصدار بمركز المعلومات وتسليمها لأصحاب الشأن.

ثالثا : بمعرفة مركز المعلومات:-

- استلام الحافظة بالطلبات من أقسام السجل المدني.
- يتم مراجعة البيانات ومطابقتها على البيانات الموجودة على الحاسب الآلي واستكمال تسجيل جميع البيانات الموجودة بالطلب ثم اتخاذ إجراءات إصدار البطاقة.
- إرسال البطاقات المصدرة بحافظة لقسم السجل المدني لتسليمها لأصحاب الشأن.
- إعداد بيان التعبئة.
- إعداد بيان التجنيد.

المادة: ٣٤

- في حالة فقد أو تلف أو إنهاء مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية أو إذا ما طرأ على المواطن ما يدعو إلى تغيير أي بيان من بياناتها فعليه أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية بديلة خلال ثلاثين يوما إلى قسم السجل المدني بالمستندات المؤيدة لذلك.
- ويتم مراجعة النموذج على المستندات المقدمة وقيده بدفتر قيد طلبات الحصول على البطاقات البديلة واتخاذ الإجراءات المعتادة عند إصدار بطاقة لأول مرة.
- وفي جميع الأحوال يجب على المواطن تسليم البطاقة السابقة عند استلامه للبطاقة البديلة ما لم يقر بفقدها.
- ويصدر مدير عام مصلحة الأحوال المدنية القواعد والضوابط التي تحكم تغير محل الإقامة أو المهنة بالبطاقة بها يكفل تحقيق الصالح العام والتيسير على المواطنين.

المادة: ٣٥

واقعات الميلاد التي تحدث بالخارج ويتم التبليغ عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها إلى قنصلية جمهورية مصر العربية أو إلى الجهة الصحية المختصة في محل الإقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها الإجراءات التالية:

أولا : بمعرفة صاحب الشأن:-

- تحرير إخطار بالواقعة يتضمن جميع البيانات الواردة بنموذج التبليغ مرفقا بالمستندات الصادرة من الجهات الرسمية الدالة على صحة الواقعة.
- تقديم الإخطار والمستندات الصادرة من الجهات الرسمية والدالة على صحة الواقعة إلى قنصلية جمهورية مصر العربية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها أو إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بالبريد المسجل الموصي عليه . في حالة عدم وجود قنصلية.
- استلام شهادة الميلاد من القنصلية.
- إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر للخارج وكان صاحب الشأن مقيما بالبلد الذي وصل إليه في حدود المدة التي حددها القانون (ثلاثة أشهر) فعلية تحرير إخطار بالواقعة مصحوبا بالمستندات الرسمية التي تؤيد صحة الواقعة والتقديم بها إلى قنصلية جمهورية مصر العربية أو إرسال المستندات بالبريد المسجل الموصي عليه إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بالمركز الرئيسي.
- إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة من الخارج فيجب التبليغ عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة ويتم التبليغ عنها ووفقا لإجراءات التبليغ عن واقعة الميلاد في الظروف العادية.
- إذا حدثت واقعة الميلاد بالخارج وكان صاحب الشأن موجودا بالبلاد ولا يحمل مستندات بالواقعة التي حدثت بالخارج يتم اتخاذ إجراءات ساقط قيد ميلاد عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بالمركز الرئيسي وتقدير سنة بالجهه الصحية التي يقيم بدائرتها.

ثانيا : بمعرفة قنصلية جمهورية مصر العربية أو الجهة الصحية المختصة:-

- استلام الإخطار والمستندات الصادرة من الجهة الرسميه المقدمة من المواطن.
- مراجعة كافة البيانات والتأكد من تمتع صاحب الشأن بالجنسية المصرية.
- تحرير نماذج التبليغ من واقع بيانات الإخطار والمستندات.
- اعتماد النماذج وختمها بخاتم القنصلية.
- قيد الواقعة بالدفتر الخاص بها.
- إرسال الإخطارات المقدمة من المواطنين ونماذج التبليغ المحررة إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
- استلام شهادة الميلاد المرسلة عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
- استيفاء قيود الواقعة بالدفتر.
- تسليم شهادة الميلاد إلى أصحاب الشأن فيها.

ثالثا : بمعرفة قسم سجل مدني المواطنين بالخارج:-

- استلام المستندات ونماذج التبليغ المرسله عن طريق القنصلية أو بالبريد المسجل الموصى عليه.

- مراجعة المستندات والنماذج وإرسالها لمركز المعلومات لاتخاذ إجراءات القيد وإصدار شهادة الميلاد.
- إرسال شهادة الميلاد إلى القنصلية عن طريق وزارة الخارجية أو لصاحب الشأن بعد سداد تكاليف الإصدار والإرسال لحساب مصلحة الأحوال المدنية.
- حفظ مستندات الواقعة وشهادة الميلاد الأجنبية.

المادة: ٣٦

يكون التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث للمواطنين المقيمين بالخارج إلى القنصلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها ويتبع في التبليغ عنها وقيدها ذات الإجراءات الواردة في شأن المواليد على أن يرفق بالتبليغ أو الإخطار المستندات المؤيدة للواقعة وتمتع صاحبها بجنسية جمهورية مصر العربية وبطاقة تحقيق شخصية المتوفى أو إقرار من المبلغ بعدم وجودها. مع مراعاة أن يكون التبليغ عن طريق المكلفين به. وفي حالة عدم وجود أحد من المنصوص عليهم بحل الفصل محل المبلغ في القيام بإجراءات التبليغ.

المادة: ٣٧

إذا حدثت واقعات الزواج أو الطلاق للمواطنين خارج البلاد تتخذ الإجراءات التالية:

أولا : بمعرفة طرفي الواقعة:-

- تقديم المستندات المؤيدة لحدوث الواقعة مرفقة بأخطار خلال ثلاثة أشهر من حدوث الواقعة إلى القنصلية المصرية. أو إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة عن طريق البريد المسجل في حالة عدم قنصلية بالبلد الذي يقيم به المواطن.

ثانيا : بمعرفة القنصلية المصرية:-

- استلام إخطار الواقعة المرفق بالمستندات المؤيدة من طرفي الواقعة.
- على القنصلية أن تتأكد من تمتع أحد الزوجين أو كلاهما بالجنسية المصرية واثبات الرقم القومي للزوج والزوجة على النسخ الأربع والتثبت من صدور وثيقة الزواج أو الطلاق من جهة رسمية مع توفر أركان العقد والشروط الشكلية والموضوعية التي تشترطها وزارة العدل والتحقق من عدم مخالفة القوانين المصرية.
- تحرير نموذج الزواج أو نموذج الطلاق واعتماده من القنصل وختمه بختم القنصلية وقيد الواقعة في الدفتر الخاص بذلك.
- إرسال أوراق الواقعة إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
- استلام بيان القيد المرسل عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج واستيفاء قيد الواقعة بالدفتر الخاص.

ثالثا : بمعرفة قسم سجل مدني المواطنين بالخارج:-

- استلام إخطار الواقعة مرفقا بالمستندات المؤيدة والبيان المعتمد بالواقعة المرسلة عن طريق القنصلية المصرية.
- إخطار مركز المعلومات لتسجيل الواقعة.
- استلام بيان قيد الواقعة وإرساله إلى القنصلية المصرية.
- حفظ مستندات الواقعة.

المادة: ٣٨

- تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت في الخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادر من أو لجهة التي حدثت الولادة على أرضها طبقا لنص المادة (٩) من القانون.
- وإذا كان الطالب مقيما بالخارج يقدم الطلب إلى القنصلية المصرية المقيم بدائرتها وعليها قيده بالدفتر الخاص وإرساله إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج لاتباع الإجراءات المقررة لذلك على أن يراعى بالنسبة لتقدير سن ساقط القيد الاعتداد ببيانات شهادة الميلاد المقدمة مع الطلب.
- إذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية ويحمل المستندات المؤيدة للواقعة فعليه التقدم إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج الذي عليه إتمام إجراءات ساقط قيد ميلاد عادية وتسليم شهادة الميلاد إلى صاحب الشأن.
- وإذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية ولا يحمل المستندات المؤيدة للواقعة فعليه التقدم إلى الجهة الصحية التي يقيم بدائرتها لتقدير سنه وإرسال الأوراق إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج لاتباع إجراءات العرض على اللجنة المختصة وإصدار قرارها بالقيد وتكون التحريات عن الواقعة بالرجوع إلى الجهات الحكومية صاحبة الشأن.

المادة: ٣٩

تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد إذا لم يبلغ عنها خلال ثلاثة أشهر ويتبع في شأن طلبات قيد ساقطي قيد الوفاة نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يكون الطلب مصحوبا بشهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي حدثت الوفاة على أرضها. ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج لإتمام إجراءات قيد الواقعة وتسلم شهادة الوفاة إلى صاحب الشأن.

المادة: ٤٠

يتبع في شأن إصدار صور قيود واقعات الأحوال المدنية للمواطنين بالخارج الإجراءات التالية:

أولا : بمعرفة صاحب الشأن:-

- تقديم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة. على النموذج المعد لذلك إلى القنصلية التي يقيم في دائرتها.
- استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية.
- استلام صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم في دائرتها أو من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة.

ثانيا : بمعرفة القنصلية:-

- استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك.
- تحرير إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن.
- إرسال الطلب إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
- استلام صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
- تسليم صورة القيد المطلوبة إلى صاحب الشأن.

- تحصيل الرسوم المقررة وتكاليف الإصدار لحساب مصلحة الأحوال المدنية.

ثالثا : بمعرفة قسم التسجيل المدني بسجل مدني المواطنين بالخارج:-

- استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة على النموذج المعد من القنصلية أو من صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك.
- إحالة الطلب إلى مركز المعلومات لإعداد صورة القيد.
- استلام صورة القيد المطلوبة وإرسالها إلى القنصلية أو إلى صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة: ٤١

تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بإرسال طلبات الحصول على بطاقة تحقيق شخصية لمواطن مقيم بالخارج على حافظة إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج حيث تتخذ الإجراءات العادية في شأن إصدار البطاقات أو تحديث بياناتها ثم ترسل البطاقات للقنصليات لتسليمها لأصحاب الشأن.

المجلس القومي للمرأة
THE NATIONAL COUNCIL FOR WOMEN

قطعة 11 شارع عبد الرزاق السنهوري
من شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة
تليفون: 61 900 234 - 62 900 234 (202+)
فاكس: 66 900 234 (202+)
الموقع الإلكتروني: www.ncw.gov.eg

المجلس القومي للمرأة

THE NATIONAL COUNCIL FOR WOMEN

11 Abd Elrazzaq Elsanhory st, from Makram Ebied, Nasr City, Cairo, Egypt

Fax : 23490066 Tel : 23490061-23490062

Email: ncw@ncwegypt.com

Website: www.ncw.gov.eg

VISIT US